

Fichas D:

- 1) DA SILVEIRA CHIAPPINO, Graciela Teresa
- 2) D'ELÍA PALLARES, Julio César
- 3) DE GOUVEIA GALLO de MICHELENA, Graciela Susana
- 4) DE LEÓN SCANZANI, Juan Alberto
- 5) DEL FABRO de BERNARDIS, Eduardo José María
- 6) DERGAN JORGE, Natalio
- 7) DÍAZ de CÁRDENAS, Fernando Rafael Santiago
- 8) DOSSETTI TECHEIRA, Edmundo Sabino
- 9) DUARTE LUJÁN, León Gualberto

DA SILVEIRA CHIAPPINO de CHEGENIÁN, Graciela Teresa¹

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 2.292.053-7.

Credencial Cívica: BDB 37958.

Individual dactiloscópica:

Edad: 24 años.

Fecha de nacimiento: 25.05.1953.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casada.

Domicilio: León Pérez N° 3391 (en Uruguay).

Estudiante:

Ocupación:

Militancia: Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención.

Fecha: Entre el 01-04.10.1976.

Lugar: En la vía pública.

Hora:

Reclusión: Probablemente en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Es detenida junto a su esposo, Segundo Chegenián, también desaparecido.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de Segundo Chegenián (esposó). Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica².

DA SILVEIRA CHIAPPINO de CHEJENIÁN, (sic) Graciela Teresa 189021

Cédula de Identidad. 1-292.053. Credencial Cívica. Serie BDB. Nro. 73958

Pasaporte. Céd. de Ident. del Interior

¹ Legajo COMIPAZ N° 147.

² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Ocupación: Estudiante. Organización: Frente Amplio

Domicilio: Central Nro. 4379 (1971)

Otros Datos: Casada con Segundo CHEJENIÁN (2).- De 18 años de edad (en 1971), hija de Beder y Juana-

(1) Extraída de "Compañero", periódico del PVP No. 68 del 1/9/78.-apm. (2) Extraído de ASUNTO 1-6-10-62.-ec.-

12/10/06.- SE UNIFICÓ FICHA, FIGURA TAMBIÉN COMO GRACIELA MARTÍNEZ DE CHEJENIÁN

ANTECEDENTES. 30/10/78.- "Compañero", periódico del P.V.P, No. 68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título "¿Dónde están?, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde el mes de setiembre de 1976.- ASUNTO 1-6-10-21.-apm.-6/III/79.- Boletín "Desde Uruguay" Nro. 22, de Noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en Argentina.- Ver asunto Nro. 2-4-3-237.- jom.- 15/IX/980:- Uruguay: ¿un campo de concentración?" título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 112 figura como desaparecido en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 10/76.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura

Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba-Cerro. -(Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la "DNII" de fecha 16/7/80).- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.- 4/11/80:- En Boletín clandestino "COMPAÑERO" N° 75/79 pág. 6: figura como desaparecida en la Argentina en Octubre de 1976.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.- 26/7/982: "El Día" del 22/7/82, pág.9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.-

Fecha de desaparecida: 10/76.- ASUNTO 24-1—245.-apm.- 2/8/982: Según P.E.I. N° 622 /BE/ 981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.-Ges.- 22/6/83:- Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la R.Argentina.- Ver ASUNTO 2-4-3-440.y.-

ABRIL 1983- REVISADO- R 33

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

29/3/84.- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29/2/84.- Asunto 1-4-12-123.ges.-

DICIEMBRE 1988- REVISADO- R 42 (sello)

22/6/95:- Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1---5.-RBA.- REV. 199. NRO. 139

19/1/2001.- Figura en una nómina de desaparecidos, dada a conocer por la organización de Familiares de Desaparecidos, y publicada por "La Rep." El 18/12/200, pág. 2, habiendo sido denunciada su situación ante el Parlamento uruguayo y ante la Comisión Nacional de sobre Desaparición de Personas, de Argentina, entre otros organismos. Se informa que desapareció en Argentina el 1/10/76.-

(BULTO 712) (JON). 12/10/06: (UNIFICACIÓN DE FICHAS): "Según Oficio Nro. 747 del 11/12/71 del Dpto. Nro. 6 se establece que la causante fue detenida en averiguación, y se le interroga con respecto a las actividades de su hermano Víctor Homero que colabora con el MLN realizando relevamientos para ubicar nombres y direcciones de Policías y miembros de la JUP para elevarlos a dicha organización clandestina. Manifestó no tener opinión política y desconocer actividades de su hermano. El Sr. Juez de Instrucción de 2do. Turno, dispuso que recuperara su libertad.-apm.-"19/IX/974: Candidato a la Junta Dptal. de Mdeo. Lista 190 (PDC. F. Amplio) en las elecciones Nacionales de 1971.-cri.-

MICROFILM – AGOSTO 1977 ABRIL 1983- REVISADO R 04 DICIEMBRE 1988- REVISADO – R-18 REV. 199 No. 065

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional³.

Fs. [manuscrito] No se

encontró ficha carátula cuando se enumeró de...

0453443-1

NOMBRE DA SILVEIRA CHIPINO, Graciela Teresa

EDAD

DIRECCIÓN

C.C. o C. IDENTIDAD

ESTATURA, PESO, y CUTIS

PROFESIÓN

OBSERVACIONES

C. PVP HOJAS: 1/1 N° 262⁴

NOMBRES Y APELLIDOS: Graciela Teresa DA SILVEIRA CHIAPPINO

ALIAS: "Tabareza" "Pedra" "Lucía" "Marion"

F.N. 25/5/953 Y LUGAR: 11ª. Mdeo. C.I.: 1.292053 C.C. PASAPORTE

DOMICILIOS

PROF/OCUPAC. LUGAR DE TRABAJO/ESTUDIO

OTROS DATOS

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

EST. CIVIL ESPOSO/A CONCUBINO/A

PADRE: Bedir Homero DA SILVEIRA MADRE: Juana Ilda CHIAPPINO

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS:

Fecha Anotaciones

May76 Unidad 8, grupo 1. Trabaja con Iván Morales, Segundo Chegenian, Antonio García.- Trabaja en técnica con Segundo Chegenian.

F N° 8356

Observaciones

1974. Parte de Uruguay hacia la República Argentina. Allí adquiere el estatus de refugiada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

República Argentina. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión Internacional de Derechos Humanos.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías

3 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 219_0671_1984.

4 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_0673_1985.

Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 36.

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes, Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Comisión Investigadora Parlamentaria. Tomo VII, Fojas 1385.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trias Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: Sírvasse Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (Iro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...);*

2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) ameritarían la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto. II) El proveyente entiende que los arts. 1,2,3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...).

SE RESUELVE:

1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decretase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos”.*

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno N° 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente*

la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...) Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: *Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal.*

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: "Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia". Ficha P/100/85"

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno., a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada. Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas)

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del expediente N° 258/89.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de asociación para delinquir por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. El caso de Graciela Da Silveira queda excluido de la Ley de Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Juez, Dr. Luis Charles. Oficio S-0259.

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006

*(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz
Edificio Libertad*

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Graciela DA SILVEIRA de CHEJENIAN (...)

Fdo. Dr. Luis Charles

Juez Letrado Penal 19° Turno

10.11.2007. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) *Cúmplame responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:*

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.

4.-Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).

26.03.2009. Sentencia Nº 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19º Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Graciela Da Silveira de Chejenian, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presentó un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “Gavazzo, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente Nº 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en 1º Instancia por el Juez Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente Nº 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Graciela Teresa Da Silveira Chiappino.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo Nº 6.4

10.04.2003. Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO Nº 6).

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo Nº 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya GRACIELA TERESA DA SILVEIRA CHIAPPINO de CHEGENIÁN (C.I. 1.292.053-7), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenida junto a su esposo -Segundo Chegenián (también desaparecido)- entre el día 1° y el 4 de octubre de 1976, presumiblemente en la vía pública, en la ciudad de Buenos Aires, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un operativo no oficial o no reconocido como tal.
2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento. Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendolas tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cumpíame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas. Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del

derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973. En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos. Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por "Asistencia al asociado" con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo "Capitán Boiso Lanza". Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av). Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

D'ELÍA PALLARES, Julio César⁵

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.061.560-05 (Uruguay); DNI. 92.131.853 (Argentina).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 28.09.1946.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1 (nacido en cautiverio).

Domicilio: Avenida 9 de Julio N° 1123, apartamento 2B, Localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

Estudiante: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Universidad de la República.

Ocupación: Profesor Agregado de Economía I y II, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Universidad de la República (en Uruguay). Cooperativa Hogar Parque Patricios, Sección Créditos, La Rioja 508 esquina Venezuela, Capital Federal, Buenos Aires (en Argentina).

Alias: Pelado.

Militancia: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Frente Amplio (FA). Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración (CECEA), Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

Detención

Fecha: 22.12.1977.

Lugar: En su domicilio, Avenida 9 de Julio N° 1123, apartamento 2B, Localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: Entre la medianoche y la 1 de la madrugada.

Reclusión: Centros clandestinos de detención “Centro de Operaciones Tácticas N° 1 Martínez” (COT 1 Martínez) y “Pozo de Banfield”.

Circunstancia: Es detenido junto a Yolanda Casco Ghelfi (esposa), también desaparecida, quién se encontraba en avanzado estado de gestación. Fue secuestrado en su domicilio por personas de particular fuertemente armadas que llevaban un brazalete identificatorio. La casa fue saqueada, llevándose ropa, electrodomésticos, libros. Participaron en el operativo cinco coches Ford Falcon.

Testigos: Portero del edificio y vecinos, René Pallares y Julio César D'Elía (padres, quienes el mismo día del secuestro viajan desde Montevideo), Adriana Chamorro (sobreviviente del “Pozo de Banfield”).

Testimonios: Testimonio de Julio D'Elía (padre) en “A todos ellos” (Montevideo, 2004, pág. 279): *Eran cinco hombres los que había en el apartamento. (...) Dos de ellos vestían campera, pantalón azul y camisa blanca, además por el comentario que escuché de uno de ellos: “Yo aprendí a tomar mate cuando íbamos a maniobrar a Nueva Palmira”, creo que eran marinos uruguayos.*

Testimonio de Renée Pallares de D'Elía (madre) en el Semanario “Brecha” (12.09.1986, pág. 12): *Iba a nacer en enero (se refiere a su nieto). Mi marido y yo llegamos el 22 de diciembre para pasar Navidad con ellos -como siempre- y en el momento en que abrimos la puerta del ascensor nos sorprendieron apuntándonos con cuatro metralletas. Enseguida nos entraron al apartamento. Eran seis, y tres parecían ser uruguayos. Estaba todo saqueado y revuelto; se habían llevado casi todo. Desnudaron a mi marido, lo revisaron y lo hicieron quedarse sentado en el suelo. Nos tuvieron sin comer ni beber todo el día -sólo se nos permitía ir al baño bajo custodia-. Ellos comieron de la comida que había hecho mi nuera para esperarnos. Esa misma noche, se nos dijo que teníamos que*

⁵ Legajo COMIPAZ N° 173.

abandonar la Argentina en la madrugada y que de lo contrario nos atuviéramos a las consecuencias. A mi hijo nunca nadie lo vio. Tuvimos noticias de que lo habían traído a Uruguay, los fusileros navales. Fuimos a averiguar, pero por más intentos que hicimos, no obtuvimos información alguna.

Otro testimonio de Renée Pallares de D'Elía⁶: *Al entrar vimos que el apartamento estaba saqueado y todo revuelto (...) me hicieron sentar en una silla contra la pared y a mi esposo lo pusieron con las manos contra la pared y abierto de piernas; lo palparon todo para ver si llevaba algo. No conformes con eso le hicieron sentar en el suelo. Les dije si no les daba vergüenza hacer eso y me contestaron que me callara la boca. Al rato, uno de ellos, que tenía todo el aspecto de ser de la Marina uruguaya –estaba vestido de azul, camisa blanca y campera azul; había dos personas vestida de la misma manera y tenían nuestro acento (...) también otro (...) que parecía que comandaba el grupo- dijo: “Voy a arreglar el dormitorio para llevarlos allí”. Lo único que hizo fue estirar el colchón, porque se había llevado hasta las sábanas. Cuando llegamos vimos que el placard estaba abierto y vacío; algunas cosas estaban tiradas por el suelo, habían dejado de lo viejo y lo nuevo se lo habían llevado todo. Después supimos que se llevaron cinco Ford Falcon llenos de cosas, con todo lo del apartamento. No dejaron nada de las pertenencias de mi hijo, ni siquiera un pantalón o una camisa; lo mismo pasó con las pertenencias de mi nueva, al igual que con el ajuar de la criatura, que casi todo lo había preparado yo, ya que se trataba de mi primer nieto.*

Testimonio de Adriana Chamorro (argentina, detenida en el “Pozo de Banfield” en 1978), testimonia haber visto a su esposa embarazada, Yolanda Casco, junto a otros uruguayos, en dicho centro de detención clandestino, pero no menciona a Julio D'Elía.

Atribuido a: Del Informe de la Armada Nacional uruguaya al Presidente de la República de fecha 26.09.2005 se desprende que el secuestro habría sido ejecutado por agentes de la Policía Provincial de Buenos Aires. De los testimonios de sus padres se desprende la probable participación de agentes de la Armada uruguaya.

Casos conexos: Desapariciones de Yolanda Casco (esposa), detenida junto a él; Raúl Borelli, detenido en Buenos Aires el mismo día, y el matrimonio Goycoechea-Basualdo (arrestados horas después) y de otros ocho ciudadanos uruguayos y una argentina, vinculados a los GAU, detenidos en Buenos Aires entre el 21.12.1977 y el 27.12.1977.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testimonios:

Testigos:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Prontuario⁷.

PRONTUARIO 691

D'ELÍA PALLARES: Julio César 061163

Prontuario de Id. Crim. Reg. Fot. n/i

Prontuario 1.061.560 C. Cív A.Q.B. 5112

⁶ Ídem.

⁷ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

*Pasaporte Cpta. Asunto
Cédula de Ident. del Interior
Ocupación "ESTUDIANTE"*

Organización Comité de Base del F.A.

Domicilio Luis Piera No. 1807 Apto. 13 (en 1967). Misiones No. 1290 (1967)- Telf. 40.34.44)

Datos personales Nacido en la 7ª Secc. Del Dpto. de Montevideo (Uruguay) el día 28 de setiembre de 1946, hijo de Julio César D'ELÍA CORREA y de María Renee PALLARES MARTÍNEZ, Casado con Yolanda Iris CASCO GHELFI.-

Fecha de iniciada 3 de octubre de 1967

OBSERVACIONES

24/VIII/967: Fue detenido por la Secc. 3ª, próximo a las calles 18 de Julio y Yi, por integrar una manifestación "relámpago" de estudiantes que provocaban desórdenes.- jm.- I/968: En la fecha se establece que el causante es colaborador financiero del diario "Época". It.- 30/IX/72: Al inspeccionarse el interior de la Universidad de la República por parte de las Fuerzas Conjuntas el 30/IX/972, se incautó material que establece que el causante es colaborador del Comité de Base del Frente Amplio de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración, con la suma de \$ 200 mensuales.- bk.-

MICROFILM – 7 AGOSTO 1977

27/III/978.- Se le menciona en un panfleto del P.V.P. de fecha enero de 1978.- ASUNTO No. 1-6-10-8.-wftm.- 24/5/978: Hoja suelta del P.V.P. fechada enero/978.- En la misma se expresa que el 1/2/78 se reúne en Ginebra la Comisión de derechos Humanos de la ONU.-

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

Las denuncias contra nuestro Gobierno serán tratadas por el Plenario del Organismo.- La sesión tendrá lugar a partir del 27/2/78 aproximadamente.- En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del titular, y su esposa, opositores uruguayos secuestrados en Argentina en diciembre de 1977.-

ASUNTO 1-6-10-10.- apm.- 31/10/78 "Compañero", periódico del P.V.P. N° 68 del 1/9/978, pág. 7.- Bajo el título "Donde están?", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde diciembre de 1977.- ASUNTO 1-6-10-21.- apm.- 10/XI/978: Boletín clandestino "Desde Uruguay", N° 9, 1ra quincena mayo 1978, pág. 4.- Se reproduce un artículo firmado por el periodista Edmundo G. Vargas publicado en el semanario mejicano "Interviú", N° 5 de fecha 26 de abril/ 2 mayo/78, en el que se menciona su detención en Buenos Aires.- ASUNTO 2-4-3-174.-apm.- 1/12/978: Boletín clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACION Y DE SOLIDARIDAD CON URUGUAY", denuncia la desaparición del mismo como secuestrado en la Rpca. Argentina.- Ver

Asunto N° 2-4-3-217.-ach.- 28/XII/78.- En el panfleto "CADENA MUNDIAL DE INFORMACION Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY" figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina que estarían con vida.- Ver asunto N° 2-4-3-225.-jom.-14/II/979: La J. de Salto envía copia de acta tomada a José Ramón Casco Ghelfi y Margarita Beatriz Casco Ghelfi de Andrade por denuncia que estos efectuaron sobre la situación de Yolanda Iris CASCO GHELFI de D'ELÍA y Julio D'ELÍA PALLARES en la Rpca. Argentina según lo vivido por los padres de D'Elía Pallares que al visitar el apartamento de Olivos, donde la pareja residía, se encontraron con funcionarios de la Policía Federal Argentina armados, los que manifestaron que el matrimonio D'Elía-Casco estaban vinculados a movimientos subversivos, instándoles a regresar al Uruguay. Asunto 11-2-312. Jra.

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

5/III/79.- Boletín "Desde Uruguay" N° 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la Argentina.- Ver asunto N° 2-4-3-237.-jom.-10/XI/79. Amnistía

Internacional, No. 3 de oct. 1978).-Figura en una lista de uruguayos que han desaparecido en la Argentina desde diciembre de 1977.- ASUNTO 2-4-7-14.-apm.- 15/XI/979:-Referente a la anotación precedente, ídem según crónica de Amnesty International (en francés), de noviembre/78.- ASUNTO 1-4-11-42.-apm.-19/XI/79 Boletín Informativo de "Amnistía Internacional" correspondiente al mes de octubre de 1978, Año 1 N° 3, en cuyas Páginas 8 y 9, bajo el título "CAMPAÑA DE APELACIÓN", subtítulo: "Uruguayos desaparecidos en la Argentina", publica una nómina de ciudadanos uruguayos que fueron "secuestrados" y aparecieron en el Uruguay o que han "desaparecido" de la República Argentina desde el mes de diciembre de 1977. Ver ASUNTO No 2-4-7-58. Cdif.- 6/2/80:-De acuerdo al Acta Nro. 34 del Cons. Direct. Central de la Univ. de la República de fecha 17/8/70; se establece que vota afirmativamente una declaración a emitirse por la Univ. de la República de neto corte marxista, en donde se realizan una serie de comentarios tendenciosos a nuestra política interna y se adopta una posición muy particular respecto al M.L.N.- Ver Acta anteriormente mencionada.- DG.- 15/2/80: Según acta nro. 49 del Cons. Direct. Central de la Univ. de la República de fecha 9/11/970, solicita que se realice una conferencia de prensa en el Paraninfo de la Univ., en la cual se denuncian públicamente la forma inhumana en que supuestamente eran tratados los presos políticos internados en el CGIOR. Ver acta anteriormente mencionada. DG.- ampliando anotación anterior;

HOJA N° 4

OBSERVACIONES

vota afirmativamente la propuesta del Cons. Sr. Reverdito, de que se designe una comisión integrada por el Sr. Rector y el Cons. Rodríguez De Vecchi; sobre la situación de los presos políticos en el CGIOR.- Ver acta anteriormente mencionada.- DG. 25/2/80: De acuerdo al Acta 51 del Cons. Direct. Central de la Univ. de la República de fecha 23/11/70, referente a la nota que se elevara al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio del Interior, referente a malos tratos a presos políticos internados en el CGIOR, se muestra de acuerdo con la misma pero propone que no debería de hacerse mención de la persona que hiciera llegar la denuncia, sino que se utilizara una fórmula más impersonal.- Ver acta anteriormente mencionada.-DG.- 28/3/980: diario brasileño "CooJornal", No. 36, pág.7, dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en el Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Argentina donde se hallaban asilados, entre 1977/78.- ASUNTO, bulto 193.-apm.- 11/IX/980: -"URUGUAY: ¿Un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979 y en cuya página 111 figura mencionado en una nómina de desaparecidos en la Rep. Argentina en diciembre de 1977. Ver BULTO 306. Cdif.- 24/IX/980:-Ampliando la anotación que antecede figura en la página 219 de la citada publicación, en una nómina de detenidos en dependencias del FUSNA. Ver BULTO 306. cdif.- 6/10/980: Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República argentina.- Se establece que su desaparición

HOJA N° 5

OBSERVACIONES

ocurrió el 12/12/77.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba -Cerro.- (Memorándum N° 277/980 del Dpto. N° 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-1-18-113.- lac.- 6-11-980:- En boletín clandestino "Compañero" N° 75/979, pág.6; figura como desaparecido en Argentina el 12-12-977.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.- 22/1/981: Figura en una nómina de personas que la Coordinadora de la C.N.T en el Exterior reclama para que aparezcan con vida.- se aclara que dichas personas figuran como desaparecidas en el Uruguay. (Boletín clandestino DESDE URUGUAY N° 20 de la 2da. quincena de octubre de 1980).- ASUNTO 2-4-3-332.-apm.-9/7/982:-Según Acta No. 10 del 3/5/971 del Consejo Central de la Univ. de la Rep., hace saber que llegaron al Uruguay cinco presos políticos mejicanos que pidieron asilo político en el país y que le fue negado, optando por

Chile.- Se nombra una comisión para hacer una denuncia pública.- ASUNTO 4-1-7-1.- apm.- 27/7/982: "El Día" del 22/7/82, pág. 9- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido: 22/12/77.- ASUNTO 24-1--245.-apm.- 3/8/982: Según P.E.I. del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina, ASUNTO 8-2-4-301.- Gen.-
ABRIL 1983 REVISADO R15

HOJA N° 6

OBSERVACIONES

30-3-984: Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29-2-984.- Asunto 1-4-12-123.-ges.- 19/12/86: En nómina de "uruguayos vistos en los Pozos de Banfield, Quilmes y COTI Martínez" (Rep. Argentina), ubicada en la pág.6 de "COMPAÑERO" (PVP) del 17/12/86, se lo menciona como "detenido junto a su esposa Yolanda Iris CASCO del 22/12/77", agregando que "ambos fueron vistos en COTI Martínez y Banfield".- JJVS/boc.-

DICIEMBRE 1988 - REVISADO - R-73

28.8.90: Acompaña a una convocatoria de la comisión de Mujeres del PIT - CNT, concentrándose en las últimas horas de la tarde del 4.5.90 en la explanada municipal desde donde exhortaba a luchar contra el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo se apresta a elevar al parlamento rebajando las prestaciones por asignaciones familiar.- Ver "La Hora Popular" del 5.5.90 pág.11.- SABZ7ipa.-

HOJA N° 7

PRONTUARIO N° 691.-

FECHAS ANOTACIONES

26/11.92. En la fecha se agregan las anotaciones de ficha a nombre de: D'ELÍA Julio C.: 14-1-975: "MARCHA" del 10-7-970, Pág. 24: Efectúa declaraciones con respecto al Proyecto de Ley de Seguridad del Estado, caracterizando al régimen como dictatorial.- cv.- "MARCHA" del 11-7-971. Pág. 2; Figura en una extensa lista constituido el Comité de Base del Frente Amplio perteneciente a la Asociación Cristiana.- lbm.- 5-12-78: Boletín clandestino "Desde Uruguay" de la 2ª quincena de Abril de 1978, pág.2; en un titular "Otro secuestro en Bs. Aires", Profesor, Ex docente de la Facultad de Ciencias Económicas, militante del G.A.U., fue secuestrado junto a su esposa en Bs. Aires donde residían últimamente, sus familiares realizan gestiones ante las autoridades sin obtener respuestas.- Ver ASUNTO 2-4-3-218.- jcll.-"err.-22/VI/995: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto N° 1- -5.- RBA.-10/07/95. Se informa que el hijo del titular y de Yolanda Iris CASCO, fue localizado en Argentina.- Un oficial de la Marina argentina de nombre Carlos Federico DE LUCCIA, fue quien se había apropiado del niño.- En 1994 las pruebas de sangre ratificaron la pertenencia del joven a la familia CASCO-D'ELÍA, pero la Justicia de La Plata obstruyó el expediente, y recién en la pasada semana el juez MARQUEVICH pudo ordenar el arresto, y encaminar el acercamiento entre Carlos Rodolfo y su familia de sangre.- Ver MATE AMARGO del 22.06.95, pág.27.-np.- 6.11.95: "La República" 6.11.95 p-2, en la Universidad de Belgrano, el titular desaparecido durante la dictadura, recibe el título post mortem de "Contador público".-hc.-7.5.96: "Posdata" N° 85 del 26.4.96, publica testimonios de integrantes de Servicios de Inteligencia del FUSNA, durante el período 1977/1979 referente a la represión en la dictadura, donde se menciona al titular y a su esposa como desaparecidos en la Argentina en los últimos diez días de diciembre de 1977.-hc Ver Asunto 14-3-1-1809.-hc

REV 2000 N° 003

POLICÍA DE MONTEVIDEO⁸.

⁸ Ídem.

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Caja Nº 5001/25. Cpta. Nº 36

Asunto: Denuncia voluntaria. M.-D. (Tupas). Ciencias Económicas

Denuncia Voluntaria

Estimados Señores

Esto no es una denuncia.- Son sólo algunas informaciones, porque yo no cobro para servir a mi Patria, complementadas con algunas sugerencias que me permito hacerles.- De todos modos, supongo que ustedes ya deben saber lo que yo puedo decirles.

MIS INFORMACIONES:

1º (...).

2º (...).

MIS SUGERENCIAS:

1º Investiguen al D. universitario.- Podría ser el engranaje que falta en la relación M.-D. del IAVA.- Debe haberlos presentado y tal vez haya estado al tanto de las actividades que desarrollaba.-

2º Averiguen a qué Agrupación estudiantil pertenecerían los demás estudiantes de Ciencias Económicas procesados por actividades sediciosas. A esta altura del partido, supongo que también al AGU.

3º Investiguen al MAPU (La Teja), en general, y a la Agrupación AGU de C. Económicas, en particular.- Especial a los dirigentes del AGU: Julio D'ELÍA, J.M.R. y E.S.

4º Si quieren ganar la lucha contra los sediciosos, investiguen también la infidencia y a los grandes delincuentes económicos que saquearon al país, así como las denuncias sobre torturas.- Es la única forma de obtener el apoyo del pueblo.- No hay copia de esta carta.- Por favor destrúyanla.-

No quisiera que cayera en malas manos.-

MEMORÁNDUM

Ref: Antecedentes que corresponden a denuncia 197.

NOMBRE: Julio César D'ELÍA PALLARES

PRONTUARIO DE IDENTIDAD POLICIAL: Nro. 1.061.560

OCUPACIÓN: Estudiante

DOMICILIO: Misiones Nro. 1290 (en 1967).-

DATOS PERSONALES: Nacido en la 7ma. Sección del Departamento de Montevideo, el día 28 de Setiembre de 1946, hijo de Julio César D'Elía Correa y de Marta Ponce Pallares Martínez.

ANTECEDENTES: 24/VIII/967: -Fue detenido por la Seccional 3ra. Próximo a las calles 18 de Julio y Yi, por integrar una manifestación "Relámpago" de estudiantes que provocaban desórdenes.- I/968: -En la fecha se establece que el causante es colaborador financiero del diario "Época".-

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II)º.

D' ELÍA PALLARES, Julio César

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: Uruguay, el 28 de setiembre de 1946

Cédula de Identidad: 1.061.560

Dirección: Luis Piera 1807 apto. 13

Otros domicilios conocidos

Profesión: Ayudante de Contador en el Ministerio de Obras Públicas

CRONOLOGÍA

7/6/71 Según documento de "El Popular" firma adhesión al Frente Amplio (FICHA EMINT)

30/6/71 Según documento de "El Popular" participa en el acto organizado por el Comité de

Funcionarios en Mercedes 1604 (FICHA EMINT)

8/9/73 Según lista de detenidos de la PNN pasa al RESNA. (FICHA EMINT)

22/2/74 Informe de FUSNA, persona del G.A.U. (FICHA EMINT)

16/5/75 Con fecha 12 de abril se le fue concedida licencia sin goce de sueldo por período de 30 días para ir a Bs. As. El 13 de mayo ya vencida, presenta por intermedio de su apoderado, una nueva solicitud de licencia por 60 días más por lo que se solicitó antecedentes al SID y dicha solicitud fue denegada (FICHA EMINT)

24/9/76 El origen del documento es J.C.J. por lo que dice que este figura en un cuestionario de preguntas que efectúa el MTOP a solicitud de la J.C.J. (VER 9196) (FICHA EMINT). Según documento SECRETO del MTOP firmado por el Cnel. Wilson Jackson sugiere según antecedentes solicitados hacer los contactos ante la OEA y la OPP para denegar la beca solicitada y por ende negar la licencia presentada por el sujeto. (DOSSIER EMINT)

4/1/78 Carpeta 0422 de FUSNA en 1969 el sujeto es responsable del núcleo de Ciencias Económicas actualmente en Bs. As. (FICHA EMINT)

17/2/78 Según documento de S-2 FUSNA, en 1969 se integra al MAPU (Movimiento de la Acción Popular Unitario), por intermedio de C.L. Es elegido Secretario General del CECEA. Lo invita a integrar el GAU C.P. Luego hasta 1971 se desempeña como Secretario de Asuntos Universitarios, en esta fecha renuncia para trabajar en las elecciones de ese año. En 1972 al crearse la Gremial de docentes de la Fac. de Ciencias Económicas para a ser secretario de la misma. Como consecuencia de los sucesos de Ingeniería, el 27 de octubre de 1973, se va para Bs. As. (G.A.U. 048)

11/7/78 Integra la Comisión de Prensa del periódico de la UAL, "Liberación". Llega a integrar también por el G.A.U., la Comisión de Impresión de "Noticias Uruguayas". (G.A.U. 048)

13/12/78 Se solicitan antecedentes por Sol. Inf. 245/978, si estuvo o está detenido en FUSNA desde el 22/12/77 a la fecha. Mediante ININT N° 15/78 se contesta la Sol. Inf. 245/78 (FICHA FUSNA)

Enero/79 "CLAMOR" Pág. 19, familiares del titular apelaron a la Asamblea General del Pueblo denunciando la desaparición del causante en Bs. As. (G.A.U. 048)

2/5/79 S-2 FUSNA S/N° 65 de "COMPAÑERO" de junio de 1978, figura en una lista de desaparecidos (G.A.U. 048)

6/6/79 S-2 FUSNA "DESDE URUGUAY" segunda quincena de abril de 1978, fue secuestrado en Bs. As. junto con su esposa. (GAU 048)

7/12/79 Según reporte de antecedentes de DIPRE en 1973 se registra que es profesor de la Universidad y asesor del MOP. Es sobrino del Ex Presidente de la CNT. José Artigas D'Elía. Tendencia izquierdista (alega ser nacionalista popular) (FICHA EMINT)

11/7/80 Según documento ININT 12/80 de S-2 FUSNA, en 1974 integraba en Bs. As. un núcleo del GAU con Mario Martínez, C.L. y L.Q., atendido por V.B. (FICHA EMINT)

2/8/82 Según prensa de "El Día" figura en lista de desaparecidos en la Argentina la cual será realizada próximamente por la Comisión de Derechos Individuales del Consejo de Estado (FICHA EMINT)

22/7/82 Una denuncia de su desaparición el 21/12/77 en la República Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. (Prensa "El Día"). (GAU 048)

22/10/90 Según Comisión Investigadora del Parlamento sobre violación de los DD.HH. (1985) y el origen del documento es J.M.I., figura como desaparecido en Bs. As. Argentina el 22/12/77, según denuncia radicada por SERPAJ ante la comisión, fue secuestrado junto con su esposa por personas de particular fuertemente armadas según vecinos fue torturado; sus padres abandonaron el país, regresaron el 9/2/78 (FICHA EMINT) Declaraciones del anotado.

Apellido Paterno: D'ELÍA

Apellido Materno: PALLARES

Nombre (s): Julio César

Documentos: C.C. AQB 5112 C.I. 1.061.560

Domicilio: Luis Piera 1807 apto. 13

Lugar y fecha de nacimiento: 26 años (73) 28/9/46

Profesión: Ayudante de Contador

Ocupación: Ministerio de Obras Públicas

Otras actividades: Economista

Actuación: Integra Comité Funcionarios y socios de la asociación cristiana de jóvenes del Frente Amplio.

Ideología: Integrante GAU

Estado civil: casado

Nombre del cónyuge: Casco Ghelfi, Yolanda Iris (F. Nac. 28/12/45)

Padre, nombre: D'ELÍA CORREA JULIO CÉSAR

Madre, nombre: PALLARES MARÍA RENÉ

Estudios: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Otros datos: SOBRINO DE JOSÉ ARTIGAS D'ELÍA (Ex Presidente de la CNT. Alias "PELADO").

Suegro: Tomás, Suegra: Vulmera

LEGAJO

EMINT

FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES

7/6/71- El Popular. Pág. 14. Firma adhesión al Frente Amplio.

30/6/71- El Popular, pág. 6. Participa en el acto organizado por el Comité de Funcionarios en Mercedes 1604

8/9/73- A. de Detenidos. P.N.N. Detenido. Pasa al Resna.

16/3/73- Con fecha 12 de abril se le fue concedida licencia sin goce de sueldo por período de 30 días para ir a Bs. As. El 13 de mayo ya vencida, presenta por intermedio de su apoderado, una nueva solicitud de licencia por 60 días más por lo que se solicitó antecedentes al SID y dicha solicitud fue denegada

24/9/76 J.C.J. Éste figura en un cuestionario de pregunta que efectúa el Ministro de Transporte y Obras Públicas a solicitud de la J.C.J. al Cr. A.F.B. VER: 9196

24/1/78 Inf. Confidencial. FUSNA. 1969. Responsable del núcleo de Ciencias Económicas actualmente en Bs. As.

7/12/79 R. de Antecedentes. DIPRE. 1973. Profesor de la Universidad y asesor del M.O.P. Es sobrino del Ex Presidente de la CNT José Artigas D'Elía. Tendencia izquierdista (alega ser nacionalista popular).

11/7/80 ININT 12/80. S-2 FUSNA En 1974 integraba en Bs. As. un núcleo del GAU con Mario Martínez, C.L. y L.Q., atendido por V.B. Ver: 5159

2/9/82. Rec. Prensa. "El Día" figura en lista de desaparecidos en la Argentina la cual será estudiada próximamente por la Comisión de Derechos Individuales del Consejo de Estado.

22/10/90 Comisión Investigadora Parlamentaria sobre Violación de los DDHH (1985). J.M.I. (nro.1), figura como desaparecido en Bs. As. Argentina el 22/12/77, según denuncia radicada por SERPAJ ante la comisión, fue secuestrado junto con su esposa por personas de particular fuertemente armadas según vecinos fue torturado; sus padres abandonaron el país, regresaron el 9/2/78

Carpeta: GAU Nro. 048

Apellidos y nombres: D'ELÍA PALLARES, Julio César

Domicilio: 9 de Julio 1130, 12° Dpto. "G". San Fernando

Apodos: "PELADO"

C.I.: 1.060.560

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: 28/9/46 (ROU)

Prof. Ocup.: Economista

Estudios cursados: Facultad de Ciencias Económicas (economista) terminada.

DATOS FAMILIARES

Estado civil: casado

Esposo/a: Yolanda Iris CASCO

Nacido/a: 28/12/45 (ROU)

Padre: Julio César

Madre: María René

Suegro: Tomás

Suegra: Vulmera GHELFI

ANTECEDENTES

17/4/78. FUSNA. En 1969 se integra al MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitario), por intermedio de C.L. Es elegido Secretario General del CECEA (Centros de Estudiantes de C. Económicas). En el mismo participa en esa calidad en la Convención Anual de FEUU: Lo invita a ingresar al GAU C.P. En ese entonces es designado por el centro de Estudiantes para integrar el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en representación del orden estudiantil. Los integrantes del GAU que militaban en Facultad eran: C.B., C.P., C.L., A.A. y A.N. Como ya se desempeñaba como docente de la Facultad, militó fundamentalmente a nivel del Consejo, trabajando para la implantación del Plan de Estudios 66, que comenzaba a aplicarse ese año.

Hasta 1971 se desempeña como Secretario de Asuntos Universitarios del GAU. En ese año es propuestos por el CECEA para desempeñar el cargo de elegido de FEUU ante el Consejo Central de la Universidad, cosa que hace durante 18 meses. Participa en la Comisión de Asuntos Docentes del Consejo Directivo Central. En 1971 renuncia a dicho cargo para dedicarse de lleno a la campaña preelectoral del Frente Amplio, trabajando en la comisión de programa del mismo, participa en la elaboración del programa del mismo. Participa en la Comisión del Frente Amplio de los GAU, junto con M.P., J.A., E.M., A.E. y S.P. La tarea era impulsar la formación de comités de bases en la zona céntrica coordinando el trabajo de otros GAU de dicha zona, como J.B., J.I., A.B., A.G., M. y E.A. En 1972 al constituirse la Gremial de Docentes de la Fac. de C. Económicas, pasa a ser Secretario de la misma. Desde entonces es miembro de Consejo Federal de la Federación de Docentes del Uruguay. En el mismo lapso y por un tiempo está encargado de impulsar la “Corriente” en la zona centro, junto con D.M. y R.E. Enseguida se desempeña como miembro de la Mesa Sur de la C.N.T Además forma parte del núcleo de docentes del GAU formado por P.S., C.L., J. R. y L.C.

Como consecuencia de los sucesos de Ingeniería, el 27 de octubre de 1973, se va para Bs. Aires. En 1974 integra un núcleo con L.Q., C.L. y M.M., que es atendido por V.B. Evaluaron la actividad anterior de los GAU, recibieron y discutieron información política del URUGUAY.

A fines de 1974 comienzan a desarrollarse reuniones entre distintos grupos políticos: PC (Nico SWHUARTZ) (sic), P.S. (José DÍAZ y Reynaldo GARGANO), Lista 99 (Zelmar MICHELINI), Mov. “Por la Patria” (Wilson FERREIRA y Héctor GUTIÉRREZ FUIZ. Luego el GAU es invitado para dicha coordinación, yendo en su representación V.B. Se resuelve editar la publicación “Noticias Uruguayas”, para circulación en el exterior, para lo cual se designa una comisión integrada por GARGANO, SCHWARTZ, Alberto PÉREZ PÉREZ, GUTIÉRREZ RUIZ y él. La impresión se lleva a acabo en un mimeógrafo del Sindicato de Obreros Gráficos de ARGENTNA, por intermedio de José DÍAZ y Reynaldo GARGANO. La misma se editó hasta la desaparición de MICHELINI y GUTIÉRREZ RUIZ.

Mientras tanto se siguen desarrollando reuniones entre MICHELINI, la U.P. (C. y ERRO), DURÁN MATOS, P.C.R. (ECHENIQUE), PSR (SALLE), “Nuevos Tiempos”, uno de los grupo surgidos del MLN (T) – (NG) “M.”. Por los GAU concurren B. y L. de forma la U.A.L. (Unión Artiguista de Liberación), cuyo objetivo era la formación de un gran Frente de lucha contra la Dictadura, conformando además una corriente nacional capaz de competir con el P.C. Existe una subcomisión de prensa de la UAL, responsable de la edición del periódico “liberación”. En la segunda mitad de 1975 se le designa para integrar la Comisión de Prensa de la UAL, según resolución de la Dirección del GAU, Bs. Aires., integrada por V.B., C.L., Hugo MÉNDEZ y Raúl BORELLI.

En noviembre de 1976, con la ida al exterior de L., y la desaparición de MÉNDEZ, es llamado junto con Alberto CORSCH (sic) LAVIÑA a integrarse a la Dirección. V.B. es quien mantiene contacto con otros grupos políticos, y además el que mantiene contacto con los cubanos. Estas

relaciones últimamente muy deterioradas, por los problemas internos del GAU, por la situación dificultosa de los grupos de izquierda del URUGUAY, y por las prioridades de CUBA en ÁFRICA y ASIA. Incluso él mismo, al irse del GAU y de ARGENTINA para CUBA, plantea la posibilidad de dejar de relacionarse con los cubanos, hasta que la Organización solucionara en lo interno algunos de sus problemas. Se planteó posteriormente la posibilidad de seguir manteniendo la vinculación con B., ya que este podría brindar importantes informaciones, cosa que se haría. La información que B. podía enviar del exterior era importante, más teniendo en cuenta que en julio del 77 se había llevado a cabo una reunión del Frente Amplio en EUROPA, concurriendo por los GAU, M.P., resolviéndose la instalación de una comisión permanente en La Habana. Los planteos hechos por B., que fueron los causantes de su renuncia, fueron fundamentalmente (ilegible) con “Montoneros” y con el PCU.

En setiembre de 1977 viaja a Bs. As. G.V., planteando de parte de la Dirección del GAU a la Dirección del Regional Bs. As. que se aprobaban los siguientes planteos hechos por Bs. As.: a) discusión en toda la organización de un balance autocrítico elaborado por Bs. As., b) la convocatoria para un Congreso para fines del verano de 1978. Además se acordaba la necesidad de producir al máximo relaciones políticas con organizaciones uruguayas que no tenían actividad notoria en el URUGUAY, y cortar todo vínculo con Montoneros. En la UAL a esa altura sólo importaba definir con qué grupos de la UAL se podía trabajar. La UAL concurría por los GAU (ilegible). Se resolvió que por los problemas momentáneos de documentación, Alberto CORSCH LAVIÑA mantuviera contacto con alguien del MLN: Posteriormente al viaje de V., viaja a Montevideo José DOSSETTI, consolidando los acuerdos internos dentro del GAU. Más con la información de que además de la reunión del Frente Amplio ya señalada en DARLAN, se iba a realizar una reunión con V.B., como para recibir rápida información. A estos efectos el titular se pone en contacto con la persona que B. había dejado indicado en Bs. As. [ilegible] del Consulado de Cuba en Argentina. Le plantea a éste la necesidad de lograr contacto con el PCU. DARLAN plantea esperar, no ir por un mes al Consulado porque iba a estar muy vigilado con la visita de Cyrus VANCE, Aparicio MÉNDEZ y el Vicealmirante MÁRQUEZ. Posteriormente va dos veces más, pero DARLAN no puede atender porque está ocupado con una delegación deportiva cubana que está en ARGENTINA. Últimamente se estaba discutiendo en el Regional Bs. As., un material que se centraba en los problemas ideológicos de los GAU.

11/7/78. FUSNA. Integra una Comisión de prensa del periódico de la UAL, “Liberación”. Llega a integrar también por el GAU la Comisión de [ilegible] de “Noticias Uruguayas”.

2/5/79. S2-FUSNA. S/Nº 65 de “COMPAÑERO” de Junio de 1978: figura en una lista de desaparecidos.

6/6/79. S2-FUSNA. “DESDE URUGUAY”, 2º quincena de abril de 1978, pág. 2: fue secuestrado en Buenos Aires junto con su esposa. Enero 1979 “CLAMOR”, pág. 19. Familiares del titular apelaron a la Asamblea General de Puebla denunciando la desaparición del causante en Buenos Aires.

22/7/82. “El Día” prensa: Una denuncia de su desaparición el 22/12/77 en la Rep. Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.

14/11/84. Prensa “El Día” (Uruguay): El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el titular.

(Documento N° 27/974 del Ministerio de Obras Públicas, de fecha /1974, negando la licencia sin goce de sueldo por 60 días, solicitada por César D’Elía. Relación de antecedentes que explica la negativa. Firmada por Cnel. Wilson Jackson. Documento de 4 hojas portando sello “SECRETO”). (Transcripción de la declaración de Julio César D’Elía Pallares).

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa¹⁰.

10 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 416_0104.1984 a 416_0108-1984.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

047508-7

Ficha N°:

Confec.:

Apellidos: D'ELIA PALLARES

Nombres: Julio César

a) "Pelado"

Documentos: C/C Serie [ilegible] N° C.I. N° Dpto.

Otros Doc. Pasaporte Lib. Enrol.

Nacimiento: Fecha: 28/09/946 (2) Lugar: Uruguay

Domicilio: Calle: Luis Piera N°: 1807 Telef. Ciudad

Profesión u ocupación:

Lugar: Cargo:

Ideología política: Clasificación:

Datos complementarios: Est. civil: Casado (3) Cónyuge: Yolanda Iris CASCO

Otros familiares: Padres: Julio César y María René (4)

047508

Fs. 2

Fecha Documentos

10.6.70

"A"

Antecedentes a registrar

Delegado titular por el orden estudiantil

ante el Consejo Central de la Universidad,

designado por el Centro de Estudiantes de

Ciencias Económicas, por la Federación de

Estudiantes Universitarios del Uruguay.

4.1.74

D. 4307

24.8.67. Detenido por participar en una manifestación relámpago estudiantil (Frente Amplio).

1/1968. Colaborador financiero de

"Época."

30.8.72. En el interior de la Universidad se incautó material que establece que el causante es colaborador del Comité de (...) del Frente Amplio de estudiantes de Ciencias Económicas con la suma de \$200 mensuales.

4.1.74

D.0028

Figura en una relación de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que suscriben contratos por primera vez (1.12.73).-

1.7.74

D.1585

Se les deja sin efecto la contratación como Ayudante de Contador en el M.C.P por haber sido intimado a presentarse en un plazo de 30 días (luego de cumplir licencia sin goce de sueldo), no presentándose a trabajar. Dicha resolución tiene fecha 4.3.74.-qq-.

15.12.81

D.10371

Figura entre otros en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, de [ilegible] entrada en dicho país. Eval. A-1.- (AD).

047508

Fs. 3

Fecha Documentos

24.07.82

17100

Antecedentes a registrar

Según lo publicado por el diario "El Día",

del 27/07/82, bajo el título "Uruguayos desaparecidos en Argentina suman 114", figura el causante como "desaparecido" el 21/12/77. (GM) (LA)

03.08.82

Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)

2.8.82	Doc. 17341	17.X.979.- Su padre presenta nota ante el Ministerio de RR.EE., denunciando su “desaparición” de la ciudad de Bs. Aires, conjuntamente con la de su esposa Yolanda Casco de D’Elia.- (SS). Indica lo mismo que el doc. 17100/82.- (SS)-
3.10.83	30855/14	Indica Ídem. Doc. 17100 anotación del 24.7.82.- Eval: A-1.- (MB)
20.12.82	23125	Integra una nómina de “desaparecidos” en nuestro país, publicada por el diario italiano “La República” del 10.11.82. (ME).-
14.06.82	D. 15968	Indica ídem. a doc. 10371, aportando: fecha de “desaparecido” 22.12.977, mencionándose que su hijo “presumiblemente habría nacido en cautiverio.” Eval: F-& (M).
02.9.82	D. 18386	12.3.973- Estudiante de Ciencias Económicas; tiene una Ayudante en la Facultad de Ciencias Económicas. Profesor de
047508		Fs. 4
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
		Matemáticas en Secundaria. Militante del G.A.U y tiene contactos con el M.L.N. Sobrino de Germán de D’Elia, Profesor de Secundaria e Inspector y ex Diputado socialista. F-6
20.8.83	29314/0246 al 0254.	Año 1969. Responsable del Núcleo de Ciencias Económicas del G.A.U. Eval A-2 Ind. (1) a (4) (P).
21.12.83	32861 Pág. 013	23.3.983 – En la “Revista 10” de Buenos Aires de la fecha, en artículo titulado “El caso de las embarazadas desaparecidas”, se publica una fotografía del causante junto a su esposa Yolanda Casco, mencionándose que la misma estaba embarazada de 8 meses y medio y que fue “secuestrada” el 22 de Diciembre de 1977. Eval: A- 1 (CC).
4.1.84	D.33092/001	Indica Ídem. Docs. 10371 y 15968.- Eval: A- 1 (PS).
2.02.84	D.17708/79	Por Oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P y Ministro de RR.EE. Eval: A-1.- (LA).
47508		F5
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
10.3.84	0383/80 Págs. 006 y 015	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico “Compañero” del P.V.P del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que “fue secuestrado junto con su esposa en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 1977. Un testimonio recabado en el curso del año 1978

16/3/84 8401372 Pág. 001

en Buenos Aires indicaba que D'Elía había sido visto en un centro de reclusión de esa ciudad, con señales de haber sido torturado." Eval: B-2 (CC).

29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario "BUSQUEDA", se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978. Dicha comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como "desaparecido" desde el 22/DIC/977. Eval: A- 2 (CC).

MICROFILMADO 17 SET. 1984

Ministerio de Defensa Nacional. Sábana GAU.¹¹

048- D'Elía Pallares, Julio.

a) "El pelado."

- 1969 responsable del núcleo de ciencias económicas.
- 1972/73 Profesor de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas.
- Posteriormente se fue para Buenos Aires.

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL¹².

Parte de Información N° 30. Oficial de Enlace con Ministerio de Obras Públicas. Corresponde al período 1/15 de junio de 1974.

(...).

II.- PERSONAL

DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO JULIO CÉSAR D'ELÍA PALLARES.- Con fecha 14 de junio de 1974 el Sr. Ministro de Obras Públicas resuelve dejar sin efecto la contratación como ayudante de contador a Julio César D'Elía Pallares. (ANEXO N° 2). Se adjunta como antecedente de esta medida adoptada el Oficio N° 27/974 de fecha 10 de junio de 1974 elevado por esta oficina al ESMACO (ANEXO N° 3).

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio N° 27/974

Montevideo, 10 de junio de 1974

Sr. JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

Cumple funciones como ayudante de contador en este Ministerio, el Sr. Julio César D'Elía Pallares, contratado con fecha 7/11/73 e incluido en la reválida anual para el año en curso por las autoridades de este Ministerio aún conociendo con anterioridad sus antecedentes antinacionales. No bastando con esa atención a dicho funcionario, se ha detectado:

- que con fecha 12 de abril ppdo. se le fue concedida licencia sin goce de sueldo por un período de 30 días para desplazarse a la ciudad de Buenos Aires.- (ANEXO N° 1).
- que dicha licencia otorgada directamente por el Sr. Subsecretario, no siguió el trámite previo por las oficinas correspondientes como se puede observar en la fotocopia adjunta.-

11 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 627_0080-1985.

12 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 754_2328 y 754_2335 a 754_2337.

-que el 13 de mayo ppdo. y ya vencida la licencia referida precedentemente, el Sr. Julio César D'Elía Pallares, presentó por intermedio de un apoderado que acreditó ser Julio César D'Elía (...) una nueva solicitud de licencia por el término de 60 días (ANEXO N°2)

- que según una nota borrador adjuntada a los expedientes, esta licencia se le concedería.

-que en este período el suscrito fue informado que el funcionario D'Elía obtuvo una beca a Francia, promocionada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre el tema "ECONOMÍA Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE"

- que fue presentada ante la O.E.A. por el Ministro de Obras Públicas Ing. Eduardo Crispo Ayala.

-que consultado el Ministro sobre el tema manifestó su ignorancia.

-que solicitados los antecedentes de D'Elía al SID fueron proporcionados los siguientes: "24/8/67, fue detenido en 18 de Julio y Yi por integrar una manifestación relámpago estudiantil provocando desórdenes. Esta manifestación se realizó en un Comité de Base del Frente Amplio. 1/968, se establece que es colaborador financiero de "EPOCA".- 30/9/72, en el interior de la Universidad se incautó material que establece que es colaborador financiero del Comité de Base del Frente Amplio de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración con \$200 mensuales.- Ultimamente delegado de la FEUU ante el Consejo Central Universitario"

-que por las razones antedichas el suscrito intervino en el caso ante lo cual se le fue denegada la última licencia al funcionario D'Elía (ANEXO N°3).-

El suscrito considera, salvo mejor opinión de la superioridad, efectuar los contactos necesarios con la OEA y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para trabar dicha Beca, que según información iniciaría el 9 de setiembre de 1974.-

Saluda a Ud. atte.-

Cnel. Wilson Jackson

Observaciones

República Argentina. Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Embajador Mateo Magariños. Testimonio de María Renée Pallares (En el libro *Desaparecidos*, de José Luis Baumgartner, Jorge Durán Matos y Mario Mazzeo, pág. 157): *Concurrimos a la Embajada y nos encontramos con que nos pedían que nos viniéramos enseguida para Montevideo porque no había ninguna seguridad para los uruguayos. Magariños nos hizo algunos cuentos de terror propios de películas o seriales. A cada rato nos dejaba solos y se iba a hablar con otra gente. Era para ver si comentábamos entre nosotros.*

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Testimonio de María Renée Pallares (Libro *Desaparecidos*, pág. 266): *Cuando íbamos a presentar los escritos al Ministerio, entraba con la señora de Recagno (se refiere a Luz Ibarburu, madre de Juan Pablo Recagno, uruguayo detenido desaparecido en Buenos Aires el 02.10.1976) y el esposo. Allí nos pedían los documentos. Al rato de llegar a casa llamaba una persona; siempre era la misma voz que llamaba cuando veníamos de entregar escritos. Primero me insultaba y después me decía que lo habían matado, y nunca dejaba de decir que lo habían quemado y enterrado para que no fuera identificado.*

00.12.1977. Armada Nacional. Cuerpo de Fusileros Navales. En un interrogatorio en el FUSNA durante los primeros días de diciembre de 1977, a R.B. le muestran "papeles escritos a máquina" que parecían las actas de los interrogatorios de militantes GAU detenidos en Buenos Aires. Le dicen que la información que está viendo ha sido proporcionada por "nuestra agencia en Buenos Aires". Entre el 20 y el 25 de diciembre de 1977 le leen una lista entre la que se encuentran la mayoría de los desaparecidos en Buenos Aires. Le dicen que "los tenemos" y que "si no viene para acá van a ser liquidados". Antes

de febrero de 1978, le dicen que va a "tratar de traerlos", si es que no están liquidados". Después de una pregunta expresa, le contestan que "están todos muertos".

00.01.1978. Nace en el centro clandestino de detención "Pozo de Banfield", Carlos D'Elía Casco, hijo de Julio D'Elía y Yolanda Casco. Fue apropiado por el oficial de Inteligencia Naval argentina

Carlos Ernesto De Luccía y su esposa Marta Elvira Leiro. Recuperó su identidad a los 17 años, en 1995, como resultado de la acción de Abuelas de Plaza de Mayo. El acta de nacimiento apócrifa había sido firmada por el médico Jorge Bergés.

09.02.1978. Sus padres vuelven apresuradamente desde Buenos Aires a Montevideo, vía Punta del Este, tras las amenazas dadas por los secuestradores. No encontraron en el apartamento ningún documento, ni de identidad ni relativo a la compra del inmueble recientemente adquirido por su hijo mediante un crédito bancario del que tampoco encontraron la documentación.

00.06-07.1978. República Argentina. Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Los padres obtienen una entrevista con el Agregado Aeronáutico, Cnel. (Av.) Luis Fasana, quien les dice que sus hijos “ya estaban muertos” y que del nieto se olvidaran porque no lo iban a ver más.

06.09.1979. Universidad de la República. Circular No 129/79. Las autoridades interventoras de la Universidad le quitan la calidad de estudiante.

26.09. 2005. Armada Nacional. Inteligencia (N-II). Fue ubicada el acta de interrogatorio de Julio D'Elía, realizada posterior a su detención.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

República Argentina. Telegrama al Presidente de facto de la Nación Argentina, Tte. Gral. Jorge Rafael Videla.

República Argentina. Telegrama al Ministro del Interior, Gral. Albano Harguindeguy.

República Argentina. Telegrama al Arzobispo de Buenos Aires.

República Argentina. Telegrama al Nuncio Apostólico.

República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDHU).

República Argentina. Telegramas al Jefe de la Policía Federal y al Jefe de la Policía Provincial.

República Argentina. Ministerio del Interior. Expediente 211136.

República Argentina. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

República Argentina. Consulado de Uruguay en Buenos Aires.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.

República Oriental del Uruguay. Estado Mayor Conjunto (ESMACO).

República Oriental del Uruguay. Armada Nacional. Servicio de Inteligencia.

República Oriental del Uruguay. Fuerza Aérea Uruguaya.

27.03.1980. República Oriental del Uruguay. Embajada de los Estados Unidos. En entrevista con los señores Gordon (primer secretario) y Wolf, éstos manifiestan al padre de Julio D'Elía que, de acuerdo a la información recibida del FUSNA, su hijo había sido trasladado a Uruguay y que tanto él como su nuera estaban muertos. República Oriental del Uruguay. Embajadas de Gran Bretaña e Italia. Y demás embajadas extranjeras acreditadas en Uruguay.

Denuncias

Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2764.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Isidro. Juzgado. Habeas Corpus.

República Argentina. Tribunales.

03.01.1978. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Martín. Juzgado Federal. Habeas Corpus

04.04.1979. República Argentina. Habeas Corpus.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo No. 1716.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías

Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 46.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo II, Acta N° 24, Folios 700-727; Tomo IV, Ficha de Identidad, Fojas 183; Tomo VII, Fojas 1391.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

27.12.1999. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Juzgado de San Isidro. Ley No 24411.

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidos en centros clandestinos de detención. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JULIO CÉSAR D'ELÍA PALLARES (C.I. 1.061.560-5), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido, el día 22 de diciembre de 1977, junto a su esposa embarazada Yolanda Casco – también desaparecida-, en su domicilio de la Avenida 9 de julio 1123, apto. 2 B, localidad de San Fernando, en la ciudad de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Existen indicios que permiten suponer que habría estado dentro del grupo de uruguayos detenidos en CENTRO DE OPERACIONES TÁCTICAS No 1 (COT 1 MARTÍNEZ) y BANFIELD.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

26.09.2005. Comando General de la Armada. OF COMAR N° 277/26/09/05.

RESERVADO.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina. Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina. Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta las investigaciones realizadas por los Señores Almirantes responsables de los Grandes Mandos con Unidades que tuvieron relación con los hechos que se tratan de aclarar; datos de archivo y entrevistas a Personal Superior y Subalterno de la época en que sucedieron los hechos.- Se considera de importancia la búsqueda de antecedentes y datos de archivos realizados en distintas Unidades y que trajo aparejado, la obtención de documentos que se consideran, aportan datos valiosos para aclarar situaciones de detención y en algunos casos desapariciones de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.- Saluda a Usted atentamente.-

Vicealmirante Tabaré Daners Eyras

Comandante en Jefe de la Armada

Este informe presenta lo averiguado respecto al destino de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina partiendo de lo manifestado de la Comisión para la Paz y de lo publicado en el libro “a todos ellos”. La búsqueda de información se orientó hacia fines de 1977, a la detención de un

ciudadano argentino perteneciente al Movimiento Montoneros, que desencadenó la caída de los militantes de los Grupos de Acción Unificadora y otros, y que, al mismo tiempo, profundizó las relaciones entre las inteligencias operativas de las Armadas del Río de la Plata. La información recabada surge de datos de archivo, informaciones de prensa, publicaciones emanadas de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, investigaciones en ámbitos del Comando de Flota, Prefectura Nacional Naval y Estado Mayor General y entrevistas a personal superior y subalterno de la época en cuestión. Resumen Sumario:

Tras analizar la información recabada se arribó a las siguientes conclusiones:

- 1. Existió coordinación e intercambio de información entre el FUSNA y la ESMA y entre los organismos de Prefectura de ambos países, no existiendo registros ni testimonios que permitan inferir vínculos con otros órganos argentinos.*
- 2. El ciudadano argentino Óscar DE GREGORIO fue detenido por efectivos de la Armada Nacional y entregado a la Armada Argentina previa coordinación gubernamental.*
- 3. Las detenciones del matrimonio Michelena- De Gouveia y de Fernando Martínez Santoro, ocurridas en Buenos Aires a mediados de 1977, habrían sido realizadas por un organismo policial argentino identificado como “P.P.- B III”. Los ciudadanos desaparecidos Corchs, D’Elia, Borelli, Moyano y Sobrino, detenidos a finales de diciembre del mismo año en la Argentina, posiblemente también. No se descarta que los restantes uruguayos detenidos en ese mes hayan seguido el mismo proceso.*
- 4. Probablemente efectivos del organismo policial mencionado en el numeral anterior haya dado muerte a Luis Fernando Martínez Santoro en una fecha cercana y posterior al 30 de agosto de 1977.*
- 5. Las detenciones de los integrantes de la “Regional Buenos Aires del GAU”, quienes estaban bajo vigilancia desde la caída de Michelena, De Gouveia y Martínez Santoro, posiblemente precipitaron a partir de la captura en Uruguay de De Gregorio y una célula del Movimiento Montonero y la caída del GAU en Montevideo.*
- 6. No existen indicios de traslados de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina a Unidades de la Armada Nacional, ni de uruguayos detenidos por la Armada Nacional a Buenos Aires.*
- 7. Los oficiales de la Armada entrevistados manifestaron no haber estado en los Centros Clandestinos de Reclusión conocidos como “Pozos de Quilmes y de Banfield” lugares de detención de los uruguayos detenidos en diciembre de 1977 de acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz.*
- 8. Durante 1978 un ciudadano de nacionalidad argentina detenido por nuestra Prefectura fue entregado a su similar argentina, no existiendo registro de la identificación del mismo.*
- 9. El empleo de apremios físicos en el FUSNA como método de interrogatorio no fue sistematizado. Estas prácticas se llevaron a cabo, casi con exclusividad, a partir de mediados de la década del 70 y fueron resistidos en forma explícita y frontal, por la casi totalidad del Cuerpo de Oficiales de esa Unidad.*
- 10. Como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, tanto los registros consultados, como las averiguaciones personales efectuadas, como las informaciones recabadas de los diferentes medios y organizaciones, permiten expresar que no existieron decesos o desapariciones en el ámbito de la Armada Nacional.*

ANEXO 5 - CRONOLOGÍA DE LAS DETENCIONES DE 1977

14/06/77 Buenos Aires Son detenidos en su domicilio en Avellaneda los esposos José E. MICHELENA BASTARRICA y Graciela S. DE GOUVEIA GALLO en un procedimiento oficial llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de la Seccional N° 4 de San Isidro, donde estuvieron detenidos por lo menos hasta el 31 de julio de 1977; la Comisión para la Paz estableció además que existen indicios que permiten suponer que posteriormente estuvieron detenidos en el CCD Banfield. Durante el desarrollo de la investigación realizada por la Armada Nacional, se encontró una copia de un documento originado por alguna fuerza anti subversiva de Argentina (posiblemente policial por la terminología y procedimientos empleados) cuyo asunto se titula

“Operativo Contrasubversivo GAU”. El mismo, de 41 páginas, en la primera, fechada 28-6-77 y encabezada por la inscripción P.P.

B. III, consigna la información de que en esa fecha se detuvo a José Enrique Michelena Bastarrica resumiendo en las páginas siguientes sus declaraciones, las que sumadas a la documentación incautada en su domicilio, deja en claro los orígenes, programa y organización del GAU, y queda identificado Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO, y horario y lugar de citas con “Gabriel”. En el documento de referencia no se hace mención alguna a la detención y declaraciones de la esposa de MICHELENA. Hasta el momento se desconocen los detalles respecto a cómo llegó el documento a la Armada, presumiéndose que fue producto de la coordinación y cooperación entre agencias, lo cual era común en la época.

29/07/77 Buenos Aires Es detenido en su domicilio Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO (hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna información subsiguiente a este hecho). En el documento argentino anteriormente mencionado, en un folio fechado 8-8-77, se detalla la detención de Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO y la información que surge de su interrogatorio y material incautado, destacándose que se logró determinar que formaba parte del “Núcleo de Base N°” junto con MICHELENA que era el responsable y quien lo había “enganchado”, y con quien colaboraba en la confección de un “Boletín Informativo” de la organización. El Núcleo estaba dirigido y supervisado por “Gabriel” (se trata de Alberto CORCHS LAVIÑA), determinándose su dirección (la misma en que sería detenido en diciembre) y lugares y horarios para citas con él. Menciona que en su domicilio mantuvo reuniones con los ya nombrados, y que “aguantó” a “Leopoldo” (se trata de Víctor L. Baccheta) por un mes, antes que éste saliera del país. En un folio fechado 16-8-77 se resumen los avances en el caso mencionando que las citas resultaron negativas, que “Gabriel” es considerado un “blanco verdaderamente rentable” ya que permitiría el acceso a la “REGIONAL BUENOS AIRES del GAU”, y que no se ha podido proceder a su detención por el problema de las “zonas liberadas” (se trata de áreas bajo el control de determinada fuerza antisubversiva donde no puede operar otra para evitar la interferencia mutua). Existe otro folio del mismo documento, fechado 30-8-77, donde se reinterroga a MARTÍNEZ SANTORO, éste es de muy difícil lectura debido a la poca claridad de la escritura, sin embargo en el último párrafo de las conclusiones puede leerse: “...sugiriéndose para con el causante una “D.F.” por no considerárselo de interés para la prosecución de la investigación”. Si bien se desconoce que significa DF, puede inferirse de acuerdo al contexto de la frase y en conocimiento de que nadie más tuvo contacto con Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO luego de esa fecha, que en ese momento se estaba sugiriendo su Disposición Final. Cabe agregar que en el último folio de este documento hay un organigrama de los GAU donde ubica dentro del Comité Central de la Regional Buenos Aires a Julio D'ELIA y a “Gabriel”, dependiendo de éste aparecen 4 Núcleos de Base, estando relleno únicamente el primero donde aparece como responsable José Michelena seguido su nombre por la letra (d), subordinado a éste Fernando Martínez (sin letra posterior alguna) y finalmente “NG “Graciela” G de Michelena (d)”, la interpretación de lo asentado para este Núcleo de Base parece ser que tanto José Michelena como su señora se encontraban detenidos (d) al momento de la redacción del documento, mientras Fernando Martínez ya no lo estaba.

16/11/977 Colonia Es detenido y trasladado al FUSNA el líder montonero Óscar DE GREGORIO, entre sus pertenencias el detenido portaba la Cédula de Identidad de una ciudadana uruguaya.

19/11/977 Montevideo Es allanada la finca sita en Berlín 3526, en la misma es detenida la titular de la C.I. incautada a DE GREGORIO y el hermano de ésta, y se requisó profuso material perteneciente al GAU, la joven fue posteriormente liberada mientras su hermano fue procesado por la Justicia Militar.

20/11/977 01/12/977 Montevideo A partir de esta detención, FUSNA realiza más de 50 operativos durante los siguientes 12 días que culminan en el procesamiento de la mayor parte de los integrantes del GAU que se encontraban en Montevideo ante la Justicia Militar; ésta dispuso el lugar de reclusión (24 procesados). Del análisis de las actas de declaración de los integrantes del GAU detenidos en Montevideo sólo surge información sumaria respecto a la regional Buenos Aires no existiendo datos que por sí solos permitan realizar procedimientos en Buenos Aires.

14 y 15/12/977 Montevideo Caen en diversos operativos realizados por las Fuerzas Conjuntas en Uruguay, varios integrantes del Movimiento Montoneros, resultando 3 muertos (2 por autoeliminación con píldoras de cianuro) y 4 detenidos (el libro "A todos ellos" aumenta el número en 3 argumentando que estos fueron enviados clandestinamente a Argentina). Si bien no se ha encontrado documentación probatoria, se justifica el establecer la hipótesis de que la captura de DE GREGORIO y la de los otros Montoneros que actuaban en Uruguay estuvo relacionada. Asimismo, es admisible deducir que en cualquier Órgano Coordinado de Argentina donde se analizara la caída en Uruguay de una importante célula del Movimiento Montonero, no dejarían de correlacionar a la misma con el GAU, considerando la masiva detención casi simultánea de sus integrantes a partir de la captura de un líder montonero. Una vez admitido esto, es lógico comprender que el órgano que tenía en su poder datos respecto a la Regional GAU en Buenos Aires diera prioridad a la detención de los integrantes del mismo, ya no se trataba de un Movimiento menor de uruguayos, ahora estaban directamente relacionados con Montoneros.

17/12/977 Montevideo Buenos Aires El detenido Óscar DE GREGORIO es entregado a la Armada Argentina, la que lo recoge en el Puerto de Montevideo mediante vuelo de helicóptero y lo traslada a la ESMA.

21 al 30/12/977 Buenos Aires son detenidas 26 personas pertenecientes o vinculadas al GAU (14 integrantes del GAU, 1 de AMS, 4 del PCR y 7 del MLN y 26M) por alguna fuerza antsubversiva argentina (posiblemente pertenecientes a la Policía Provincial dados los CCD empleados, de acuerdo a testimonios recogidos en el libro "A todos ellos" habrían sido: COT 1 Martínez, Brigada de Banfield, y Brigada de Quilmes). Se ubicaron copias de declaraciones hechas en Argentina por los siguientes ciudadanos desaparecidos: Alberto CORCHS LAVIÑA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Eduardo BORELLI CATTÁNEO, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI y Alfredo MOYANO SANTANDER.

Se desconoce cómo y cuándo llegaron estos documentos a la Armada, el tipo de redacción, formato y papel empleado permite inferir que habrían sido originados en el mismo órgano policial que había detenido a MICHELENA, DE GOUVEIA y MARTÍNEZ SANTORO. Se destaca que ninguno de los 26 ciudadanos uruguayos detenidos en esa oportunidad fue visto en la ESMA ni en ningún otro CCD relacionado con la misma.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986. De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúmplame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza

Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas. Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1. Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente. Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada. De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del

derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973. En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos. Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creo la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil. Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país. Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

22.10.1999. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Juzgado de San Isidro. Ley N° 24321.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 1.250.351-3.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 26 años.

Fecha de nacimiento: 31.12.1950.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casada.

Hijos: 2.

Domicilio: Leguizamón N° 3814, Buceo, Montevideo (en Uruguay). Arenales N° 1503, Avellaneda, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante: Escuela Universitaria de Servicio Social. Universidad de la República.

Ocupación: Jardín de Infantes San Pedro, Montevideo (en Uruguay). Empleada en una panadería en Avellaneda y voluntaria en la guardería Alfonsina Storni, del mismo barrio, Buenos Aires (en Argentina).

Alias:

Militancia: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Frente Amplio (FA). Delegada de Comité de Base en la Coordinadora “M” del Frente Amplio.

Detención

Fecha: 14.06.1977.

Lugar: En su domicilio, Arenales N° 1503, Avellaneda, Buenos Aires. Argentina.

Hora: Entre las 3 y las 4 de la madrugada.

Reclusión: Centro clandestino de detención ubicado en los fondos de la Comisaría No. 4 en Barrancas de San Isidro donde estuvo por lo menos hasta el 31.07.1977. También podría haber estado detenida en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Circunstancia: Detenida en su domicilio junto a José Michelena (esposo) y sus hijos, María Fernanda (5 años) y Alejo (3 años). Los niños fueron dejados con vecinos que posteriormente los entregaron a sus abuelos. Los vecinos declararon que los responsables del operativo les dijeron que buscaban a un matrimonio paraguayo y, al indicarles que en esa casa vivía un matrimonio uruguayo, se dirigieron allí y los arrestaron. Participaron del operativo dos hombres uniformados, pertenecientes a las fuerzas de seguridad argentinas y un tercero de civil, que se movilizaban en tres autos, uno de ellos un Peugeot de color blanco.

Testigos: Vecinos, María Fernanda Michelena (hija) y Alejo Michelena (hijo), Agente policial Pedro Guallini (en 1977 revistaba en la Comisaría de la Seccional N° 4 de San Isidro).

Testimonios: Testimonio de Monseñor Manuel Eguiguren, Obispo Auxiliar del Beni, Bolivia, a solicitud del grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, en Cocapirua-Fátima, Bolivia, (09.02.2001): *Siendo fraile de la Orden Franciscana Menor, estuve en la Parroquia de Tierra Santa, Montevideo, hasta el año 1975. En ese tiempo mantuve relación con la familia Michelena-Bastarrica, integrantes de la comunidad antedicha. A partir del año 1976 presté servicios en la ciudad de Buenos Aires. Aquí mantenía contactos con la pareja Luis (sic) Michelena y su esposa Graciela. Durante el año 1977 recibí la visita de los antedichos, dos días antes de su desaparición. Enterado de que ellos habían sido detenidos, me preocupé de saber qué había sucedido, según los datos aportados por una vecina de la pareja, un grupo de paramilitares se hizo presente en el edificio de apartamentos y preguntaron si allí vivían paraguayos. La vecina contesta que ella no conocía paraguayos, pero que sí vivían uruguayos. Los paramilitares expresan que da lo mismo y preguntan en cuál apartamento y proceden a detener a la pareja.*

Testimonio de Ruth Bastarrica, (suegra), ante la Cámara Federal de San Martín (03.08.84): *Se sabe que ambos (De Gouveia y Michelena) el día 14 de junio de 1977 fueron secuestrados de su domicilio por un grupo de personas armadas que se encontraban vestidas de particular (...), el grupo estaba formado por diez personas aproximadamente, los que se movilizan en tres automóviles, uno de ellos era un Peugeot. Las personas aludidas manifestaron ser policías.*

Testimonio en nota manuscrita de Pedro Guallini (s/f)¹⁴: *Cuando me presentaba a mi turno (...) me comunica que cubrían la comisaría dos hombres de Caballería y dos de Infantería por la razón de estar detenidos "extremos", denominación que se le da a los subversivos. Al tomar mi servicio me confirma (...) que (...) se encontraban en los calabozos del sótano una cantidad aproximada a 15 personas según le afirmaron ser peligrosos, y que los trajeron del C.O.T.I. (Comando Organizaciones Tácticas e Inteligencia) "de Martínez" que está situado en Avenida del Libertador y Repetto. Me dijo que estaban encapuchados y atados de manos. Pasaron los días y no supe nada de los detenidos hasta que un día me comunican que tenía que ocupar el puesto de cabo de guardia porque el cabo Ibarra salía de vacaciones. Fue así como conocí a los muchachos. Bajé con Ibarra para que me enseñara cómo hacer para sacarlos al baño (siempre sin darles nada para comer, únicamente tomaban agua). Fue cuando vi que estaban en un estado deplorable. Conociendo casos de torturas o apremios ilegales me di cuenta que los torturaron con picana. Pasan los días (...). Una noche llegaron a la Comisaría cuatro personas que según me dijeron uno de ellos era Juez (...). (Quiero aclarar que fue el primer día que el Comisario bajó a conocer los presos). Esta gente bajó a pesar de que en la puerta de los calabozos decía "Área Restringida - Prohibido pasar". Cuando se fueron me llamó el Comisario para decirme que les diera de comer y al decirle que no tenía nada para darles el mismo Comisario me dio 1.000 pesos ley para que comprara. Fue su primera cena. Los chicos me querían entregar una carta pero no me quería comprometer hasta que al fin cedí con la promesa que no dirían nada. En la lista había varios números de teléfono y algunas direcciones (...) Con el paso del tiempo me pusieron en el horario de 22 a 6 y me entero que teníamos que llevar a algunos detenidos al Arsenal Esteban De Luca con motivo de ser juzgados por una Junta que provenía de Santa Fe. (...). Allí estuvieron tres días entre interrogatorio e interrogatorio (...). Volvimos a la Comisaría y todo siguió normal por largo tiempo hasta que vinieron del C.O.T.I y llevaron de a dos o tres, pero los traían otra vez al otro día y según los chicos no los tocaron para nada (...). Cuando llegué un día me comunicaron que se llevaron a uno que conocía por el apodo de "Chileno". Después llevaron junto conmigo a una chica embarazada a la Brigada Femenina de San Martín*

ya con dolores. Después llevaron de a dos o tres con el camión celular de Remisión Carcelaria a Mercedes, Provincia de Buenos Aires, según me enteré (...). El jefe de Combate del Área L/20, Coronel De la Vega, fue quien venía a preguntar por ellos y fue uno de los que juzgó a los chicos.

Testimonio en esquila manuscrita de Pedro Guallini (12.10.1979): *Yo, Pedro Antonio Guallini, ex agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, (...) declaro que: haber estado en contacto con los detenidos María Elena San Martín (...) y Roberto Claudio Valetti (...) cuando prestaba servicios en la Comisaría de San Isidro 4a. "Las Barrancas" en el período de tiempo comprendido entre el 1o de julio hasta el 30 de agosto aproximadamente del año 1977, siendo los oficiales de la Comisaría las siguientes personas: Comisario Guillermo Néstor Díaz (...). Los detenidos estaban en un sótano que constaba de cuatro calabozos a los que se accedía mediante puerta que se encontraba a continuación de los calabozos comunes. En las puertas de abajo leía la siguiente inscripción "Ejército Argentino – Área Restringida". Los detenidos se encontraban maniatados y cubiertas las cabezas con capuchas.*

Testimonio de Pedro Antonio Guallini (22.01.1986): *Preguntado si reconoce a las personas cuyas fotografías (...) se le muestran (corresponden a José Michelena y Graciela De Gouveia) (...) diciendo que no las reconoce ni recuerda haberlas visto entre los detenidos (...), desea aclarar que un primer grupo (de los dos que tuvo oportunidad de controlar) lo constituían aproximadamente quince personas distribuidas en cuatro calabozos que habrían permanecido poco más o menos dos meses en período de fechas que no recuerda (...). Trasladado este grupo a lugar que ignora,*

14 Ídem.

transcurridos alrededor de quince días, ingresa un segundo grupo en el que encontraban los familiares de San Martín y otros que no recuerda. (...).

Testimonio de Pedro Antonio Guallini en San Martín (27.07.1987): (...) *Aclara que no estuvo a cargo, sino que simplemente los custodiaba, de dos grupos de detenidos; uno del año 1976 y otro de 1977 (...) que lo que lo motivó a ejercer de correo entre los detenidos y sus familiares, fueron solo razones humanitarias. Que todos los detenidos habían sido torturados, agrega que era evidente hasta por la forma de caminar tipo “pato”. Que también le fue dable observar marca de la tortura en la cara y boca. Que las custodias siempre estaban a cargo del personal policial de la Comisaría. Que el primer grupo en una ocasión fue higienizado, vestido con ropa que se le entregó y trasladado, al regreso los mismos detenidos le manifestaron que había ido al Arsenal Esteban De Luca, aclara que el viaje de ida y vuelta fue en el mismo día y que había ido a interrogatorio, pero no se los había torturado nuevamente. Agrega que según dichos de los detenidos habían sido sometidos a juicio. Que iba personal militar (...) pero no saben de qué dependencia militar provenían. Que recuerda a un Sargento Pedro Godoy, que trasladó al primer grupo por última vez, ya que no volvieron (...). Que si bien la Policía efectuaba la custodia de los detenidos, esa área de la Comisaría era depósito militar. Que lo que sabe en cuanto a los traslados de detenido y a los que hiciera referencia, como por ejemplo que fueron llevados al Arsenal Esteban De Luca o en otra oportunidad a un Regimiento de Mercedes, era por los dichos de los propios detenidos. Que tanto el primero como el segundo grupo llegaron a la Comisaría torturados y en malas condiciones físicas. Que recuerda entre las personas detenidas a los Jauregui, a Sara Mini, Poletti, la hija de Nair, a Gutiérrez, San Martín, a dos uruguayos (...). Que el último día de servicio en Las Barrancas (...), cuando ya había sido descubierto su accionar, fue trasladado a la Unidad Regional de San Martín (...). Que sabe que estos detenidos no se registraban en ningún libro de la Comisaría y que para efectuar los traslados no se presentaban lista de detenidos, sino que los llevaban a todos juntos.*

Atribuido a: Probablemente el secuestro fue realizado por agentes de la Policía Provincial de Buenos Aires.

Casos conexos: Detención y desaparición de José Enrique Michelena (espos), detenido en el mismo operativo, y de Luis Fernando Martínez Santoro, militante de los GAU, detenido el día 29.07.1977.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁵.

APELLIDOS Y NOBRES: DE GOUVEIA de MICHELENA, Graciela (1)

Cédula de Identidad:

Credencial Cívica:

Pasaporte:

Céd. de Identidad del Interior: 86784

¹⁵ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

OCUPACIÓN: *Estudiante.*

ORGANIZACIÓN:

DOMICILIO:

OTROS DATOS: *Oriental, de 29 años, casada con José Enrique MICHELENA BASTARRICA.*

1) *Extraído de ASUNTO 1-6-10-62.- ec*

Podría tratarse de: DE GOUVEIA GALLO de MICHELENA, Graciela Susana. C:C: BAB 32.160.-err.-

ANTECEDENTES

5/X/976. “Marcha” 18/X/968, pág. 5, bajo el título “Solidaridad de estudiantes de Preparatorios privados”, suscribe un manifiesto expresando su solidaridad con los estudiantes de institutos públicos, frente a la injusticia sin precedentes que sufren.-5/8/77. Según el diario bonaerense BUENOS AIRES HERALD del 3/8/77 pág. 1, la titular y su esposo, José Enrique MICHELENA, han desaparecido desde el 14/6/77. La denuncia la hizo la madre de su esposo, Ruth BASTARRICA de MICHELENA.-Ver informe de prensa 194/77 p.3 del 4/8/77. fps. Referente anotación anterior ver Cpta. de Asuntos N° 2-1-16-36.- Lbm.-

MICROFILM AGOSTO 1977

20/10/978. Con fecha 9 de enero de 1978 su padre Sr. Juan Carlos De Gouveia, eleva una carta al Sr. Ministro de RREE, denunciando la desaparición de su hija y del esposo de ésta, José Enrique Michelena, hecho ocurrido en la Rep. Argentina el día 14 de junio de 1977, averiguaciones practicadas no han arrojado resultado positivo ya que las autoridades argentinas niegan haberlos detenido.- Ver Cpta. de Asuntos N° 8-2-9-27.- Lbm.- 06/11(980: En boletín clandestino “COMPAÑERO” N° 75/979, pág. 6, figura como desaparecida junto a su esposo en Argentina, el 14/6/77.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec. 6/11/80: En diario brasileño “Coojornal” “N°. 36, pág. 7, de diciembre/78, figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay

HOJA 2

de 117 ciudadanos uruguayos secuestrado en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre los años 1977 y 1978. Ver BULTO 193.- apm/ec. 24/09/980: “Uruguay: ¿un campo de concentración? Título de un libro publicado en Brasil por la Editorial “Civilización brasileña” en 1979, y en cuya pág. 219, figura en una nómina de detenidos en el FUSNA.- Ver BULTO 306.-cdif/ec. 26/7/982. “El Día” del 22/7/82, pág. 9 Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecida: 14/6/77. ASUNTO 24-1—245.-

ABRIL 1983 REVISADO R 15.

29/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29.2.84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.-

DICIEMBRE 1988- REVISADO R-18 IC

15.6.989: “COMPAÑERO” N° 151 del 14.6.989, pág. 5, bajo el título “GRACIELA DE GOUVEIA Y JOSÉ MICHELENA”, en donde se hace referencia a la desaparición de ambos, en el año 1977 en la Rep. Argentina.- CLma.- IC

22.6.95: Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- - -5- gma.- 7/5/96. “Posdata” Nro. 85 del 26/4/96, se publica testimonio de integrantes de servicios de Inteligencia del FUSNA, durante el período 1977/79 referente a la represión en dictadura, donde se menciona a la titular como desaparecida en la Argentina junto a su esposo. hc. Ver Asunto 14-3-1-1809.-hc

REV. 1999 N° 066.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia¹⁶.

07 de agosto de 1977.

¹⁶ Ídem.

La Señora Ruth Bastarrica de Michelena denunció al Buenos Aires Herald que su hijo y su nuera (uruguayos) fueron llevados por error en un operativo de seguridad el día 14 de junio. Desde entonces han desaparecido.

La señora Bastarrica Michelena (sic) dijo:

- 1) Después de ir casi 40 veces a la Seccional de Policía donde vivía la pareja, la policía aceptó la desaparición y comenzó a tratar el caso como un secuestro.*
- 2) La Policía Federal y el ejército le aseguraron que no había nada contra la pareja y que fueron arrestados sólo para ser interrogados.*
- 3) Los vecinos le dijeron que la policía buscaba a una pareja paraguaya. La casa de la pareja paraguaya estaba vacía. Alguien sugirió que se intentara en otra dirección. Preguntaron si conocían a los paraguayos. Dijeron que no, pero que al lado vive una pareja uruguaya a quien se llevaron.*

La pareja (José Enrique Michelena y Graciela De Gouveia de Michelena) vivían en Argentina, desde mediados de 1974. Tenían sus documentos en orden, ninguno estuvo envuelto en actividad política alguna.-

Vinieron a Argentina porque encontraron mejores oportunidades para vivir. El es empleado en SACI y es muy apreciado. Graciela hace pequeños trabajos cuando sus dos hijos se lo permiten.

Los niños quedaron con unos vecinos cuando se llevaron a la pareja. Cuando Graciela pidió para telefonar a Montevideo a sus padres, se lo negaron.

Desde entonces no se sabe nada de ellos. Hacen ya cuarenta días. Vivían en la calle Arenales en Villa Echenagucia.

C.I. de él: 1.137.298

C.I. de ella: 1.250.351.

Pase el Departamento N° 3 para anotación y archivo, debiendo anotar en el Fichero Patronímico, en el fichero de las personas que se mencionan en la presente nota periodística.

*El Director Nacional de Información e Inteligencia
Víctor Castiglioni [firma].*

*Dirección Nacional de Información e Inteligencia¹⁷.
2-1-16-36*

Agosto 7 de 1977

Pase al Departamento Nro. 3 para anotaciones y archivo, debiendo anotar en el Fichero Patronímico en los ficheros de las personas que se mencionan en la presente nota periodística.

El Director Nacional de Información e Inteligencia. Víctor Castiglioni (Firma)

p. 2 - (Ficha Patronímica) MICHELENA BASTARRICA, José Enrique

p. 3 - Observaciones. Fecha de iniciada: 8 de junio de 1966

p. 4 - (Ficha Patronímica) DE GOUVEIA, Graciela

OCUPACIÓN: Estudiante

5/X/976: "Marcha" 18/X/968 pág. 5, bajo el título; "Solidaridad de estudiantes de Preparatorios privados", suscribe un manifiesto expresando su solidaridad con los estudiantes de institutos públicos, p. 5 – frente a la injusticia sin precedentes que sufren.

p. 6 – (Fotocopia del diario) BUENOS AIRES HERALD. HERALDO DE BUENOS AIRES. Wednesday, August 3, 1977

Missing couple sought

¹⁷ Ídem.

(Reportaje a Ruth Bastarrica Michelena, madre y 2 fotos de ambos)

p. 7-8 – [En letra manuscrita, parece ser la traducción del artículo del diario en inglés]

p. 9 – [Síntesis escrita a máquina del artículo] – [Denuncia realizada a los 50 días de desaparecidos].

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II).

DE GOUVEIA GALLO DE MICHELENA, Graciela Susana

DATOS PERSONALES

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Uruguay, 30/12/50

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1.250.351-3

DIRECCIÓN: No registra

PROFESIÓN: Maestra Jardinera

CÓNYUGE: José Enrique MICHELENA

OTROS DATOS: No registra

CRONOLOGÍA

1970 Se incorpora al Núcleo de Servicio Social (FICHA EMINT)

1975 Se traslada a la ciudad de Buenos Aires (FICHA EMINT)

23/6/78 En 1970 integra el núcleo de la Escuela de Servicio Social junto con R.B., C.P., O.S., L.Q. y G.C.

Durante 1970/71 integra dicho núcleo con O.S., L.Q., M.B., A.M., A.M. y G.C. En ese período era responsable de organización del núcleo, el cual estaba integrado en ese momento por G.C. como responsable político, A.M. como responsable de asuntos universitarios y M.B. como responsables de sindicales y luego en propaganda. Posteriormente en 1973 o 1974 viaja con su esposo a Argentina. En Bs. As. por lo menos su esposo siguió funcionando en el GAU. (FICHA FUSNA) 1/79 Familiares de la titular apelaron a la asamblea General de Puebla denunciando su desaparición en Bs. As. (Prensa-CLAMOR) (FICHA FUSNA) 15/10/90 Figura en una lista de desaparecidos en Bs. As. junto a su esposo según denuncia de SERPAJ en la Comisión (Com. Invest. Parlam. sobre violación a los DDHH 1985) (JMI N° 1) (FICHA EMINT)

Apellidos: DE GOUVEIA, GRACIELA SUSANA

C.I. 1.250.351-3

Lugar y fecha de nacimiento: Uruguay, 31/12/50

Profesión: Maestra de jardinera

Ideología: Int. G.A.U.

Estado civil: casada

Nombre del cónyuge: Michelena, José Enrique

ANTECEDENTES

19/1/78. Informe confidencial. FUSNA. 1970 Se incorpora al núcleo de Servicio Social. 1975 se traslada a Bs. As. Esposa de Michelena, José.

11/7/80. ININT 12/980. FUSNA S-2. 21/6/78. Entre los años 1971 a 1972 integra el núcleo de la Escuela de Servicio Social, junto con (...) (En Dossiers 5/59).

30/7/82. Rec. de prensa, "El Día". Esta figura en lista de desaparecidos en la Argentina, la cual será analizada próximamente por la comisión de respeto a los derechos individuales del Consejo de Estado. Ver recorte en Doss N° 18496

9/10/87. Carpeta "GAU" N° 253. FUSNA. Integra "Grupo de Acción Unificadora. Ver Dossier, hoja antecedente.

Ministerio de Defensa Nacional.

46352-1¹⁸

18 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 416_0081-1984.

NOMBRE: DE GOUVEIA GALLO DE MICHELENA, Graciela Susana

Edad:

Dirección: Arenales N° 1503. Avellaneda- Argentina.

CC o C. IDENTIDAD:

Estatura, Peso y Cutis:

Profesión:

Observaciones: Figura en una nómina de ciudadanos desaparecidos en la Argentina hasta el 31.8.77.- G.A.U (1).

Observaciones: La mencionada con José Enrique Michelena Bastarrica, fueron detenidos en el domicilio de Avellaneda, por civiles armados y personal militar; y al ser consultada la Policía Federal Argentina, respecto a este caso (ya que muchos similares), no se obtuvo respuesta alguna. Todos estos casos son denunciados por familiares, amigos, instituciones o medios de difusión, pero este caso fue denunciado por el Buenos Aires Herald. (Inf. del Doc. con N° 9492 de la Embajada del Uruguay de fecha 23/9/77).- (FALTA DOCUMENTO).

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
14.06.82	Doc. 15968	Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 14/6/77. Eval. F-6- Índice (1) (GM) (LA) (VL) (M)
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "Uruguayos desaparecidos en Argentina suman 114", figura el causante como "desaparecido" el 14/6/77 (GM) (LA).
03.08.82		Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)
02.08.82	D.17341	Con fecha 9.I.978, JUAN CARLOS DE GOUVEIA, padre de la causante, presenta ante el M.RR.EE, de nuestro país una nota donde denuncia la "desaparición" de la causante conjuntamente con su esposa en la ciudad de Bs. Aires. Hechas las averiguaciones al respecto por intermedio de nuestra embajada en la Rep. Argentina no se obtuvieron resultados positivos referente a la localización de estas personas.- Indica lo mismo que el documento 17100/82. Esposa de JOSÉ ENRIQUE MICHELENA BASTARRICA.- (SS)-
14.8.82	D.17761	Por gestiones realizadas por nuestra Cancillería en Argentina, se establece: fecha de "desaparición" el 14.6.77, habiendo elevado sus familiares directos, nota de reclamación por el 9.178. Habiéndose realizado diligencias para determinar su situación, se establece que no se encuentra detenido. Eval: A-1 (AD).

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
2.9.82	D.18386	Se establece que la misma, es cuñada de la reclusa María Michelena.- Eval. A-1 (Y)
24/8/83	29314/0395	1970: En informaciones referentes al

		<i>G.A.U obtenidas por el Dpto. III del S.I.D en esta fecha se establece: -se incorpora al Núcleo de Servicio Social.</i>
		<i>1975: Se traslada a Buenos Aires. Eval. A-2 (TL)-Indica (I)</i>
7.10.83	30855/14	<i>Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval: A-1. (MB)</i>
4.1.84	D.33092/001	<i>Indica ídem. doc. 15968.- Eval: A-1 (PS).</i>
2.02.84	D.17708/79	<i>Por oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M, Director de la O.C.I.P, y Ministerio de RR.EE. Eval. A-1.- (LA)</i>
46532		Fs. 5
Fecha	Documentos	<i>Antecedentes a registrar</i>
09.3.984	0383/80 Págs. 006 y 014	<i>Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico “Compañero” del P.V.P del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que fue “detenido (sic) junto con su esposo José Enrique Michelena el 14/06/977 por un grupo de hombres armados, en su domicilio de la calle Arenales 1503, Avellaneda, ciudad de Buenos Aires. Los secuestrados permitieron que sus hijos permanecieran con una vecina.” Eval: B-2 (CC)</i>
16.3.984	8401372 Pág. 001	<i>29/FEB/984- De acuerdo a lo publicado por el Semanario “Búsqueda”, se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos, en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura la causante como “desaparecida” desde el 14/JUN/977. Eval: A-2 (CC)</i>
26.4.84	0889/79 Pág. 11	<i>Aporta información ya registrada en la Ficha referente al G.A.U.- Eval: A-2 (AD)</i>
46352		Fs. 6
Fecha	Documentos	<i>Antecedentes a registrar</i>
12/07/984	8404738 Pág. 005	<i>Aporta información ya registrada en la ficha a Fojas 1 y 2 (Documento de la Embajada del Uruguay en Buenos Aires). Evaluación: A-1 (CC)</i>
23/07/984	17646/82 Págs. 044 y 045.	<i>29/JUN/979- En Anexos N° 27 y 28 del Expediente N° 575/79 del Consulado del Distrito en Uruguay en Buenos Aires, se establece: 01/08/977- Se presentan familiares ante este Consulado informando que la causante y su esposo José Enrique MICHELENA BASTARRICA fueron detenidos en su</i>

domicilio, Arenales 1503, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 14/06/977 a las 04.30 horas por varias personas (algunas de civil y otras uniformadas) y conducidos con destino conocido. Los hijos del matrimonio, de cinco y dos años de edad, fueron entregados a vecinos.

01/08/977- Por Oficios "977/921 y 977/922" se solicitan informes a la Policía Federal Argentina y Policía de Buenos Aires, respectivamente.

12/09/977- Se recibe respuesta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Nota 1576) informando que los nombrados no se hallan detenidos en el ámbito de dicha Policía, significado que se instruyó sumario caratulado "Presunta privación ilegal de la libertad" con intervención del Juez en lo Penal del Departamento Judicial

Fs. 7

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar

Lomas de Zamora, Dr. Federico Nievas Woodgate.

13/12/977- Por Oficios 2/977/1458 y 2/978/115 se reitera solicitud de informes a la Policía Federal Argentina.

28/03/978- Se recibe del Consulado General la nota confidencial H 3.2.978 (161) del 21/03/978 de la Embajada de la República, por la que se remite Oficio N° S04/978 del 14/3/978 de Cancillería (Dirección para Asuntos de Política Exterior) instruyendo efectuar gestiones pertinentes a fin de localizar a los causantes.

29/03/978- Por Oficios 273/978 y 274/978 se solicitan informes al Comando del 1er Cuerpo del Ejército Argentino y al Ministerio del Interior, respectivamente.

11/04/978- Se recibe respuesta del Comando del Primer Cuerpo del Ejército (Nota Reservada 4J8 1038/129) indicando no poseerse antecedentes sobre sus paraderos y que los nombrados no se encuentran detenidos en su jurisdicción.

17/04/978- Se recibe respuesta del Ministerio del Interior (Nota N°1120 "M") informando: "... en este Ministerio no se registran antecedentes de ninguna

Fs. 8

46352

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar

naturaleza referido a dichos ciudadanos..."

18/04/978- Por Oficio 317/978 se solicitan informes al Juez en lo Penal de Intervención, Dr. Federico Nievas Woodgate.

10/05/978- Se recibe respuesta del Juzgado en lo Penal de referencia por telegrama oficial, indicando que el Oficio de este Consulado fue girado al Juzgado en lo Penal N° 1, por incompetencia del Dr. Nievas Woodgate.

19/05/978- Se recibe del Consulado General por vía de la Embajada de la República, la Nota 160/78 DGINF del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en respuesta a la solicitud de informes cursada a la Policía Federal Argentina, expresando: "... la autoridad competente ha hecho saber que las diligencias practicadas al respecto arrojaron resultados negativos."

23/06/978- Se recibe respuesta del Juzgado en lo Penal N° 1 del Dpto. Judicial Lomas de Zamora, informando: "... pese a las intensas averiguaciones practicadas tendientes a lograr la identidad de los autores, como así también testigos o elementos que conduzcan al

MICROFILMADO 17 SET. 1984

Ministerio de Defensa Nacional. Sábana GAU¹⁹.

253- De Gouveia, Graciela.

- 1970 integrante del Núcleo de Servicio Social.

1975 se traslada a Buenos Aires con su esposo, José Michelena.-

Carpeta GAU N° 253

Apellidos y nombres: DEGOUVEIA de MICHELENA Graciela

DATOS FAMILIARES

Estado Civil: casada

Esposo/a: José Enrique MICHELENA

ANTECEDENTES

23/6/78. FUSNA. En 1970 integra el núcleo de la Escuela de Servicio Social junto con (...).

Durante 1970/71 integra dicho núcleo con (...). En ese período era Responsable de Organización.

Durante 1973 sigue siendo resp. de Organización del núcleo, el cual estaba integrado en ese momento por G.C., como Responsable político, A.M. como Resp. de Asuntos Universitarios y M.B. como Responsable de Sindicales y luego en propaganda. Posteriormente, en 1973/74 viaja con su esposo a ARGENTINA. En Buenos Aires, por lo menos su esposo siguió funcionando en el GAU.

Observaciones

00.12.1977: En un interrogatorio en el FUSNA durante los primeros días de diciembre de 1977, a R.B. le muestran "papeles escritos a máquina" que parecían las actas de los interrogatorios de militantes GAU detenidos en Buenos Aires. Recuerda claramente el interrogatorio de Michelena, el esposo de De Gouveia, detenido junto a ella. En los primeros días de 1978 le muestran dos actas levantadas en Buenos Aires. Le dicen que la información que está viendo ha sido proporcionada por "nuestra agencia en Buenos Aires". Entre el 20 y el 25 de diciembre de 1977 le leen una lista entre la que se encuentran la mayoría de los desaparecidos en Buenos Aires. Le dicen que "los tenemos" y que "si no viene para acá van a ser liquidados". Antes de febrero de 1978, le dicen que va a "tratar de traerlos", si es que no están liquidados". Después de una pregunta expresa, le contestan que "están todos muertos".

31.07.1977: Esquela manuscrita enviada por Graciela De Gouveia y José Michelena desde el centro clandestino de detención ubicado en los fondos de la Comisaría 4ª de San Isidro, que el agente policial Pedro Guallini entregó al padre de una detenida en el mismo lugar, quien lo envió a su vez en forma anónima por correo a Ruth Bastarrica, suegra de Graciela De Gouveia, y cuyo original está en custodia del Juzgado de San Isidro, Buenos Aires, Argentina²⁰:

Queridos viejos:

(Irma, Juan Carlos y hermanos)

Hijos queridos.

Estamos bien juntos. Traten de tener a los nenes con ustedes.

Díganles que los queremos mucho y que vamos a volver.

Busquen la forma de que estén bien.

Mantenemos la fe y la esperanza.

Recen mucho.

¹⁹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 627_0093-1985.

²⁰ Legajo COMIPAZ N° 24.

Un beso y un abrazo de ambos

Graciela y José

30/7/77

06.09.1986. Juez de Instrucción Militar Eduardo Carlos Rezzonico, a cargo del Juzgado No 26, actuando por delegación del Consejo Supremo de las FFAA. Solicita al Sr. Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisario General Bronislao Rogosz, le informe si en el período comprendido entre el mes de junio de 1976 y agosto de 1977 permanecieron detenidos en la Comisaría 4ta. de San Isidro una lista de personas entre las que se encuentra el matrimonio Michelena-De Gouveia.

13.10.1986. Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Responde que: (...) *no existen antecedentes que las personas mencionadas precedentemente hayan permanecido alojadas en carácter de detenidas en la Comisaría de San Isidro Sección 4ta. u otra Dependencia policial, como así tampoco el personal policial que tomó parte en la detención de los mismos.*

Gestiones

República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Jefatura de Policía.

República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Departamento Central de Policía.

República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Partido de Avellaneda. Comisaría de Villa Echeganusia.

República Argentina. Ministerio del Interior.

República Argentina. Telegrama al Presidente de facto de la Nación, Tte. Gral. Jorge Rafael Videla.

República Argentina. Telegrama al Presidente del Consejo de Guerra, Gral. Juan Carlos Basilis.

República Argentina. Consulado Uruguayo en Buenos Aires.

República Argentina. Cruz Roja.

Amnistía Internacional.

29.06.1979. República Argentina. Información sobre procedimiento seguido por el Consulado del Uruguay en Buenos Aires, en los casos de detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en los casos de solicitud de informe por desaparecidos. Síntesis del expediente elaborado por Consulado del Uruguay en Buenos Aires relativo a los ciudadanos uruguayos José Enrique Michelena Bastarrica y Graciela de Gouveia.²¹

No constan en nómina de requeridos que obra en esta Oficina Consular.

1/8/77 Se presentan familiares ante este consulado informando que los causantes fueron detenidos en su domicilio –Arenales 1503, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires- el día 14/6/77 a las 4.30hs. por varias personas (algunas de civil y otras uniformadas) y conducidos con destino desconocido. Los hijos del matrimonio, de cinco y dos años de edad, fueron entregados a vecinos.

1/8/77 Por oficios 2/977/921 y 2/977/922 se solicitan informes a Policía Federal Argentina y Policía de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

1/8/77 Por oficio 2/977/923 se informa del hecho al Consulado General y acerca de las gestiones iniciadas.

12/9/77 Se recibe respuesta de Policía de la Provincia de Buenos Aires (nota N° 1576) informando que los causantes no se hallan detenidos en el ámbito de dicha Policía, significando que se instruyó sumario caratulado “Presunta Privación Ilegal de la Libertad” con intervención del Juez en lo Penal Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dr. Federico Nieves Woodgate.

13/12/77 Por oficio 2/977/1458 se reitera solicitud de informes a Policía Federal Argentina.

16/2/78 Por oficio 2/978/115 se reitera solicitud de informes a Policía Federal Argentina.

28/3/78 Se recibe del Consulado General la nota confidencial H3-2-978 (464) de 21/3/78 de la Embajada de la República, por la que se remite oficio N° SO4/978 de 14/3/78 de Cancillería (Dirección para Asuntos de Política Exterior) instruyendo a efectuar gestiones pertinentes a fin de localizar a los causantes.

²¹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0386 a 139_0388.

29/3/78 Por oficios 273/978 y 274/978 se solicitan informes a Comando del Primer Cuerpo de Ejército y Ministerio del Interior, respectivamente, 29/3/78 Por oficio 275/978 se informa al Consulado General.

11/4/78 Se recibe respuesta del Comando del Primer Cuerpo de Ejército (nota reservada 1J8 1038/729), indicando no poseerse antecedentes sobre sus paraderos y que los causantes no se encuentran detenidos en su jurisdicción.

12/4/78 Por oficio 302/978 se informa al Consulado General.

17/4/78 Se recibe respuesta del Ministerio del Interior (nota N° 1120 "M"), informando: (...) *en este Ministerio no se registran antecedentes de ninguna naturaleza referidos a los ciudadanos uruguayos José Enrique Michelena Bastarrica y Graciela Susana De Gouveia Gallo.*

17/4/78 Por oficio 314/978 se informa al Consulado General. (...)

18/4/78 Por oficio 317/978 se reitera solicitud de informes a Policía Federal Argentina.

18/4/78 Por oficio 319/978 se solicitan informes al Juez en lo Penal de intervención Dr. Federico Nieves Woodgate.

10/5/78 Se recibe respuesta del Juzgado en lo Penal de referencia, por telegrama oficial, indicando que el oficio de este Consulado fue girado al Juzgado en lo Penal N° 1, por incompetencia del Dr. Nieves Woodgate.

10/5/78 Se recibe respuesta del Juzgado en lo Penal de regencia, por telegrama oficial, indicando que el oficio de este Consulado fue girado al Juzgado en lo Penal N° 1, por incompetencia del Dr. Nieves Woodgate.

12/5/78 Por oficio 410/978 se informa al Consulado General.

19/5/78 Se recibe del Consulado General, por vía de la Embajada de la República, la nota N° 160/78 DGINF del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en respuesta a la solicitud de informes cursada a Policía Federal Argentina, expresando: (...) *la autoridad competente ha hecho saber que las diligencias practicadas al respecto arrojaron resultado negativo.*

19/5/78 Con número de orden 452/978 se devuelven al Consulado General la nota precitada, habiéndose tomado debida nota de la misma.

23/6/78 Se recibe respuesta del Juzgado en lo Penal N° 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, informando: (...) *pese a las intensas averiguaciones practicadas, tendientes a lograr la identidad de los autores, como así también testigos o elementos que conduzcan al esclarecimiento del ilícito investigado, éstas han tenido resultado negativo (...).*

23/6/78 Por oficios 574/978 se informa al Consulado General.

SITUACIÓN ACTUAL: se desconoce paradero de los causantes, no habiendo sido localizados por autoridades argentinas competentes a la fecha.

12.08.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gestiones realizadas por la Cancillería referente a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina²².

Montevideo, 12 de agosto de 1982

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA GENERAL DON GERMÁN DE LA FUENTE

Presente:

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme al señor Director a efectos de poner en su conocimiento las gestiones realizadas por la Cancillería referentes a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina. (...)

ESTANISLAO VALDÉS OTERO

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

GESTIONES EFECTUADAS POR LA CANCELLERÍA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE CIUDADANOS URUGUAYOS RADICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

²² Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0814 a 139_0819.

A solicitud de familiares directos de los uruguayos que se mencionarán a continuación, la Cancillería realizó gestiones a través de la Embajada en Buenos Aires ante las autoridades argentinas competentes.

Dichas gestiones tuvieron por objeto recabar información acerca del paradero de las referidas personas.

En todos estos casos las diligencias practicadas arrojaron resultado negativo, no encontrándose ninguno de ellos bajo detención. (...)

MICHELENA, José Enrique; DEGOUVEIA DE MICHELENA, Graciela: Fecha de desaparición 14.6.77; nota de reclamación del 9.1.78. La autoridad argentina que informó fue la Policía de la Provincia de Buenos Aires, también la Policía Federal y Ministerio del Interior. (17.4.78).

República Oriental del Uruguay. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

24.05.1999: Se presentó ante la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental de Montevideo una solicitud para incluir los nombres de José Enrique Michelena y su esposa Graciela de Gouveia en dos calles del Buceo. Resolución: Denomínase la actual calle B desde Santiago Rivas hasta Av. Rivera con el nombre de Graciela de Gouveia de Michelena. Denomínese a la actual calle E desde Santiago Rivas hasta Av. Rivera con el nombre de José Enrique Michelena. Ambas calles se cruzan a la altura de la plaza pública, sin nombre, que divide los complejos habitacionales Unidad Buceo y CH 99.

Denuncias

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. N° de atención 01-7027, Ficha No. 942-5528/2111.

10.06.1977. República Argentina. Juzgados en lo Penal de Lomas de Zamora y de Capital Federal. Habeas Corpus.

20.06.1977. República Argentina. Juzgado en lo Penal de Capital Federal. Habeas Corpus.

03.08.1977. República Argentina. Diario "Buenos Aires Herald". Denuncia la desaparición del matrimonio Michelena-De Gouveia e incluye fotos.

00.09.1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante delegación que visita Buenos Aires.

03.08.1984. República Argentina. Cámara Federal de San Martín.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo No.7638.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 55.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo IV, Ficha de Identidad, Fojas 169; Tomo VII, Fojas 1396.

29.06.2005. República Argentina. Tribunales. Solicitud de reapertura de causa. Los familiares de 7 uruguayos desaparecidos en la Argentina entre 1976 y 1977, piden el esclarecimiento de sus casos en los juzgados que tienen las causas conocidas como "Primer Cuerpo del Ejército" (en Buenos Aires) y "Circuito Camps" (en Mar del Plata). *Las acciones judiciales iniciadas el martes 29 de junio, se argumentan en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte de la Corte Suprema de Justicia Argentina, por la que se habilita indagar las violaciones a los DDHH en la dictadura. (...) Las causas fueron patrocinadas por los abogados argentinos Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, integrantes del Espacio "Justicia Ya", que componen 36 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos de Argentina, quienes*

ya han realizado denuncias colectivas similares. En los escritos se pide que “se investigue exhaustivamente y se aplique el máximo de la pena a los autores, cómplices y encubridores de los hechos y las acciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, perpetrados por el Estado terrorista instaurado en el país en el mes de marzo de 1976. En el Juzgado de Mar del Plata, dentro de la causa “Circuito Camps”, se incluiría la situación sufrida en 1977 por los uruguayos Michelena, De Gouveia y Sobrino, militantes de los GAU, vistos en los centros de detención de “Barrancas de San Isidro” y “Pozo de Quilmes”. (“La República”, 01.07.2005, pág. 6)

Respuestas del Gobierno uruguayo

23.01.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa. Departamento II (Exterior)

SECRETO

Parte Especial de Información Nro. D.H.02. Para el Sr. Sub-Director de Política Exterior del M.RR.EE.

Evaluación: A-1

Asunto: Contestación de Antecedentes solicitados por Memorándum de fecha 20/1/78.

Referente a: DE GOUVEIA de MICHELENA, Graciela.

No se registra como detenida ni procesada.

Luis H. Otero (Firma)

Jefe de Dpto. II (Exterior) S.I.D.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

29.06.2005. República Argentina. Los familiares de siete uruguayos detenidos desaparecidos en Argentina, entre ellos de Graciela Susana De Gouveia, se presentaron ante la Justicia solicitando el esclarecimiento de sus casos en los juzgados que tienen las causas conocidas como “Primer Cuerpo del Ejército” en Buenos Aires y “Circuito Camps” en Mar del Plata.

11.06.2007. Presidencia de la República. El Presidente resuelve que el caso de Graciela De Gouveia *no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado establecida en el artículo 1º de la Ley 15.848.*

17.12.2007. Son procesados los encausados Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, acusados de reiterados delitos de Desaparición forzada, entre los cuales se incluye las desapariciones forzadas de Graciela De Gouveia y José Enrique Michelena.

03.12.2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19º Turno. Oficio S-0335. Solicitud de Información a la Presidencia de la República en actuaciones caratuladas: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de desaparición forzada. Ficha 2-20415/2007”: *Se procure la localización y de ser posible se remita copia de la documentación manejada por los historiadores y técnicos para la confección de las fichas personales de las siguientes víctimas: 1) José Enrique Michelena Bastarrica (...).*

18.02.2009. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel A. Toma, remite a la justicia la documentación requerida de acuerdo a lo solicitado por Oficio S-0335.

21.10.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19º Turno. Sentencia definitiva de Primera Instancia en autos caratulados: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados. Ficha 2-20415/2007”. Gregorio Álvarez es condenado como autor de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a 25 años de penitenciaría. Por su parte, Juan Carlos Larcebeau es condenado por 29 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a 20 años de penitenciaría.

14.09.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presentó un recurso de casación con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6). Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidos en centros clandestinos de detención. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya GRACIELA SUSANA DE GOUVEIA GALLO de MICHELENA (C.I. 1.250.351-3), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que: a. Fue detenida el día 14 de junio de 1977, en horas de la madrugada, en su domicilio de la calle Arenales 1503, localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. b. Fue detenida junto a su esposo José Enrique Michelena Bastarrica, también desaparecido, y a sus hijos María Fernanda (5 años) y Alejo (3 años), en un procedimiento oficial llevado a cabo, según documentación existente, por funcionarios de la Comisaría de la Seccional N° 4 de la localidad de San Isidro, Barrancas. c. Estuvo detenida, por lo menos hasta el 31 de julio de 1977, en la referida Comisaría. 2. Existen indicios que permiten suponer que habría estado detenida en el centro clandestino de detención BANFIELD.*

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

26.09.2005. Comando General de la Armada. OF COMAR N° 277/26/09/05.

RESERVADO.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina. Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta las investigaciones realizadas por los Señores Almirantes responsables de los Grandes Mandos con Unidades que tuvieron relación con los hechos que se tratan de aclarar; datos de archivo y entrevistas a Personal Superior y Subalterno de la época en que sucedieron los hechos.- Se considera de importancia la búsqueda de antecedentes y datos de archivos realizados en distintas Unidades y que trajo aparejado, la obtención de documentos que se consideran, aportan datos valiosos para aclarar situaciones de detención y en algunos casos desapariciones de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.- Saluda a Usted atentamente.-

Vicealmirante Tabaré Daners Eyras

Comandante en Jefe de la Armada

Este informe presenta lo averiguado respecto al destino de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina partiendo de lo manifestado de la Comisión para la Paz y de lo publicado en el libro “a todos ellos”. La búsqueda de información se orientó hacia fines de 1977, a la detención de un ciudadano argentino perteneciente al Movimiento Montoneros, que desencadenó la caída de los militantes de los Grupos de Acción Unificadora y otros, y que, al mismo tiempo, profundizó las relaciones entre las inteligencias operativas de las Armadas del Río de la Plata. La información recabada surge de datos de archivo, informaciones de prensa, publicaciones emanadas de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, investigaciones en ámbitos del Comando de Flota, Prefectura Nacional Naval y Estado Mayor General y entrevistas a personal superior y subalterno de la época en cuestión. Resumen Sumario: Tras analizar la información recabada se arribó a las siguientes conclusiones: 1. Existió coordinación e intercambio de información entre el FUSNA y la ESMA y entre los organismos de Prefectura de ambos países, no existiendo registros ni testimonios que permitan inferir vínculos con otros órganos argentinos. 2. El ciudadano argentino Óscar DE GREGORIO fue detenido por efectivos de la Armada Nacional y entregado a la Armada Argentina previa coordinación gubernamental. 3. Las detenciones del matrimonio Michelena- De Gouveia y de Fernando Martínez Santoro, ocurridas

en Buenos Aires a mediados de 1977, habrían sido realizadas por un organismo policial argentino identificado como "P.P.- B III". Los ciudadanos desaparecidos Corchs, D'Elía, Borelli, Moyano y Sobrino, detenidos a finales de diciembre del mismo año en la Argentina, posiblemente también. No se descarta que los restantes uruguayos detenidos en ese mes hayan seguido el mismo proceso. 4. Probablemente efectivos del organismo policial mencionado en el numeral anterior haya dado muerte a Luis Fernando Martínez Santoro en una fecha cercana y posterior al 30 de agosto de 1977.

5. Las detenciones de los integrantes de la "Regional Buenos Aires del GAU", quienes estaban bajo vigilancia desde la caída de Michelena, De Gouveia y Martínez Santoro, posiblemente precipitaron a partir de la captura en Uruguay de De Gregorio y una célula del Movimiento Montonero y la caída del GAU en Montevideo. 6. No existen indicios de traslados de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina a Unidades de la Armada Nacional, ni de uruguayos detenidos por la Armada Nacional a Buenos Aires. 7. Los oficiales de la Armada entrevistados manifestaron no haber estado en los Centros Clandestinos de Reclusión conocidos como "Pozos de Quilmes y de Banfield" lugares de detención de los uruguayos detenidos en diciembre de 1977 de acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz. 8. Durante 1978 un ciudadano de nacionalidad argentina detenido por nuestra Prefectura fue entregado a su similar argentina, no existiendo registro de la identificación del mismo. 9. El empleo de apremios físicos en el FUSNA como método de interrogatorio no fue sistematizado. Estas prácticas se llevaron a cabo, casi con exclusividad, a partir de mediados de la década del 70 y fueron resistidos en forma explícita y frontal, por la casi totalidad del Cuerpo de Oficiales de esa Unidad. 10. Como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, tanto los registros consultados, como las averiguaciones personales efectuadas, como las informaciones recabadas de los diferentes medios y organizaciones, permiten expresar que no existieron decesos o desapariciones en el ámbito de la Armada Nacional.

ANEXO 5 - CRONOLOGÍA DE LAS DETENCIONES DE 1977

14/06/77 Buenos Aires. Son detenidos en su domicilio en Avellaneda los esposos José E. MICHELENA BASTARRICA y Graciela S. DE GOUVEIA GALLO en un procedimiento oficial llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de la Seccional N° 4 de San Isidro, donde estuvieron detenidos por lo menos hasta el 31 de julio de 1977; la Comisión para la Paz estableció además que existen indicios que permiten suponer que posteriormente estuvieron detenidos en el CCD Banfield. Durante el desarrollo de la investigación realizada por la Armada Nacional, se encontró una copia de un documento originado por alguna fuerza anti subversiva de Argentina (posiblemente policial por la terminología y procedimientos empleados) cuyo asunto se titula "Operativo Contrasubversivo GAU". El mismo, de 41 páginas, en la primera, fechada 28-6-77 y encabezada por la inscripción P.P. B. III, consigna la información de que en esa fecha se detuvo a José Enrique Michelena Bastarrica resumiendo en las páginas siguientes sus declaraciones, las que sumadas a la documentación incautada en su domicilio, deja en claro los orígenes, programa y organización del GAU, y queda identificado Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO, y horario y lugar de citas con "Gabriel". En el documento de referencia no se hace mención alguna a la detención y declaraciones de la esposa de MICHELENA. Hasta el momento se desconocen los detalles respecto a cómo llegó el documento a la Armada, presumiéndose que fue producto de la coordinación y cooperación entre agencias, lo cual era común en la época.

29/07/77 Buenos Aires Es detenido en su domicilio Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO (hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna información subsiguiente a este hecho). En el documento argentino anteriormente mencionado, en un folio fechado 8-8-77, se detalla la detención de Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO y la información que surge de su interrogatorio y material incautado, destacándose que se logró determinar que formaba parte del "Núcleo de Base N°" junto con MICHELENA que era el responsable y quien lo había "enganchado", y con quien colaboraba en la confección de un "Boletín Informativo" de la organización. El Núcleo estaba dirigido y supervisado por "Gabriel" (se trata de Alberto CORCHS LAVIÑA), determinándose su dirección (la misma en que sería detenido en diciembre) y lugares y horarios para citas con él. Menciona que

en su domicilio mantuvo reuniones con los ya nombrados, y que “aguantó” a “Leopoldo” (se trata de Víctor L. Baccheta) por un mes, antes que éste saliera del país. En un folio fechado 16-8-77 se resumen los avances en el caso mencionando que las citas resultaron negativas, que “Gabriel” es considerado un “blanco verdaderamente rentable” ya que permitiría el acceso a la “REGIONAL BUENOS AIRES del GAU”, y que no se ha podido proceder a su detención por el problema de las “zonas liberadas” (se trata de áreas bajo el control de determinada fuerza antisubversiva donde no puede operar otra para evitar la interferencia mutua).

Existe otro folio del mismo documento, fechado 30-8-977, donde se reinterroga a MARTÍNEZ SANTORO, éste es de muy difícil lectura debido a la poca claridad de la escritura, sin embargo en el último párrafo de las conclusiones puede leerse: “...sugiriéndose para con el causante una “D.F.” por no considerárselo de interés para la prosecución de la investigación”. Si bien se desconoce que significa DF, puede inferirse de acuerdo al contexto de la frase y en conocimiento de que nadie más tuvo contacto con Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO luego de esa fecha, que en ese momento se estaba sugiriendo su Disposición Final. Cabe agregar que en el último folio de este documento hay un organigrama de los GAU donde ubica dentro del Comité Central de la Regional Buenos Aires a Julio D'ELLA y a “Gabriel”, dependiendo de éste aparecen 4 Núcleos de Base, estando relleno únicamente el primero donde aparece como responsable José Michelena seguido su nombre por la letra (d), subordinado a éste Fernando Martínez (sin letra posterior alguna) y finalmente “NG “Graciela” G de Michelena (d)”, la interpretación de lo asentado para este Núcleo de Base parece ser que tanto José Michelena como su señora se encontraban detenidos (d) al momento de la redacción del documento, mientras Fernando Martínez ya no lo estaba.

16/11/977 Colonia Es detenido y trasladado al FUSNA el líder montonero Oscar DE GREGORIO, entre sus pertenencias el detenido portaba la Cédula de Identidad de una ciudadana uruguaya.

19/11/977 Montevideo Es allanada la finca sita en Berlín 3526, en la misma es detenida la titular de la C.I. incautada a DE GREGORIO y el hermano de ésta, y se requisó profuso material perteneciente al GAU, la joven fue posteriormente liberada mientras su hermano fue procesado por la Justicia Militar.

20/11/977 01/12/977 Montevideo A partir de esta detención, FUSNA realiza más de 50 operativos durante los siguientes 12 días que culminan en el procesamiento de la mayor parte de los integrantes del GAU que se encontraban en Montevideo ante la Justicia Militar; ésta dispuso el lugar de reclusión (24 procesados). Del análisis de las actas de declaración de los integrantes del GAU detenidos en Montevideo sólo surge información sumaria respecto a la regional Buenos Aires no existiendo datos que por sí solos permitan realizar procedimientos en Buenos Aires.

14 y 15/12/977 Montevideo Caen en diversos operativos realizados por las Fuerzas Conjuntas en Uruguay, varios integrantes del Movimiento Montoneros, resultando 3 muertos (2 por autoeliminación con píldoras de cianuro) y 4 detenidos (el libro “A todos ellos” aumenta el número en 3 argumentando que estos fueron enviados clandestinamente a Argentina). Si bien no se ha encontrado documentación probatoria, se justifica el establecer la hipótesis de que la captura de DE GREGORIO y la de los otros Montoneros que actuaban en Uruguay estuvo relacionada. Asimismo, es admisible deducir que en cualquier Órgano Coordinado de Argentina donde se analizara la caída en Uruguay de una importante célula del Movimiento Montonero, no dejarían de correlacionar a la misma con el GAU, considerando la masiva detención casi simultánea de sus integrantes a partir de la captura de un líder montonero.

Una vez admitido esto, es lógico comprender que el órgano que tenía en su poder datos respecto a la Regional GAU en Buenos Aires diera prioridad a la detención de los integrantes del mismo, ya no se trataba de un Movimiento menor de uruguayos, ahora estaban directamente relacionados con Montoneros.

17/12/977 Montevideo Buenos Aires El detenido Óscar DE GREGORIO es entregado a la Armada Argentina, la que lo recoge en el Puerto de Montevideo mediante vuelo de helicóptero y lo traslada a la ESMA.

21 al 30/12/977 Buenos Aires son detenidas 26 personas pertenecientes o vinculadas al GAU (14 integrantes del GAU, 1 de AMS, 4 del PCR y 7 del MLN y 26M) por alguna fuerza antisubversiva

argentina (posiblemente pertenecientes a la Policía Provincial dados los CCD empleados, de acuerdo a testimonios recogidos en el libro “A todos ellos” habrían sido: COT I Martínez, Brigada de Banfield, y Brigada de Quilmes). Se ubicaron copias de declaraciones hechas en Argentina por los siguientes ciudadanos desaparecidos: Alberto CORCHS LAVIÑA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Eduardo BORELLI CATTANEO, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI y Alfredo MOYANO SANTANDER. Se desconoce cómo y cuándo llegaron estos documentos a la Armada, el tipo de redacción, formato y papel empleado permite inferir que habrían sido originados en el mismo órgano policial que había detenido a MICHELENA, DE GOUVEIA y MARTÍNEZ SANTORO. Se destaca que ninguno de los 26 ciudadanos uruguayos detenidos en esa oportunidad fue visto en la ESMA ni en ningún otro CCD relacionado con la misma.

Declaratoria de ausencia

04.02.1997. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Lomas de Zamora. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Legajo No 381.437/95 de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Unidad de Trabajo Ley 24.411. Sentencia Declarativa de Ausencia por Desaparición Forzada de acuerdo a la Ley N° 24321. 10.04.1997.

República Argentina. Inscripción de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas de acuerdo a Ley No 24321. Registro de Estado Civil de la Municipalidad de la Ciudad Buenos Aires. Tomo 1°. L. Acta N° 143.

07.02.2008. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la ley N° 17894 del 14.09.2005. *La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz creada por Resolución de la Presidencia de la República de fecha 10 de abril de 2003 certifica que de acuerdo a los documentos debidamente legalizados extendidos por autoridades de la República Argentina respecto a la Señora GRACIELA SUSANA DE GOUVEIA GALLO, titular del documento 1.250.351-3, del departamento de Montevideo se encuentra en situación homóloga de la de desaparecido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la ley 17.894 de 14 de setiembre de 2005. (...).*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

DE LEÓN SCANZANI, Juan Alberto²³

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 88.105 (Departamento de San José); DNI. 92.211.415 (Argentina).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: E 2343 I 3222.

Edad: 23 años.

Fecha de nacimiento: 31.10.1954.

Lugar: Mal Abrigo, Departamento de San José.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Hipólito Irigoyen N° 775, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Técnico en Lechería (en Uruguay). Obrero en una fábrica. Se encontraba desocupado en el momento de la detención (en Argentina).

Alias: Gordo Alberto, Tatú.

Militancia: Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) (en Argentina).

Detención

Fecha: 16.02.1978.

Lugar: Inmediaciones de Facultad de Medicina, Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Hora:

Reclusión:

Circunstancia: Cae detenido junto a otras personas de nacionalidad argentina.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²⁴.

APELLIDOS Y NOMBRES

DE LEÓN:- Juan Alberto.-(1)88263

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE

CÉD. DE IDENT. DEL INTERIOR SERIE NRO.

²³ Legajo COMIPAZ N° 210.

²⁴ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

(1) Extraída de ASUNTO 1-6-10-58.-apm.-

OTROS DATOS

ANTECEDENTES

1/10/980:- El periódico "Compañero", órgano del PVP, en su No.76 del 5/1/80, en su artículo titulado:- "Familiares de desaparecidos se movilizan", lo incluye en una nómina de personas que se hallan en dicha situación, con fecha 16/2/78.- ASUNTO 1-6-10-58.-apm.-27/7/982:- "El Día" del 22/ 7/82, pág.9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido:- 16/2/78.- ASUNTO 24-1—245.-apm.- 24.1.983: D-2:1-258.clma.-

ABRIL 1983. REVISADO R15 30-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 19-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges. DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 19

I C 22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- - -5.gma.- REV.1999 N° 067

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional²⁵.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

VARIOS

Dep. I. Secc.

Sub. Secc. A/N

Ficha N° Confec.

DE LEÓN SCANZIANI

Apellidos

Juan Alberto

Nombres

DOCUMENTOS: C/C

Serie

N°

C/I.

N°

Dpto.

OTROS DOC.

Pasaporte

Lib. Enrol.

etc.

NACIMIENTO:

Fecha

Lugar

DOMICILIO:

Calle

N°

Teléf.

Ciudad o Localidad

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR:

CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA:

CLASIFICCIÓN:

25 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 416_0097.1984 a 416_0099.1984.

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Est. Civil.

Cónyuge

Hijos

Otros familiares

Fs. 2

Fecha Documentos

14.06.82 Doc. 15968

Antecedentes a registrar.

Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 16-2-78. Eval. F-6 () () () () (GM) (LA) (VL) (M)

24.07.82 17100

Según lo publicado por el diario "El Día", del 22/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 16/2/78 (GM) (LA)

03.08.82

Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)

7.10.83 30855/14

- Indica Ídem. doc. 15968 anotación del 14.6.83.- Eval.: A-1 (MB)

4.1.84 D. 33092/001

- Indica ídem. doc. 15968.- Eval: A-1 (PS)

16.3.84 8401372/ Pág. 001

29/FEB/84- Según lo publicado por el semanario "BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar personas con esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 16/2/78.- Eval: A-2 (AD)</i>
--------------	-------------------	--

Observaciones

18.11.1974. Ingresa a la República Argentina.

00.02.1978. Susana Cosenza (última pareja) se comunica con la familia en Montevideo y le notifica sobre la desaparición, al igual que la de otros compañeros de militancia.

1979. Desaparición de Susana Cosenza.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

República Argentina. Ministerio del Interior. Expediente N° 220 840.

República Argentina. Presidente de facto de la República, Tte. Gral. Jorge Rafael Videla.

República Argentina. Fuerzas Armadas. Comandos Militares.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.

República Oriental del Uruguay. Estado Mayor Conjunto (ESMACO).

República Oriental del Uruguay. Embajadas.

21.11.2001. República Oriental del Uruguay. Junta Departamental de San José. Edila Silvia Cabrera. Solicita realización de sesión extraordinaria de la Junta en el “Día Internacional del Detenido Desaparecido” y colocación del nombre del ciudadano desaparecido en la plazoleta “Mártires de la Democracia” así como en el nomenclator de la ciudad de San José. Nota ante la Comisión Para la Paz.

Denuncias

República Argentina. Habeas Corpus. Rechazado.

00.09.1979. Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 1398, Legajo 7138.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 45.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Anexo, Fojas 0204.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JUAN ALBERTO DE LEÓN SCANZANI (C.I. 88.105 del departamento de San José), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenido entre el 21 y 22 de febrero de 1978, en las inmediaciones de la Facultad de Medicina, en la ciudad de Buenos Aires, junto a otras personas de nacionalidad argentina, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

07.09.2011. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

DEL FABRO de BERNARDI, Eduardo José María²⁶

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.078.484-2.

Credencial Cívica: AIA 7364.

Individual dactiloscópica: V 3333 V 4242.

Edad: 25 años.

Fecha de nacimiento: 12.03.1950.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay (doble ciudadanía ítalo-uruguaya).

Estado civil: Casado.

Hijos: 2.

Domicilio: Galicia N° 1231, apartamento 4, Montevideo (en Uruguay).

Estudiante: 1er. año de Facultad de Arquitectura. Universidad de la República.

Ocupación: Obrero tornero (en Argentina).

Alias:

Militancia: Frente Estudiantil Revolucionario 68 (FER-68); Movimiento de Independientes 26 de Marzo (M26), Frente Amplio (FA) (en Uruguay). Probablemente vinculado al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 27.08.1975.

Lugar: En la vía pública, localidad de Guernica, San Vicente, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Agentes policiales.

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 10.09.1975.

Lugar: Juan B. Justo a 300 metros de Ruta Panamericana, Localidad Sección Quintas de la Costa de Sarandí, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Circunstancia: El 10.09.1975, en la Costa Sarandí, a veinte metros del Camino Juan B. Justo y a unos trescientos metros de la Ruta Panamericana, aparece un cadáver N.N. sepultado bajo tierra, a un metro de profundidad y envuelto en una manta. Se corresponde a una persona de unos 25 años de edad, de tez blanca, cabellos castaños oscuros, de una estatura aproximada a 1.78 mts. Será luego identificado como Eduardo del Fabro.

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²⁷.

²⁶ Legajo COMIPAZ N° 95.

²⁷ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

APELLIDOS Y NOMBRES

DEL FABRO:-Ricardo.- (1) (1) Extraída de “Compañero”, periódico del P.V.P., No. 68 del 1/9/78.-apm.- 88740

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE

CÉDULA DE IDENTIDAD DEL INTERIOR

OCUPACIÓN... ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

OTROS DATOS

ANTECEDENTES

*30/10/978:-“Compañero”, periódico del P.V.P., No. 68 del 1/9/78, pág. 7.-Bajo el título “¿Dónde están?”, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde julio de 1975.-ASUNTO 1-6-10-21.-apm.-2/III/79.-Boletín “Desde Uruguay” Nro. 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina.-Ver Asunto Nro. 2-4-3-237, (folio Nro. 8).-jom.-30/4/1979:-Versión 110 del 28/X/78 de la Audición “QUINCE MINUTOS CON URUGUAY” que se propala por Radio Moscú.-Se informa que el titular continúa desaparecido.-ASUNTO 2-1-19-110.-apm.-29/3/980:-(*diario brasileño “CooJornal”, No. 36, pág. 7, dic. 1978*).-Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en el Uruguay, de ciudadanos uruguayos secuestrados en la Argentina donde se hallaban asilados.-Se establece que fue detenido en julio de 1975 y hasta la fecha no hay noticias de él.-ASUNTO, Bulto 193.-apm.-8/IX/980: “URUGUAY:¿Un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil para la editorial “Civilización Brasileña”, en 1979, y en cuya página 109 se le menciona como desaparecido en la República Argentina.-Ver Bulto 305.-cdif.-1/10/980:-Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina.-Para el mismo se establece la fecha de desaparición del 7/75.-La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le fue enviada, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba (Cerro).- Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.-Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.-30/10/980:-En boletín clandestino “Compañero” N° 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina en julio/75.-Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.-*

HOJA N° 2

29/4/982:-Según Parte Especial de Información (I) No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército Dpto. II, figura en una nómina de desaparecidos en la Argentina.-Ver Asunto 8-2-4-301.-lvf.-23/7/982:-“El Día” del 22/7/82, pág. 9.-Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.-Fecha de desaparecido: -10/7/75.-ASUNTO 24-1—245.apm.-17/6/983:-Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina el 10/7/75.-Ver ASUNTO 2-4-3-440.-lvf.-

ABRIL 1983 – REVISADO R 15

28-3-984:-Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978.-“Búsqueda” del 29-2-984.-Asunto 1-4-12-123.-ges.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 19

22-6-95:-Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.-Asunto 1---5.-gma.- REV. 1999 N° 068

Informes Militares

Observaciones

27.08.1975. República Argentina. Allanan el domicilio donde vivía con su esposa, Beatriz Barbot Docampo, llevándose documentación personal de ambos. Días antes del secuestro la casa estuvo vigilada por gente vestida de particular.

12.09.1975. República Argentina. El Diario “La Prensa” informa (pág 5): Otro Cadáver. También

fue hallado otro cadáver anteayer a la tarde, semienterrado en la zona costera de la localidad de Sarandí. Carecía de ropa y estaba envuelto en una manta. El cuerpo presentaba signos de quemaduras en distintas partes y los ojos vendados. Se trata de un hombre de unos 35 años de edad y el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición. Personal especializado de la policía bonaerense realiza diligencias para establecer la identificación de la víctima.

30.11.1975. República Argentina. Diario "La Prensa" (pág. 4): *Un Jefe Militar refirió a las acciones realizadas en Santa Fe. El Comandante del Cuerpo de Artillería N° 121, Cnel. José María González, informó que el total de personas detenidas en las últimas semanas ascienden a 124, de las que 93 han recuperado su libertad y 31 se encuentran detenidas. De estas personas han pasado a disposición del Poder Ejecutivo un total de 19. Al final de dicha lista de nombres se encuentra: Manuel (sic) Del Fabro.*

1981. Su esposa y dos hijas se exilian en Francia.

Gestiones

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

18.01.1984. Carta de Laura Del Fabro (hermana) a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y a su Presidente, Ernesto Sábato, solicitándole sea conducida una investigación para tener información relativa al caso del hermano desaparecido por motivos políticos.

26.01.1984. República Argentina. Embajada de Italia. Cursa nota al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Dirección General de Derechos Humanos. Realiza un recuento de los antecedentes y gestiones realizadas ante las autoridades argentinas sobre: *DEL FABRO Eduardo (doble ciudadano).*

-Nota verbal de esta Embajada N° 582 del 27.7.1983.

-Nota del Fiscal Federal Dr. Alberto Daniel Piotti del 23.12.1983.

-Nota verbal de esta Embajada N° 60 del 26.1.1984.

-Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto N° 485 del 6.3.1984.

-Cabe señalar que existe el siguiente procedimiento: Causa por privación ilegítima de libertad radicada ante el Juzgado en turno de la localidad de La Plata.

06.03.1984. República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Informa a la Embajada de Italia que ha cursado nota a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas remitiéndole los antecedentes del caso.

Denuncias

República Argentina. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

10.09.1975. República Argentina. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Comisaría de Avellaneda. Sección 4ª. Causa N° 3906. Presentado el Sr. Horacio Ghiglione, denuncia que en circunstancias en que hacía una excavación en el perímetro de su quinta N° 20 Costa Sarandí, a veinte metros del Camino Juan B. Justo y a unos trescientos metros de la Ruta Panamericana, vio en el lugar tierra removida y notó lo que al parecer se trataba de un cráneo humano con su cara totalmente vendada. El parte policial, firmado por el Comisario Roberto Fernando Contreras, establece: *dicho cuerpo se encontraba en posición de cúbito lateral derecha y semi encogido; se trata de un ser humano, del sexo masculino, de una edad aproximada de 25 años, de cabellos cortos color castaño claro, de unos 1.80 cms. de estatura, de tez blanca, notándose que el mismo se encuentra envuelto en una manta de color roja tipo escocesa, y totalmente desnudo; con evidentes signos de haber sido torturado antes de su fallecimiento, dado que presenta quemaduras en varias partes del mismo y orificios varios posiblemente producidos por disparos de armas de fuego; que la mano izquierda ha sufrido cortes varios con un objeto filoso, cercenando así su pulgar, y en*

especial dichos cortes sobre las yemas de los dedos y a la altura de las muñecas. No se hallaron en las inmediaciones indicios, huellas u otras particularidades de importancia. El cuerpo es trasladado hasta la Morgue Judicial en el Cementerio de Avellaneda.

10.09.1975. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Comisaría de Avellaneda. Nota N° 749 al Sr. Juez Penal, Dr. Carlos Alberto Mayón. Se instruye sumario por Homicidio, víctima N.N. (masculino).

11.09.1975. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Comisaría de Avellaneda, Sección 4ª. Remite a la División Criminalística de La Plata las manos del cadáver encontrado a efectos de que se disponga la individualización de la víctima.

11.09.1975. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Cementerio de Avellaneda. Morgue Judicial. Autopsia del Dr. Luis Rossi. Conclusiones: *el perito estima que la muerte del occiso se debió a un edema agudo de pulmón de etiología evidentemente traumática. Por las características tanatológicas del cadáver la muerte debió ocurrir aproximadamente de 36 a 48 hs. del presente examen médico legal. (...) Respecto a las numerosísimas lesiones externas observadas en el cadáver el perito las atribuye a que fueron producidas por elementos cortantes y por elementos metálicos o similares de elevada temperatura.*

23.09.1975. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Policía Provincial. Sección Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas. Solicita al Departamento de Identificaciones del Registro Provincial de las Personas que informe si la individual dactiloscópica obtenida de las manos de un cadáver N.N. del sexo masculino se encuentra registrada en los archivos de dicho Departamento.

26.09.1975. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Ministerio de Gobierno. Policía. División Documentos informa a la División Criminalística: La persona cuya individual dactiloscópica se sirvió remitir para su información y que dice llamarse NN.NN. (masculino) registra prontuario N° 45.964 (sic). Sección Cadáver. Observaciones: Corresponde pericia N° 50/75.

27.10.1975. República Argentina. Ministerio de Defensa. Registro Nacional de las Personas. Informa al Jefe de la Sección Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se ha efectuado un cotejo de las impresiones digitales que obran en la ficha remitida, tomadas de las manos de cadáver NN (sexo masculino), con existentes en el Registro Técnico Decadactilar del Ministerio. Resultado negativo.

15.12.1975. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Comisaría de Avellaneda. Sección 4ª. El Sr. Jefe, Comisario Roberto Contreras reitera oficios solicitando informes de colaboración sobre la causa Nro. 3906/75 caratulada “N.N. Homicidio-N.N. Masculino-Avellaneda 4ta.” a la División Delitos contra la Propiedad de Banfield y a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda.

19.01.1976. República Argentina. Comando General del Ejército. Informa al Jefe de la Sección Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que confrontadas las impresiones digitales, no ha sido posible constatar que el causante, cadáver NN del sexo masculino, haya dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2° de la Ley 11386.

07.02.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Policía Provincial. División Delitos contra la Propiedad. El Jefe de Robos y Hurtos informa al Jefe de la Comisaría 4ª de Avellaneda, que de las averiguaciones practicadas por personal a sus órdenes no ha surgido novedad sobre el caso.

07.02.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Informa a la Comisaría 4ª de Avellaneda, que las diligencias realizadas para el esclarecimiento del caso arrojaron resultado negativo.

16.02.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Sección Laboratorio de Investigaciones Necro-Papiloscópicas. Dictamen Técnico Pericial. La documentación de referencia fue girada a los diversos Gabinetes Técnicos con los cuales el Laboratorio mantiene canje: División Antecedentes Personales de la Policía Provincial, de la Policía Federal, Comando General del Ejército, Registro Nacional de las Personas, Registro Provincial de las Personas, Registro Nacional de Reincidencia. Resultados: Policía Provincial no registra antecedentes. Se le habilita Prontuario N° 45.694 del gabinete Cadáver. Policía Federal no se halla identificado. Se le habilita Prontuario

A.G.C. N° 764.758.

Las otras colaboraciones e informaciones solicitadas arrojaron resultado negativo. Se acompaña informe con reproducciones de las manos realizadas por el Laboratorio Fotográfico Forense de la División Criminalística. Expediente N° 109.641.

04.03.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Lomas de Zamora. Juzgado Penal N° 3. Resuelve dictar sobreseimiento provisorio por no haber podido encontrar a los autores del delito del homicidio de N.N. de sexo masculino.

26.09.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Ministerio de Gobierno. División Criminalística de la Policía. Solicita a la División Antecedentes Personales, Sección Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas que informe si la individual dactilar que se remite, se halla registrada en los archivos especializados. Se agregan tres fichas dactiloscópicas.

26.09.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Policía. Sección Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas. Informa que el occiso mencionado no figura identificado en los archivos de esta División, quedando registrado en lo sucesivo bajo el prontuario N° 45.964 del Gabinete Cadáver.

30.09.1976. República Argentina. Ministerio de Justicia de la Nación Argentina. Registro Nacional de Reincidencia. Informa que la impresión digital remitida no se encuentra registrada en el Archivo Dactiloscópico.

01.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Laboratorio Necropapiloscópico. Información de Antecedentes N° 3759/38. Informa que dactiloscópicamente el causante no se encuentra identificado. Se le habilita Prontuario AGC 764.758. I.D. V-3333-V-4242.
1980. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Juzgado en lo Penal N° 3. Juez, Dr. Marcos Mayon. Secretaría N° 6. Legajo 2802.

27.07.1983. República Argentina. Embajada de la República de Italia. Presenta nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto poniendo en su conocimiento que los familiares de Eduardo Del Fabro, han denunciado que el mismo habría sido secuestrado en su domicilio de la localidad de Guernica, el 27 de agosto de 1975. Solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores obtener la mayor información posible sobre la persona mencionada.

29.11.1983. República Argentina. Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Remite Oficio al Fiscal Federal, Dr. Alberto Daniel Piotti, poniéndolo en conocimiento de distintos delitos de acción pública denunciados mediante notas de la Embajada de la República de Italia en Argentina.

07.12.1983. República Argentina. Poder Judicial de la Nación Argentina. Fiscal para los Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal (Fiscalía N° 4 de la Capital Federal). El Fiscal Federal, Dr. Alberto Daniel Piotti, formula denuncia ante el Sr. Juez de Instrucción y solicita se le dé el trámite procesal que legalmente corresponda.

07.12.1983. República Argentina. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 17. El Cónsul General de Italia en Buenos Aires presenta recurso de Habeas Corpus sobre 45 casos de ciudadanos italianos desaparecidos en Argentina.

23.12.1983. República Argentina. Fiscalía para los Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal (Fiscalía N° 4 de la Capital Federal). El Fiscal Federal, Dr. Alberto Daniel Piotti, pone en conocimiento de la Embajada de la República de Italia que el 07.12.1983 ha procedido a radicar las correspondientes denuncias criminales derivadas de las notas verbales remitidas oportunamente por esa Embajada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

26.01.1984. República Argentina. Embajada de la República de Italia. Nota Verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Del examen de las denuncias criminales radicadas ante el Fiscal Federal, la Embajada registra un total de 546 casos de presuntos desaparecidos durante 1983, sobre un total de 702 casos registrados hasta este momento por la misma Embajada, y que ha sido objeto de notas verbales anteriores a la Cancillería. Entre dichas denuncias figuran 45 casos de ciudadanos italianos desaparecidos. La Embajada solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que dicha información sea puesta en conocimiento de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de

Personas, constituida por decreto N° 187 del 15.12.1983.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Garland, Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maraetea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 47.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 112. Tomo VII, Fojas 1391-1392. Antecedentes. Caso N° 47. Ricardo del Fabro (sic): Uruguayo del que se carece de otros datos y cuya detención se remonta al 10 de julio de 1975, que fue puesta en conocimiento del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). No se tienen noticias de su ulterior paradero.

República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Secretaría General. Expediente N° L.81. CF: Eduardo José María DEL FABRO DE BERNARDI.

05.04.2001. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Solicita a la Cámara Federal de Capital Federal se disponga confrontación dactiloscópica: La similitud de clasificación primaria y la cercanía cronológica relativa entre esa fecha y la aparición de la persona cuyos rasgos papilares quedaran registrados bajo Pericia 50/75 del Laboratorio de Necropapiloscopía de la ex Policía de la Provincia de Buenos Aires (que se corresponden con el prontuario Cadáver N° 45.694 de la misma Policía y al AGC 764.758 de la Policía Federal) nos llevan a solicitar se lleven a cabo las confrontaciones periciales tendientes a determinar si se trata de la misma persona. En su caso, recolectar las restantes constancias referidas a su fallecimiento (acta de defunción, causa judicial, etc.).

09.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Resuelve formar legajo respecto de Eduardo José María del Fabro de Bernardi.

09.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Envía oficio al Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires solicitándole efectúe la comparación dactiloscópica de la Pericia 50/75 de dicho Laboratorio con las huellas de la ficha decadactilar de Eduardo José María Del Fabro. El oficio es diligenciado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

20.04.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Sección Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas. Informe Técnico Pericial. Conclusiones: (...) *se establece que las documentaciones confrontadas, se corresponden entre sí y pertenecen a una misma persona: DEL FABRO DE BERNARDI EDUARDO JOSÉ MARÍA (...).*

25.04.2001. Equipo Argentino de Antropología Forense. Aporta a la Cámara Federal la pericia N° 27/01: *Habida cuenta del resultado positivo de la comparación, informamos que dicha pericia puede corresponder a la persona de sexo masculino no identificada cuya defunción fuera documentada mediante acta 3215 del Registro Civil de Avellaneda (Pcia. de Buenos Aires), cuya copia se adjunta.*

Solicita se libre oficio al Director del Cementerio Municipal de Avellaneda para que informe sobre el lugar en el cual se habría depositado dicho cuerpo y si el mismo permanece en su ubicación original.

25.04.2001. República Argentina. Ministerio del Interior. Policía Federal. División Fotografía. Informa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que el prontuario AGC 764758 se halla Microfilmado en Rollo N° 186, Ficha Cadáver N° 130.542, adjuntándolo en soporte papel.

30.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Libra oficio a la División Fotografía de la Policía Federal Argentina, a fin de que remita

copia del Prontuario AGC 764758 perteneciente a una persona no identificada de sexo masculino.

30.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Solicita a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina copias del Legajo N° 1204 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, perteneciente a Eduardo del Fabro (sic).

30.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Solicita a la Dirección del Cementerio Municipal de Avellaneda información sobre el lugar en donde habrían sido inhumados los restos de una persona no identificada de sexo masculino, acta N° 3215 del Registro Provincial de las Personas-Delegación Avellaneda, y si los restos todavía yacen en ese lugar se abstenga de autorizar la exhumación de los mismos sin que medie previo conocimiento y autorización de este tribunal.

30.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. (Ac. 70/98 C.C.C. Fed.). Solicita a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que en el expediente L. 81 caratulado “Eduardo José María del Fabro de Bernardi”, remita a ese Tribunal copias certificadas del legajo N° 1204 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas perteneciente a Eduardo Del Fabro.

09.05.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Laboratorio Necropapiloscópico. Eleva a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal copia de la Pericia 50/75 relativa a un cadáver “N.N.” masculino y que recientemente fuera identificado como quien fuera en vida Eduardo José María del Fabro.

15.05.2001. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Remite a la Cámara Federal el Legajo N° 01204 conteniendo la denuncia de la desaparición forzada de Eduardo José María del Fabro.

17.05.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Libra Oficio al Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora a fin de que remita la causa N° 3906 caratulada “N.N.-Homicidio-N.N. masculino-Avellaneda 4ta.” del ex Juzgado Penal N° 3.

30.05.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. El Dr. Horacio Rolando Cattani solicita al Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el Expediente L. 81 caratulado “Eduardo José María Del Fabro de Bernardi”, la remisión de la causa N° 3906 caratulada “N.N. -Homicidio-N.N. masculino-Avellaneda 4ta.” del ex Juzgado Penal N° 3 de esa jurisdicción.

31.07.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Dirección del Cementerio Municipal de Avellaneda. Informa a la Cámara Federal que habiendo revisado los registros, se procedió a ubicar por el acta que se menciona y la supuesta fecha 10/09/75, no teniendo un resultado positivo para satisfacer lo solicitado.

11.09.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Lomas de Zamora. Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3. Remite antecedentes de la causa a la Cámara Federal.

11.10.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Nota al Registro Provincial de las Personas-Delegación Avellaneda a fin de que remita el Acta de Defunción N° 1315, folio 108 vta., del Año 1975, perteneciente a una persona no identificada de sexo masculino. A raíz de que el certificado de defunción del Expediente N° 3906 se indica que el deceso fue inscripto en el acta N° 1315 de dicha dependencia -lo que difiere con el acta N° 3215 aportada por el EAAF-, se requiere al Registro Provincial de las Personas que remita copia certificada del acta. Ésta corresponde al ciudadano Luis Agustín Lanzerote, por lo que se infiere que los datos volcados en el certificado de defunción del Expediente N° 3906 son erróneos, y donde dice acta N° 1315 debe decir acta N° 3215.

11.10.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Solicita a la Dirección del Cementerio Municipal de Avellaneda que informe al Tribunal si los restos de una persona no identificada de sexo masculino, que fuera inhumada en la Sepultura 30, Sección 132, División 2da., de esa necrópolis, entre los meses de setiembre y octubre

de 1975, todavía yacen en ese lugar; de ser así, se abstenga de autorizar la exhumación de los mismos, sin que medie previo conocimiento y autorización de este Tribunal.

00.10.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Dirección del Cementerio Municipal de Avellaneda. Informa a la Cámara Federal que de acuerdo a los antecedentes que constan en la ficha registral sepultura 30 sección 132 división 2ª no se registra haberse inhumado persona no identificada de sexo masculino en los meses de setiembre y octubre año 1975.

26.10.2001. Equipo Argentino de Antropología Forense. Acompaña informe sobre diligenciamiento de oficio ante la Cámara Federal. *Constituido en el Cementerio Municipal de Avellaneda, en el Libro de Ingresos correspondiente a la fecha del hecho, al folio 284, figura el ingreso ocurrido el 2 de octubre de 1975 de tres personas no identificadas. El detalle del N° 3 que motiva la averiguación “N.N. fallecido el 10.9.75” con una edad aproximada de 25 años, el único de los tres que en el casillero de domicilio registra “Quinta La Sarandí”, cuya muerte quedara asentada en el Registro Civil de Avellaneda, aunque el ítem correspondiente al número de acta no figura dato alguno, sino varios puntos suspensivos encerrados en sendos signos de interrogación (“¿...?”).*

Durante el mismo mes, más exactamente los días 25 y 29 de octubre de 1975, hay dos ingresos más, que involucran a tres personas y figuran sepultados en la misma ubicación. Al solicitar otro registro que documentara lo sucedido en cada sepultura, la administración de la necrópolis presenta fichas por sepultura en las que se asientan las novedades ocurridas en cada ubicación. Solicitada la ficha de cartulina de seguimiento de la sepultura que nos ocupa, surge que los datos inscriptos en el libro de entradas del Cementerio difieren totalmente con la ficha de seguimiento de la sepultura. Cuando se solicita más información sobre donde fue realmente inhumado el cuerpo que según el libro de entradas fue inhumado un NN el 02-10-1975 se informa que el personal actual del cementerio desconoce los mecanismos y sistemas que se utilizaban en aquella época. Una somera revisión en los libros y su correspondencia con las fichas respectivas permite comprobar que tales divergencias son frecuentes y generalmente se relacionan con el ingreso de personas no identificadas.

19.11.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Reitera solicitud a la Dirección del Cementerio Municipal de Avellaneda para que lleve a cabo una verificación “in situ” en el Sector señalado a fin de informar el destino dado a los restos inhumados en esa Sepultura, y en caso de haberse producido, ponga en conocimiento de este Tribunal los cambios edilicios o de nomenclatura efectuados desde el año 1975 a la fecha.

19.11.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Reitera solicitud al Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

20.11.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Lomas de Zamora. Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3. Autoriza la remisión a la Cámara Federal de la causa N° 3906-3.

00.12.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Cementerio Municipal de Avellaneda. El Director de la necrópolis informa al Tribunal que conforme a las constancias obrantes en el libro original, folio N° 284, consta como inhumado N.N. fallecido el 10/02/75, (sepultura 30 sección 132 división 2da.). Señala, además, que habiendo recurrido a la ficha registral de la sepultura mencionada no hay concordancia de estos antecedentes con los datos que figuran en el libro de inhumaciones. En este último se encuentran asentados con fecha 29/10/75, dos N.N. que según dicha documentación se le habían asignado la sepultura en cuestión.

12.12.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Consultado el Director del Cementerio por la Secretaría, informó que en la Sección 132 no se produjo ningún cambio edilicio ni de nomenclatura y que las constancias referidas a la Sepultura 30, Sección 132, División 2da. son las únicas existentes en la necrópolis, no pudiéndose determinar fehacientemente el destino dado a los restos inhumados como N.N. el día 2 de octubre de 1975.

26.04.2002. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. El Dr. Horacio Cattani entiende que puede procederse a la

rectificación de la partida de defunción, poner en conocimiento de todo lo actuado a los familiares de la víctima y hacerles entrega de la partida de defunción debidamente registrada.

20.03.2002. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Solicita a la Comisión para la Paz que por su intermedio proceda a la notificación y a la entrega de las fotocopias certificadas del legajo a los familiares interesados.

2006. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del Informe “Nunca Más”. Tomo 2. Actor N° 1430. Legajo N° 1204. Mayo/2002. Exhumados e identificados sus restos por EAAF con intervención de la Cámara Federal de la Capital Federal.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

19.03.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Solicita a la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior disponga el cotejo de las huellas decadactilares del Sr. Eduardo José del Fabro de Bernardi (C.I. 1.078.484-2) registradas en ese Ministerio con las huellas correspondientes de la misma persona que fueran suministradas por la Corte Electoral.

21.03.2001. República Oriental del Uruguay. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico. Informa a la Comisión para la Paz que realizada la confrontación de las huellas decadactilares, se puede afirmar con total certeza que pertenecen a la misma persona. Se adjunta fotocopia Láser autenticada de ficha decadactilar.

01.11.2001. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. En nota enviada a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, se informa que los familiares de Eduardo Del Fabro, han tomado conocimiento de las actuaciones por intermedio de la Comisión para la Paz y que a los efectos de facilitar las mismas, autorizan a la Comisión para que lleve adelante las gestiones y o trámites, se notifique de las resoluciones y retire la documentación pertinente.

09.11.2001. República Oriental del Uruguay. Comisión para la Paz. El Coordinador Ejecutivo, Dr. Carlos Ramela, solicita a la Cámara Federal se le expidan copias certificadas de la causa N° 3906 caratulada “N.N.-Homicidio-N.N. masculino-Avellaneda 4ta.”.

10.04.2003. Informe Final. Anexo 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite- que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

7. DEL FABRO DE BERBARDIS, Eduardo

Fallecido el 10.09.1975.

Sus restos fueron enterrados en el Cementerio de Avellaneda (República Argentina); falta confirmar si sus restos fueron reducidos.

31.07.2003. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Escribanía de Gobierno y Hacienda. Protocolización de actas, notificaciones y entrega de documentos.

Entrega copia certificada del acta de defunción N° 3215-Año 1975, del Registro Provincial de las Personas, Delegación Avellaneda, perteneciente al Legajo N° 81 “Eduardo José María Del Fabro”.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 05.04.2001. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Inhumación: 02.10.1975. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Seccional 4ª de Avellaneda. En la instrucción del sumario Homicidio, solicita urgente a la Administración del Cementerio de Avellaneda información sobre el “lugar de inhumación” de la víctima, quien dejara de existir el día 10 de setiembre pasado. Cementerio Municipal de Avellaneda. Sepultura 30, Sección 132, División 2da. con fecha 2 de octubre de 1975.

Partida de defunción: 22.09.1975. *Registro Provincial de las Personas. Registro de Estado Civil y Capacidad. Certificado de Defunción. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Civil, CERTIFICO: Que el folio 108 bajo el número 1315 del libro de defunciones del año 1975 de la delegación de Avellaneda se encuentra labrada la partida de defunción de N.N. ocurrida el día: 10 del mes Setiembre del año 1975 a la hora: 16. Nacionalidad:.....Sexo: masculino. Edad 25 años aprox. Estado.....Profesión:.....Domicilio:....Causa de la defunción: Edema agudo de pulmón. Hijo de don:.....y de doña.....Referencia del testamento.....Doy fe que así resulta de la partida expresada y sus notas marginales. A pedido de parte interesada, YO, Gregorio Francisco Garzone (delegado interventor) expido el presente en mi carácter de jefe, para el Sumario. 22 SET. 1975. (Firma)*

22.09.1975. ACTA N° 3215. En Avellaneda. Partido Avellaneda. Bs. As., a 22 de setiembre 1975.

Ante mí Gregorio Francisco Garzone interventor. Delegado, don Celso Patrocinio Acosta. C.I. N° 7118095. Domicilio Luján 15 Avellaneda. DECLARA: Que el día Diez de Setiembre. Año mil novecientos setenta y cinco. Hora 16. Lugar Quinta N° 20 Sarandí. Falleció N.N. a causa de Edema agudo de pulmón. Certificado médico Luis M. Rossi. Sexo masculino de aprox. 25 años, estado se ignora.

Profesión se ignora. C.I. N° Nota policial. Nacido el - / - / - hijo de Se ignora y de Se ignora. Intervenido Unidad Regional 2 Lanús. Testó. (Acta poco legible)

Exhumación:

Identificación: 07.05.2002. *Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Vistos y Considerandos, el Tribunal Resuelve: I) DECLARAR que la persona hallada sin vida el día 10 de setiembre de 1975 en el Camino Juan B. Justo a 300 metros de la ruta Panamericana, en la localidad de Sarandí, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, que fuera inhumada en la Sepultura N° 30, Sección 132, División 2° del Cementerio Municipal de Avellaneda, y cuyo fallecimiento se inscribiera como N.N. mediante Acta N° 3215 del Registro Provincial de las Personas, Delegación Avellaneda, es EDUARDO JOSÉ MARÍA DEL FABRO DE BERNARDI, de nacionalidad uruguaya, C.I. de Uruguay N° 1.078.482-2, nacido el día 12 de marzo de 1950, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, hijo de Aldo Del Fabro y Giannina De Bernardi”. II) DISPONER la rectificación de la partida de defunción citada en el punto dispositivo que antecede.*

Rectificación de la Partida de defunción: 10.10.2002. N.N. Rectificada por orden del Sr. Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional Federal Dr. Horacio Rolando CATTANI por oficio letra J N° 106080 archivado al folio 6880 del año 2002 en el que se hace constar que el verdadero nombre y apellido del causante es Eduardo José Del FABRO De BERNARDI, de nacionalidad uruguaya, C.I. de Uruguay N° 1.078.484, nacido el 12 de Marzo de 1950 en Montevideo, República Oriental del Uruguay, hijo de Aldo Del FABRO y Giannina De BERNARDI. Conste Avellaneda 10/10/2002.

Repatriación de restos: Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Confirma no existencia de restos óseos.

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 617.117.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: V 3333 I 2222.

Edad: 52 años.

Fecha de nacimiento: 18.12.1923.

Lugar: Departamento de Rivera.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Calle C N° 7850 y Camino Maldonado, Montevideo (en Uruguay). Renacimiento N° 2640 Villa de Mayo, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Mecánico automotriz.

Alias:

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) (en Uruguay). Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) (en Chile).

Detención

Fecha: 28-29.11.1974.

Lugar: En la vía pública, en las proximidades de las oficinas de la Comisión de Ayuda a los Refugiados (CAREF) en Buenos Aires. Luego es trasladado a su domicilio en Renacimiento 2640, Villa de Mayo.

Hora: Entre las 10 am. del día 28 y las 4 am. de la madrugada del 29.11.1974.

Reclusión:

Circunstancia: Varias personas de civil armadas lo detienen junto a A.M. Sobre las 23 horas lo trasladan a su domicilio, con claros signos de violencia. La casa es saqueada. Bajo torturas se le interroga a él y a Ana Luisa Borraza (esposa, de nacionalidad chilena) acerca de refugiados políticos chilenos. Su esposa es inducida bajo amenazas a abandonar el país en un plazo de diez días. El 11.12.1974 intentan su secuestro en la vía pública.

Testigos: A.M., Ana Luisa Borraza.

Testimonios: Testimonio de Ana Luisa Borraza ante Coordinadora de Acción Social (03.12.1974): *El jueves en la mañana mi marido se dirigió a CAREF, aproximadamente a las 10.30 (habiendo quedado de volver a casa a las 16 horas) como a las 11 de la noche tocan el timbre, yo me asomo y estaba él en mangas de camisa. Fui a abrir, fui insultada por hombres que lo acompañaban y a quienes no había visto, todos armados con metrallera. Esto ocurrió en Renacimiento 2640 Villa de Mayo. Vivíamos con una compañera uruguaya con hijos cuyo compañero no se encontraba en Buenos Aires, andaba fuera trabajando. Eran 11 personas las que acompañaban a mi marido. Entraron todos, me tomaron entre tres y me metieron en el dormitorio. A mi esposo en el living. Hicieron salir a la compañera uruguaya y también la pusieron en el comedor. Nos golpearon. Nos preguntaban que donde teníamos las armas y la plata y qué hacíamos que nos juntábamos siempre. Querían saber qué hacíamos. Rompieron todo lo que había en casa y lo que no rompieron, se lo llevaron.*

Había dos que eran chilenos, los otros, dos eran uruguayos, los otros eran argentinos. Estuvieron desde pasadas las 11 de la noche como hasta las 4 de la madrugada. Durante estas 5 horas nos golpearon todo el tiempo. La cara no me golpearon, sólo el cuerpo. Yo no tenía nada que decir.

La impresión mía sobre esta gente (que además uno de ellos tenía radiotransmisor con que se comunicaban hacia afuera) es que andaban persiguiendo uruguayos. A mi me dijeron que luego me

tocaría. (...).

Testimonio de Ana Luisa Borraza (s/f)²⁹: *Aparentemente comandaba el grupo de un hombre de unos 40 años, corpulento, argentino, al que llamaban “Don Chicho”. Este hombre portaba un aparato de radio con el que se comunicaba con el exterior. Se identificaba pidiendo comunicación con un número de varias cifras. Escuché parte de los diálogos radiales. Estos se referían a la identidad de los detenidos y la marcha de los interrogatorios.*

Atribuido a: Operativo conjunto de fuerzas de seguridad con la participación de personal de nacionalidad uruguaya, argentina y chilena.

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonio:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³⁰.

DERGAN JORGE:- Natalio.-(a) “Omar” – “ROMANO”

Clasificación “COMUNISTA”

Prontuario 617.117 C.Civ HAB 8960-

Gremio al que pertenece Mecánico.

“Junta Coordinadora Revolucionaria” “Organización Terrorista del M.L.N. “Tupamaros”.- Organización M.R.O.-”Movimiento Revolucionario Oriental”.-P.C.U.-

Domicilio Pablo Sebastián Zeballos s/n (Rivera).- Camino Maldonado Km.16 (en 1970).- Calle C No. 7850 y Camino Maldonado, en 1971.-

Datos Personales nacido en el Dpto. de Rivera el día 18 de Diciembre de 1922;- hijo de Abdala y de María;

-FALLECIDO

OBSERVACIONES

Candidato (3er. suplente del 2do. Titular a la Junta Departamental de Rivera) del FIDEL, en las elecciones del 25/XI/1962.-ap.-18/X/1968; figura como afiliado al MRO según fichero ocupado el 13/XII/1967 en el local de Minas No.1427 rl.-26/VII/1969;- integrante de la Organización Terrorista M.L.N, “TUPAMAROS”; en la fecha fue detenido conjuntamente con otros cinco integrantes, en la finca ubicada en el Klm. 18.000 de la Avda. de las Instrucciones y Cno. del General.- 30/VII/1969;- sometido al Juez de Instrucción de 1er turno, este dispuso su remisión imputado de los siguientes delitos:- “Asociación para delinquir” y “Tenencia de explosivos”.-om. 29/III/1970: estando en vigencia el Decreto sobre Medidas Prontas de Seguridad, fue detenido por el Departamento No.6, en aplicación de dicho decreto y por haber sido procesado anteriormente por actividades subversivas.- Internado en el Centro de Instrucción de la Marina.-ap.-

Hoja N°2

OBSERVACIONES

²⁹ Ídem.

³⁰ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

7/I/971: *partió por Alitalia (vuelo A.z.580) con destino a Santiago de Chile, optando por salir del país de acuerdo al Artículo N° 168, Inciso 17, Parágrafo 2do. de la Constitución. ap.-Ampliando las anotaciones de fechas 26/VII/969 y 30/VII/969, se hace constar que en aquella oportunidad el causante fue detenido conjuntamente con J. P. Z.; N.A.E.F.; Ataliva CASTILLO LIMA; R.E.M. y C.G.L.- El procedimiento estuvo a cargo de personal del Depto. de Inteligencia y Enlace.- (Ver Oficios Nros. 564- 566 y 576 de fechas: -29,-30 y 31 de Julio/969 del Depto.de Inteligencia y Enlace).-lac.-31/V/974: -A consecuencia del Golpe de Estado en Chile, el titular se refugió en la Embajada Argentina en Chile, posteriormente viajó a la Argentina en calidad de “Asilado”.- cri.- 14/8/975:- Afiliado Nro.15.875, al Partido Comunista, desde el 4/8/961, según material incautado a raíz de la detención de Rodney Tibaldo Arismendi, el 8/V/974, Ver Cpta.7073 de la sec.asunto”.- cri.-26/IX/975: Por Memorándum I- 08/975 del S.I.D.-Depto.III, fechado el día 1/VIII/975, se establece que conjuntamente con C.R.Y; F.F.G.; B.A.C; A.Y.Q., y J.A.C.G y 2 integrantes del M.I.R. (sin identificar), formaron en el año 1972 en Chile la “Junta Coordinadora Revolucionaria”, trabajando en conjunto se abre el Taller de “armamento popular” en la Calle Grumete Bustos y Gomero.-Siendo el primer objetivo la fabricación de la T-1 lanzagranadas ya experimentadas en Uruguay por el M.L.N. y posteriormente se fabrican piezas de la “metra”.- A fines del año 1972 se*

HOJA N°3

OBSERVACIONES

produce una explosión en el local provocada por el titular cuando realizaba una prueba con nitrato de amonio.- (Ver Caja N°5001/52-Cpta.N°41-Secc.Asunto).-jaf.-17/II/76. Ref.-anotación del 30/VII/69.- ver Asunto No.1-1-3-4.-Lbm.-

MICROFILM AGOSTO 1977

23/FEB/978.- Figura en una relación s/fecha de sediciosos que viajaron a Chile en uso de la opción Constitucional. Ver Cpta. de Asuntos No.1-1-9-59.-Lbm.-21/XI/979:-Afiliado N° 15.875 al PARTIDO COMUNISTA desde el 4/VIII/961, según material incautado por OCOA en Feb/976. “Operación Morgan”.- Ver Asunto 2-1-1-81, Letra “D” Tomo 2, hoja 323.-cv.-28/3/980:- (Diario brasileiro “CooJornal”, N°36, Pág.7, dic.1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en el Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Argentina donde se hallaban asilados, entre los años 1974/75.- Fue detenido el 28 de noviembre y del 31/1/75. Su cadáver fue encontrado en Buenos Aires.- ASUNTO, bulto 193.- apm.-16/IX/980:- “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 134, figura en una nómina de muertos en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif.-

ABRIL 1983 REVISADO R-16

DIC 1988. REVISADO R20

REV.1999 N° 070

POLICÍA DE MONTEVIDEO³¹.

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Caja N° 5001/31. Cpta. N° 40

Asunto: Lista de Tupamaros que viajaron a Chile (total 118)

Nómina de personas que viajaron a Chile haciendo opción del A° 168 inc. 17 Apdo. 2 de la Constitución de la República (Sediciosos)

N°	FECHA	NOMBRE	NAC	EDAD	EST. CIVIL	PROF.	DOC.
19	7-1-71	Dergan Jorge, Natalio	Or.	47	Soltero	Mecánico	617117
28	6-5-71	Inzaurrealde Melgar,	Or.	28	Soltero	Maestro	944178

³¹ Ídem.

		<i>Gustavo Edison</i>					
50	3-7-71	<i>Arocena Linn, Ignacio</i>	<i>Or.</i>	20	<i>Soltero</i>	<i>Estudiante</i>	151610 0
95	27-11-71	<i>Fontela Alonso, Alberto Mariani</i>	<i>Or.</i>	24	<i>Casado</i>	<i>Pescador</i>	114624 9
11 0	23-12-71	<i>Hernández Machado, Carlos Julián</i>	<i>Or.</i>	31	<i>Casado</i>	<i>Vendedor</i>	138714 7
11 8	13-1-72	<i>Cacciavilliani Caligari</i>	<i>Or.</i>	20	<i>Soltero</i>	<i>Estudiante</i>	166932 3

Dirección Nacional de Policía Técnica³².

RESERVADO

No. 229.463

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

PRONTUARIO GENERAL de INFORMACIÓN

NOMBRE

NATALIO DERGAN JORGE

CAUSA

Asociación ilícita para delinquir y tenencia de explosivos

Individual Dactiloscópica

Serie V 3333 MD

Sección I 2222 MM

Montevideo, 9 de agosto de 1969

FILIACIÓN TOMADA EL 26 DE JULIO DE 1969

NATALIO DERGAN JORGE LUIS

Hijo de: Abdala y de: María

Apodos:

Nacido en ROU

Dpto. Rivera

Nacido el 18 de 12 de 1923

Edad aparente: 45 años

Estado civil: Soltero

Profesión: Mecánico

[FICHA ANTROPOMÉTRICA]

Domicilios: Calle Cno. Maldonado km. 16. Sección 27ª Calle C N° 7850

V 3333

I 2222 MM

229.463

32 Archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Identificación Criminal.

26/VII/69

FILIACIÓN TOMADA EL 2 DE AGOSTO DE 1969

NATALIO DERGAN JORGE LUIS

[Repite datos]

Domicilios: Sin domicilio fijo

SEÑAS PARTICULARES

Para “El Indicador” Complexión mediana

PROCEDIMIENTOS Y ARRESTOS SUFRIDOS

Fecha de Entrada CAUSA

LUGAR DEL HECHO A DISPOSICIÓN

Día Mes Año

*2 8 69 Asoc. Ilíc. para delinq. Int. y Enl. J. Instr. 1er. Turno
y tenencia de explosivos*

ARRESTOS, PROCESOS Y OTROS ANTECEDENTES

[SIN FOTOGRAFÍA; CON HUELLAS DACTILARES]

Del N° 229.463

NATALIO DERGAN JORGE LUIS

Agosto 2 de 1969.- Asoc. Para delinquir y tenencia de explosivos.- Int. y Enlace.- J. Instr. de 1er. Turno (Ver Of. Nro. 366 adj. en Prio. N° 229467).

Diciembre 29 de 1970. Excarcelado del E. Penitenciario según ofiio 1937 (ver nota 47 en Prio. 232244).

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional³³.

MINISTERIO DE DE DEFENSA NACIONAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

048933-6

División I

(Seguridad)

Sección A

Act. Ant. Nac.

Ficha N°.

Nombres y Apellidos: DERGAN JORGE, Natalio (a) “OMAR”.

Fecha de Nacimiento: 18/XII/923

Lugar de Nacimiento: Uruguay (Rivera)

Cred. Cív.: Serie N°- Céd. Identidad: 617.117

Otros documentos: Reg. Fotogr. 1.956.960

Domicilio: Cno. Maldonado K. 16 Calle “C” 7850

Filiación:

Edad Aparente Color de Cutis

Color de Cabello Estatura Aproximada

Complexión Aspecto Social.

33 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 223_1154.1984 a 223_1161.1984.

Señas particulares

Ficha confeccionada en Montevideo el 15 de marzo de 1963

Fs. 2

048933

ACTIVIDADES

(1) Laborales: Profesión: mecánico- Lugar de trabajo:

Cargo: Antigüedad:

Otras actividades:

(2) Políticas: Ideología: Comunista. Actuación:

Antecedentes: 3er. suplente del 2do. titular a la Junta Dptal. de Rivera por FIDEL en las elecciones de noviembre de 1962.

Antecedentes familiares:

(3) Sociales: Estado civil: soltero. Religión: Figuración:

Grado Instrucción: Lugares que frecuenta:

(4) Económicas: Situación: Capital aprox. Vehículo

Otros datos:

Datos Complementarios: Hijo de Abdala y de María.

Apreciación Personal Gral.:

048933

Fs. 3

DERGAN Natalio

FICHA COMPLEMENTARIA

DOCUMENTO

Fecha Origen

22-XI-69 75-233

Antecedentes

En calidad de preso político en Punta Carretas firma una carta denunciando las condiciones de la penitenciaria.

11/IX/70 2/97-369/7...

Remitido: el 30/VII/969. Causas: "Tenencias de explosivos y Asociación para delinquir".

*... /I/971 Parte N: 7. JPM
(Archivado en varios)*

Se hallaba internado en dependencias militares Viajó hacia Santiago de Chile, haciendo opción de art. 168, inc. 17 de la Constitución, en la fecha.

...1/XII/70 Listas (JPM)

Con anterioridad fue liberado por la Justicia, el 29 de Diciembre de 1970. Indica 1 al 5

...1/10/72 Doc. 3904

Figura en una relación de sediciosos que viajaron a CHILE. (bb)

6/II/73 D. 3849

Figura en una lista de ciudadanos uruguayos asilados en la Embajada de Chile. (GG)

15/5/74 1053

Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos que han abandonado la República de Chile en calidad de asilados o expulsados el 1/4/74. Asilado. Viajó a Argentina. (VV)

3/11/83 11941/82 Pág. 1504

*POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E
EVAL-A-Q. CCD INDICA () () ()*

048933

Fs. 4

FICHA COMPLEMENTARIA

DOCUMENTO

<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>	<i>Antecedentes</i>
16/1/75	160	El día 28/NOV/74, desapareció en Buenos Aires, refugiado en tránsito en Rep. Argentina, sin que hasta hoy se conozca su paradero ni circunstancia de desaparición.
16.02.82	D. 6004/81/17	Había sido registrado en Oficina Regional para su reubicación fuera de Argentina (el Gobierno de Suecia lo había aceptado.)- (D) Se encuentra comprendido en el Art. 1º literal b) del Acto Institucional N° 4, por haber sido procesado el 30/VII/69 por los delitos previstos en. CPM. CPO 150; 209. EVALUACIÓN A-1 (LA)
048933		Fs. 5
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
6.05.82	14.543/82	Mencionado página/s 325 del libro "TESTIMONIO DE UNA NACIÓN AGREDIDA" – EVALUACIÓN: A-1 (GM) (LA)
8.8.83	15728 Pág. 67 al 72	26.7.69: Detenido 30.7.69: Procesado J.M. de Instr. de 1er. T. Juez Letrado. J.M. de 1ª Instancia Fiscal Militar de 1er. T. – Fiscal de Crimen.- Defensor: Dr. Ariel B. COLLAZO.- Delito: "Asociación para delinquir".- "Tenencia de Explosivos".- 29.12.70: "L.P." bajo caución juratoria.- 02.1.971: "L.P." bajo fianza. Causa: remitida por la Justicia Ordinaria: PRÓFUGO. 30.3.78: J.M. de Instrucción de 3er. Turno; J.M. de 1ª Instancia de 3er. Turno; Fiscal Militar de 5to. Turno; dictamina 9 años de Penitenciaría.- 7.4.976: fecha de entrada al S.T.M.- 17.10.78: falleció en la República Argentina.- Eval. A-1 (Y) Indica (6).-
048933		Fs. 6
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
02 AGO. 1976		Fs 7
J.C.J.		
Dpto. 1		
Apellidos DERGAN		
Nombres Natalio		
Documentos: AFILIADO AL P. COMUNISTA Nro. 158575		
Ant. Secc. A B C D E G V		
Secreto		
048933		Fs. 8
ANTECEDENTES		
DOC.0001 8.1.76 (SS) EVAL: B-2		
F. Ingreso: 4.8.61 Edad: 37 años.		

Curticeira. Dpto. de Rivera.
HAB. 8960
Chacarero.

Observaciones

26.07.1969. República Oriental del Uruguay. Es detenido junto a otros miembros del Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros (MLN –T). El Juez de Instrucción de 1er. Turno dispone su remisión por delitos de “Asociación para delinquir” y “Tenencia de explosivos”.

29.03.1970. Es detenido bajo decreto de Medidas Prontas de Seguridad e internado en el Centro de Instrucción de la Marina.

07.01.1971. Parte para Chile haciendo uso de la opción Constitucional. (Artículo N° 168, Inciso 17, parágrafo 2).

1972. República de Chile. Integra la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), organismo donde confluyen militantes de distintos países (Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay).

20.11.1973. República Argentina. Policía de Buenos Aires. Dirección de Inteligencia (DIPPBA). Informa que integra la nómina de asilados en la Embajada Argentina en Santiago que han solicitado salvoconducto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto³⁴.

19.12.1973. República Argentina. Policía de Buenos Aires. Dirección de Inteligencia (DIPPBA) Integra lista de personas que solicita protección a las autoridades argentinas luego del golpe de Estado en Chile. Se remiten antecedentes y fotografías.

18.01.1974. República Argentina. Ingresa al país en calidad de asilado político en tránsito.

00.09.1974. República Argentina. Policía de Buenos Aires, Dirección de Inteligencia. En nómina de residentes chilenos y adherentes al Comité de Ayuda a Chile (COMACHI) se menciona: *Respecto: Natalio Dergan (...) se hallan en Bahía. Blanca, hotel Sur a la espera de la resolución de la Dirección de Migraciones.*

15.12.1974. República Argentina. Tras solicitud de refugio en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ana Luisa Borraza (esposa) se refugia en Suecia.

07.02.1976. Figura en un listado denominado “Relación de salvoconductos otorgados a personas asiladas, refugiadas y en otras condiciones a partir de setiembre de 1973”, informando su nacionalidad (uruguayo), su condición (asilado) y su destino (Argentina)³⁵.

00.00.1979. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. Figura en nómina de requeridos.

Gestiones

Embajada de Suecia.
Inglaterra. Londres. Amnesty International.

Denuncias

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

10.05.2005. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Comisión Provincial por la Memoria. Solicitud de información realizada por Ernesto Dergan Santana al Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

21.09.2005. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Respuesta y envío del legajo correspondiente (26 fojas): Mesa D (S) número 1171, Carpeta Varios; Mesa Referencia, número

³⁴ Legajo COMIPAZ N° 217.

³⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 677_2053 a 677_2054.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISION PARA LA PAZ considera parcialmente confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo NATALIO DERGAN JORGE (C.I. 617.117) porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenido el 28 de noviembre de 1974 en horas de la mañana en la vía pública, en Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Fue conducido, sobre las 23 horas a su domicilio y sacado de éste, encapuchado, luego de haber sido duramente golpeado, alrededor de las 4 horas de la madrugada del día 29 de noviembre de 1974. Fecha en la cual se perdió todo lo contacto con él.

3. No se ha podido confirmar su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

17.08.2007. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.894 del 14.09.2005. *La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz creada por Resolución de la Presidencia de la República de fecha 10 de abril de 2003 certifica que de acuerdo a los documentos debidamente legalizados extendidos por autoridades de la República Argentina respecto al Señor NATALIO DERGAN JORGE, titular del documento 617.117, del departamento de Rivera se encuentra en situación homóloga de la de desaparecido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la ley 17.894 de 14 de setiembre de 2005. (...).*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

DÍAZ de CÁRDENAS, Fernando Rafael Santiago³⁶

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.136.940-0.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: V.2334. V.2222.

Edad: 24 años.

Fecha de nacimiento: 05.11.1954.

Lugar:

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio:

Estudiante:

Ocupación: Obrero gráfico. Imprenta Comunidad del Sur (en Uruguay). Imprenta Metodista Metho Press, Buenos Aires (en Argentina).

Alias: El Pata, Pachu.

Militancia:

Detención

Fecha: 05.06.1978.

Lugar: En su trabajo, Imprenta Metodista Metho Press, en la calle Doblas N° 1951, Buenos Aires. Argentina.

Hora: Primeras horas de la tarde.

Reclusión: Centro clandestino de detención “El Banco”.

Circunstancia: Es arrestado por personal vestido de civil que se identificaron como integrantes de la Policía Federal. Según sus compañeros de trabajo, le manifestaron que la causa de su detención era por motivos sindicales. Dentro del auto en el que se movilizaban los captores, estaba detenido Raúl Cancela, quien también fue reconocido por los compañeros de trabajo.

Testigos: Compañeros de trabajo. Hebe Cáceres.

Testimonios: Testimonio de Hebe Cáceres ante Amnistía Internacional en España (13.02.1984)³⁷: *El lunes 5 de junio de 1978, a las 12 horas del mediodía, al ir a encontrarme con Raúl Olivera en la estación de ferrocarril de Liniers en la ciudad de Buenos Aires, observo que un grupo de hombres vestidos de civil y sin armas a la vista, golpean a un hombre y lo tiran al suelo. Seguidamente lo levantan, le ponen esposas y lo conducen a través del andén, justo delante mío, a las escaleras que bajan por el mismo. El hombre que se llevaban era Raúl Olivera (...). En la madrugada del 6 de junio (...) fui interceptada (...) por una furgoneta de la que bajo un grupo de hombres vestidos de civil y fuertemente armados, que después de bajarme del coche y cachearme, me metieron en la parte de atrás de la furgoneta (...). Al llegar al lugar de destino (...), siempre con los ojos vendados, me condujeron a través de algunos pasillos que estaban guardados por rejas o puertas (...). Al cabo de los días (...) pude enterarme de quiénes eran mis vecinos de celda. A la izquierda, estaban los hermanos Pablo Daniel y Rafael Arnaldo Tello, Hernán Ramírez y “Melena”; a la derecha, Fernando Díaz (...). Enfrente, Elsa Martínez (...). Al lado de la de ellas estaba la celda que ocupaba Raúl Olivera con otro muchacho (...).*

Atribuido a: Fuerzas de Tareas Especiales dependientes del Primer Cuerpo del Ejército Argentino.

Casos conexos: Su detención fue vinculada a la de otras dieciocho personas, de las que quedaron detenidas cinco ciudadanos argentinos y dos uruguayos. Estos uruguayos eran: Raúl Pedro Olivera Cancela y Edison Óscar Cantero Freire, también desaparecidos.

³⁶ Legajo COMIPAZ N° 211.

³⁷ Legajo COMIPAZ N° 216.

Desaparición

Traslado: Probablemente trasladado junto a otros dos ciudadanos uruguayos detenidos junto a él, Raúl Pedro Olivera Cancela y Edison Cantero Freire. Destino final sin determinar.

Fecha: Probablemente a mediados de 07.1978.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: El Mayor del Ejército argentino Minicucci, responsable del centro clandestino de detención "El Banco".

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³⁸.

DÍAZ DE CÁRDENAS, Fernando Rafael Santiago.94188.

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario: 1.361.940.C.Civ.

Pasaporte Cpta. Asunto

Cédula de Ident. del Interior.

Ocupación: Gráfico.

Organización: "COMUNIDAD DEL SUR".- Bolsas plásticas S.A.-

Domicilio: Calle Brasil esquina José E. Rodó.- Las Piedras.- Depto. de Canelones.- (Mayo/970).-

Igual que en 1972.-

Datos personales: oriental; soltera; nacida el día 5 de noviembre de 1954; hijo de Ramón María y de Margarita.

Fecha de iniciada: 16 de julio de 1970.

OBSERVACIONES

El causante fue detenido el día 23 de Mayo de 1970, por personal del Depto. de Salto.- (...): Que es integrante de la Imprenta "Comunidad del Sur" ubicada en la Calle Canelones N° 1484 y que se domiciliaba en la finca de la Calle Felipe Cardozo N° 2098 en Montevideo; que en el mes de Marzo ppdo. concurrió al "Encuentro Campesino" realizado en la Ciudad de Bella Unión – Depto. de Artigas, conjuntamente con (...), que en el año 1968 integró una manifestación formada por unos setenta estudiantes al otro día de la muerte de Liber ARCE, habiendo sido detenidos por la Policía de Las Piedras, lugar donde se llevó a cabo tal movilización, que cursa 3er. año de secundaria en el Liceo Nocturno N° 4 de Montevideo; que en el curso del año 1970, integró una manifestación estudiantil no autorizada, la que se dispersó a la altura de Avdas. Centenario e Italia; que es novio de (...), la que se domicilia en Bella Unión e integra la Juventud.

HOJA N° 2

DÍAZ DE CÁRDENAS, Fernando Rafael Santiago de UTAA.- Posteriormente fue trasladado a la Jefatura de Policía de Canelones y fue entregado por autoridades de la misma a sus padres.- (Ver Copia de Oficio N° 44 de fecha 23 de Mayo de 1970, que fuera elevado por la Sección Inteligencia y Enlace de la Policía de Salto al Jefe de Policía de ese Departamento; Copia del Oficio 1448, de fecha 24 de Mayo de 1970 enviado por la Jefatura de Policía de Salto a la Jefatura de Canelones; y Oficio N° 748 de fecha 26 de Mayo de 1970 de la Jefatura de Policía del Depto. de Canelones).- lac.-4/12/70.- Se establece que esta persona fue a esperar a una delegación de cañeros procedentes de Bella Unión, algunos de ellos miembros de UTAA y Juventud Rebelde, habiéndolos trasladados al hogar de la "Comunidad del Sur" (Ver Oficios N° 681/82 del 7/12/70) Depto. N° 2.- (apm).- 4/I/972: Detenido por la Secc.1ª por efectuar una pegatina no autorizada, integrando un grupo de

personas que llevaban carteles del R.O.E. con la siguiente leyenda: "Ahora si juntos en la pelea compañeros" y otros invitando a concurrir a un acto a celebrarse en el Teatro "El Galpón". Se dispuso que fuera sometido a la Justicia competente.- Tomó intervención el Depto. N° 6 de la DNII.- (Ver: Memorandum N° 26, Secc. 1ª) apm.- 29/II/972: Detenido por el Depto. Inst. de la Marina puesto en libertad por Orden del Sr. Juez de Instrucción de 2º Turno.- gch. 9/4/972: Ampliando la información precedente (Ver: Oficio N° 348 del Depto. N° 6).- Se establece que la causa de la detención fue por intervenir en pegatina no autorizada, siendo puesto en libertad por el Juez de Instrucción de 2º Turno.- apm.-

MICROFILM AGOSTO 1977.

15/XI/979: Crónica de Amnesty International (en francés), nov/78.- Una persona de nombre Fernando Díaz de Cárdenas, que podría tratarse

HOJA N° 3

DÍAZ DE CÁRDENAS, Fernando Rafael Santiago del titular, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina que estaría con vida.- ASUNTO 1-4-11-42.- apm.- 20/XI/979: Boletín Informativo de "Amnistía Internacional" correspondiente al mes de octubre de 1978, Año I, N° 3, en cuyas páginas 8 y 9, bajo el título "CAMPAÑAS DE APELACIÓN", subtítulo: "Uruguayos desaparecidos en Argentina", publica una nómina de ciudadanos uruguayos que fueron "secuestrados" y aparecieron en el Uruguay o que han "desaparecido" de la República Argentina desde el mes de diciembre de 1977.- Ver ASUNTO N° 2-4-7-58.cdif.- 1/10/980: El periódico "Compañero", órgano del PVP, en su N° 76 del 5/1/80, en el artículo titulado: "Familiares de desaparecidos se movilizan", lo incluye en una nómina de personas que se hallan en dicha situación, con fecha 5/6/78.- ASUNTO 1-6-10-58.- apm.- 28/7/82: "El Día" del 22/7/82, pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido 5/6/78.- ASUNTO 24-1- -245.- apm.-

ABRIL 1983 REVISADO R 16

30/3/84: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29/2/84.- Asunto 1-4-12-123.- ges.-

DIC. 1988

22/6/95: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1 - -5. gma.-

REV. 1999 N° 072.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. 1ª QUINCENA ENERO 1977³⁹.

DEPARTAMENTO N° 2

Novedades del 22-1-77 a 23-1-1977

123

Hora: 12.00' Detenida en el Destacamento del Pto. de Montevideo. Decreto 90/76. Posterior libertad.

A la hora 09.00', al arribo del vapor de la carrera "Ciudad de Buenos Aires" desembarcó la persona, que dijo ser: (...), or., cas., de 35 años de edad (...); la que viajara con el Permiso Consular Nro. 96/77 (Decreto 90/75 del Poder Ejecutivo). Viajó con su esposo (...) (c/a) arg. Cas. de 37 años de edad (...).

Es de señalar que el esposo de la causante señalada, (...), arg. de 37 años de edad, posee las siguientes anotaciones en el D-3: -marzo 970: viajó a la ciudad de Bella Unión-Dpto. de Artigas- donde concurrió al "Encuentro Campesino" conjuntamente con Fernando Rafael Santiago DÍAZ de CÁRDENAS

(...).

39 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Parte de Novedades Diarias, primero quincena enero 1977.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁴⁰.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.I.D.

Dpto. I

Fs. 1

Ficha Patronímica 50013, confeccionada el 4/4/1972

Apellido y Nombre: *DÍAZ DE CÁRDENAS, Fernando Rafael Santiago (a) PATA*

Documentos: C.I. 1.361.940 – Montevideo

Nacimiento: 17 años - 5.11.954 Uruguay

Domicilio: Brasil y José E. Rodó S/N y Felipe Cardozo N° 2098

Profesión u Ocupación: Obrero Gráfico – Empleado

Lugar: Bolsas Plásticas S.A.

Datos complementarios: soltero

Clasificación: “P.V.P.”, “O.P.R. 33”, “R.O.E.”

Padres: Ramón María y Margarita

Fs. 2

Fecha	Documentos	Antecedentes
21/3/1972	– Doc. 429	– Se le detuvo en las calles Cambay y Cno. Carrasco, en momentos que se dedicaba a la pegatina de murales referentes al conflicto de SERAL y del Comité de Familiares de Presos Políticos, allanado su domicilio se le incautó abundante material subversivo.
3.3.72	SUMI 109 – Doc. 2180	– Fue detenido junto a otras personas al realizar una pegatina del conflicto de SERAL.
14.06.82	– Doc. 15968	- Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 5/6/78 Eval. F-6
03.08.82	– Doc. 17402	– Año 1968 – El causante integró una manifestación de estudiantes de aproximadamente setenta personas, habiendo sido detenido por la Policía de Las Piedras. 23.05.70 Fue detenido en Salto. Integrante de la Comunidad del Sur. 04.01.72 Fue detenido junto con otras personas al realizar una pegatina del conflicto de SERAL. 29.02.72 Detenido por el Departamento de Instrucción de Marina y puesto en libertad por disposición del Juez de Instrucción de 2do. Turno.

Fs. 3

Fecha	Documentos	Antecedentes
24.07.82	– Doc. 1700	– Según lo publicado en el diario “El Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura el causante como “desaparecido” el 5/6/78
03.08.82	---	Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para el Sr. Director del S.I.D.

40 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 224_1154 a 224_1558.

2.8.82. – Doc. 17341
02.9.82 – Doc. 18386

*Indica lo mismo que el doc. 17100/82
– Detenido el 23/5/970, interrogado
manifestó: que es integrante de la Imprenta
“COMUNIDAD DEL SUR”, ubicada en Canelones
1484 y que se domiciliaba en la finca de Felipe
Cardozo No. 2098 en Montevideo, que el mes de marzo
ppdo. Concurrió al “Encuentro Campesino” realizado
en Bella Unión conjuntamente con O. E. y G. L., que en
el año 1968 integró una manifestación formada por
unos 70 estudiantes al otro día de la muerte de Líber
Arce, habiendo sido detenido por la Policía de Las
Piedras, lugar donde se llevó a cabo la movilización.
Que cursa 3er año de Secundaria en el Liceo Nocturno
No. 4 de Mdeo., que en el curso del año 1970, integró
un manifestación estudiantil no autorizada, la que se
dispersó a la altura de Centenario y Avda. Italia; que
es novio de V. F. la que se domiciliaba en Bella Unión e
Integra la Juventud de UTAA, posteriormente fue
trasladado a la Jefatura de Policía de Canelones y fue
entregado por las autoridades de las mismas a sus
padres.*

Fs. 4

Fecha Documentos

Antecedentes

*4.12.70: Se establece que el causante fue a esperar una
delegación de cañeros procedentes de Bella Unión,
algunos de ellos miembros de UTAA y Juventud
Rebelde, habiéndolos trasladados al Hogar de la
“Comunidad del Sur”.*

*1.1.972: Es detenido por la Seccional Iera. por
efectuar una pegatina no autorizada. Integrando un
grupo de personas que llevaban carteles del R.O.E. con
la siguiente leyenda: “Ahora sí juntos en la pelea,
compañeros” y otros, invitando a concurrir a un acto a
celebrarse en el Teatro “EL GALPÓN”. Se dispuso que
fuera sometido a la Justicia competente.*

11/04/83 Doc. 25145 Pág. 173 y 174

*– Indica Ídem Documentos anteriores,
agregando datos filiatorios del (4) al (8) Eval: A-2*

07/9/83 Doc. 29769 Pág. 05,54 y 73

*1971/1978 En información
referente al “O.P.R. 33” obtenida por el Dpto.
III/S.I.D., en éste periodo, se establece: Integrante de
la Organización Subversiva “R.O.E.” agrupación
“U.T.U.” Eval: A-2. Aporta (9)*

7.10.83 – 30855/74

*Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del
14.6.82. Eval: A-1*

--- -

*“Visto con otros compañeros en prisión
clandestina llamada “El Banco” sobre ruta a Ezeiza,
antes conocido como “Brigada Güemes”. Hay
testimonio. Evaluación A-2*

Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA S2).

INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN

DÍAZ DE CÁRDENAS, Fernando Rafael Santiago.

FICHA DE EMINT N° 521.872 (SEGUNDA DIVISIÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA)

FICHA S2 FUSNA S/N

Carpeta P.V.P N° 071

PRONTUARIO Prefectura General Marítima (Servicio de Seguridad Portuaria).

ACTA de INTERROGATORIO (Prefectura año 1972)

DÍAZ DE CÁRDENAS, Fernando Rafael Santiago.

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: Oriental, 17 años en 1972.

Cédula de Identidad: 1.361.940

Dirección: Brasil y J.E. Rodó (Las Piedras)

Profesión: No se registra.

Cónyuge: Soltero.

CRONOLOGÍA

1972: Detenido en averiguación (DNII) (FICHA FUSNA).

29/02/72 Detenido por la Marina Nacional en Camboya y cont. Carrasco, efectuando una pegatina en relación con el conflicto de la firma SERAL. (Memorando D II). (FICHA EMINT).

01/03/72 En libertad. (Memorando D II). (FICHA EMINT).

26/10/73 Archivo fotográfico del Departamento 3, fotografiado en el año 1973. (Álbum R – 05, Número 11) (FICHA FUSNA)

24/07/76 Según documento de O.C.O.A. es requerido por integrar los cuadros del “O.P.R. 33” (FICHA FUSNA).

20/05/82 Según INFAG N° 074/986 de FUSNA, figura en volante como persona desaparecida (P.V.P 71)

22/07/82 Una denuncia de su desaparición el 05/06/78 en la República Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado (Prensa “El Día”) (P.V.P. 71)

03/08/82 Este, figura en una lista de desaparecidos en la Argentina, la cual será analizada próximamente por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. (Prensa 22/07/82 Diario “El Día”) (FICHA EMINT).

14/11/84 El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el anotado. (Prensa “El Día”) (P.V.P 71)

Sin fecha: figura en sábana del P.V.P. (P.V.P 71)

DÍAZ DE CÁRDENAS Fernando Rafael Santiago

Apellido Paterno Apellido materno Nombres

Documentos C.CC.I 1.361.940

Domicilio: Brasil y José E. Rodó (Las Piedras)

Teléfono Seccional Policiales

Lugar y Fecha de Nacimiento: Oriental, 17 años (72)

Profesión Ocupación:

Otras Actividades

Actuación

Ideología

Situación Económica Capital Aprox. Vehículo

Raza Estatura Peso Color de cabello

Color de ojos Complexión Señas

Estado civil: Soltero Nombre del cónyuge

Nacionalidad del cónyuge Nombre y edad de los hijos:

Padre, nombre Nacionalidad

Madre, nombre Nacionalidad

Estudios

Otros datos

LEGAJO

FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES

29/2/72 Memorándum D.I.I Detenido por la Marina Nacional en Combay (sic) y Cno. Carrasco, efectuando pegatina en relación con el conflicto de la firma SERAL.

1/3/72 Memorándum D.I.I. En Libertad.-

3/8/82 Rec. Prensa 22/7/82 "El Día" Éste figura en lista de desaparecidos en la Argentina, la cuál será analizada próximamente por la Comisión de Derechos Individuales del Consejo de Estado. Ver recorte Dossier N° 1400 -00-04 [tachado] 18496.

HOJA N° 2

DÍAZ DE CÁRDENAS Fernando Rafael Santiago

Apellido Paterno Apellido materno Nombres

Documentos C.CC.I 1.361.940

Domicilio: Brasil y José E. Rodó (Las Piedras)

Teléfono Seccional Policiales

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Profesión Ocupación:

Otras Actividades

Actuación

Ideología "O.P.R. 33"

Situación Económica Capital Aprox. Vehículo

Raza Estatura Peso Color de cabello

Color de ojos Complexión Señas

Estado civil: Soltero Nombre del cónyuge

Nacionalidad del cónyuge Nombre y edad de los hijos:

Padre, nombre Nacionalidad

Madre, nombre Nacionalidad

Estudios

Otros datos

FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES

-10-73 Arch. Fotog. Dto.- 3 Persona fotografiada en el año 1973 considerada importante. Ver foto Álbum R – 05 con el número 11.

c.0082 B OCOA Requerido por integrar los cuadros del "OPR 33".

/11/76 Carp. P.V.P FUSNA Tiene el N° 71 de individualización dentro de la carpeta P.V.P P.V.P 71

13-7-977 FUSNA V.G.

DÍAZ DE CÁRDENAS, Fernando Rafael Carpeta: P.V.P Nro.: 71

Apellidos y nombres

Domicilio

Brasil esq. Rodó (Las Piedras)

Apodos N.G.C

C.I.: 1.361.940Pte.

DESCRIPCIÓN FÍSICA: Raza: Estatura:

Peso: Cabellos: Ojos:

Cejas: Cutis: Complexión:

Señas:

DATOS PERSONALES:

Lugar y fecha de nacimiento: Prof./ Ocup.:

Lugar de trabajo: De estudio:

Estudios cursados:

Otros:

DATOS FAMILIARES:

Estado civil: Esposo/a: Nacido/a:

Padre: Madre:

Suegro: Suegra:

Hijos/as; Edad:

Hermanos/as; Edad:

Otros:

ANTECEDENTES:

Figura en una sábana del P.V.P.

DNII- 1972: Detenido en averiguación.

22-JUL-982 "EL DÍA" Prensa: Una denuncia de su desaparición el 05/6/978 en la Rep. Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.-

14-11-84 "EL DÍA" URUGUAY: El SIJAU (Secretariado Internacional por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el titular.

20-05-986 INFAG N° 074/986 FUSNA: Figura en un volante como persona desaparecida.

Prefectura General Marítima.

Servicio de Seguridad Portuaria.

PRONTUARIO N°

INDIVIDUAL DACTILOSCÓPICA: V 2334 V 2222.

Quien dijo ser:

Filiación de: Fernando Rafael Santiago DÍAZ DE CÁRDENAS.

Nacionalidad: uruguayo.

Nació el día 5 de noviembre de 1954 en Montevideo, hijo de Ramón y de Margarita.

Profesión: obrero gráfico. C.C.

N° expedido por Estado civil: Nacido en:

Profesión Domiciliado: Brasil y José E. Rodó

N° s/n Seccional: 4a. de Canelones// leer si (ininteligible)

Cutis: blanco, trigüeño, achinado, mulato, negro.

Cabello: castaño, oscuro, mediano, claro. Rubio, oscuro, claro, amarillo. Rojo, oscuro [ilegible]

Bigote y barba:

Frente: Inclínación fugitiva, mediana, vertical. Perfil: ondulado, convexo, recto. Altura [ilegible]

Cejas: Relación: juntas, separadas. Posición: altas, medianas, bajas. Forma: arqueada, rectilíneas [ilegible]

Boca: Pequeña, mediana, grande. Comisuras: horizontales, bajadas, levantadas.

Labios: Finos, medianos, gruesos. Con bordes, sin bordes, finos, grueso.

Orejas: Pequeñas, medianas, grandes. Lóbulo libre, adherido, deformado.

Nariz: Pequeña, mediana, grande. Dorso: cóncavo, convexo, ondulado, recto. Base horizontal, levantada [ilegible]

Mentón: Fugitivo, vertical, saliente.

Ojos: iris izquierdo AZUL claro, mediano, oscuro. APIZARRADO oscuro, mediano. VERDOSO MARRÓN [ilegible]

Señas particulares:

Es obligatorio comunicar el cambio de domicilio dentro de los 10 días de efectuado. El no cumplimiento será pasible de la sanción que corresponde.

Montevideo, febrero 28 [ilegible]

Firma del identificado: Fernando Díaz de Cárdenas.

Firma del funcionario: v.d.s V° B° El Jefe de Seguridad Portuaria.

Observaciones

27.03.1977 Servicio de Información de Defensa⁴¹. Departamento III P.O.E.

Solicitud N° 25/977 dirigida al Director Nacional de Policía Técnica. Foto y datos filiatorios de Díaz de Cárdenas entre las de otras personas. Firma el Documento por el Jefe del Departamento III del S.I.D. Cap. Ulises Prada.

12.04.77 Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Archivo. Fernando Rafael Santiago DÍAZ DE CÁRDENAS, Cédula 1.361.940 es hijo de Ramón y Margarita. Nació el 5 de Noviembre de 1954 en la 1era. Secc. Judicial de Montevideo. De cutis blanco, cabello y ojos castaños. Con fecha 15/3/71 registra su domicilio en calle Brasil y José E. Rodó, ciudad de Las Piedras (Canelones)

Firma: Inspector Miguel A. Villalba

Sub Director Nac. Policía Técnica

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 01529, Legajo N° 07244.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 38.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo IV, Ficha de Identidad. Fojas 212. Tomo VII, Fojas 1386– 1387.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.2, fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en los cuales como criterio general se le dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo FERNANDO RAFAEL SANTIAGO DÍAZ DE CÁRDENAS (C.I. 1.136.940-0),

41 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Documento 1453/77. Rollos: 589_935 a 589_980.

porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

- 1. Fue detenido el día 5 de junio de 1978 en su trabajo sito en la calle Doblas 1951 (Imprenta Metodista METHOPRESS) de la ciudad de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. Estuvo detenido en el centro clandestino de detención EL BANCO.*
- 3. Fue probablemente “trasladado”, junto a otros dos uruguayos –Raúl Olivera y Edison Cantero Freire– con destino final desconocido, a mediados de julio de 1978.*

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar

si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

14.02.2011. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.290.473-1 (Uruguay); DNI. 92.187.721 (Argentina).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 25 años.

Fecha de nacimiento: 19.11.1952.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Lavalle N° 1494-12A, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Estudiante: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Universidad de la República.

Ocupación: Empleado de la empresa “Izzetta y López”. Fue despedido por haber participado de la ocupación de la planta durante la Huelga General de 1973. Ayudante Contable en el Laboratorio de Esencia y Fragancia FLAVORS, situado en Berruti 1234, Martínez, Buenos Aires (en Argentina).

Alias: José, Flaco.

Militancia: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Frente Amplio (FA).

Detención

Fecha: 21.12.1977.

Lugar: En su domicilio, Lavalle N° 1494-12A, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: 23:50 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”. Probablemente también estuvo en el “Centro de Operaciones Tácticas N° 1 Martínez” (COT 1 Martínez).

Circunstancia: Personas vestidas de civil portando armas largas, que dijeron ser policías y se desplazaban en tres autos, entraron y obligaron al portero del edificio a que los llevaran al departamento del matrimonio Dossetti-García. Fue secuestrado junto a Ileana García (esposa), también desaparecida. La hija de ambos, Soledad Dossetti García, de 7 meses, fue dejada con el portero. Junto al matrimonio fue detenida una tercera persona que se presume sería Alfredo Bosco, también desaparecido, quien estaba viviendo con ellos. La familia de Bosco reconoció algunas prendas que se encontraron en el apartamento. La vivienda fue totalmente saqueada y permaneció ocupada durante tres días por algunos de los participantes del secuestro.

Testigos: Portero del edificio, vecinos de apartamento, Adriana Chamorro (sobreviviente del “Pozo de Banfield”).

Testimonios: Testimonio oral del portero a Olga Ramos (suegra), brindado por ésta en entrevista de Hugo Alfaro en Semanario “Brecha” (15.11.1985, pág. 32): *Dijeron que eran policías y me obligaron a mí a golpear en la puerta del apartamento de ellos, y vi como golpearon a su hija para sacarle la nena. No podían arrancársela. Yo estaba paralizado de terror y de vergüenza por no poder intervenir. Su hija gritaba llorando ‘¿Qué van a hacer con mi hija? ¡Por favor no se la lleven!’. Se la sacaron y ellos fueron llevados a empujones a los autos.*

Testimonio de Adriana Chamorro (argentina, detenida, sobreviviente del “Pozo de Banfield”) ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (1979): *El 23 de marzo del mismo año (1978), junto con otro grupo de desaparecidos, nos trasladaron tirados en el piso de camionetas a un lugar que posteriormente supe que se trataba en ese momento de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sita cerca del Camino Negro, frente al barrio de monobloques de YPF, en la localidad de Banfield, Provincia de Buenos Aires. (...). En la madrugada siguiente de mi llegada me comuniqué con la celda colindante del*

42 Legajo COMIPAZ N° 174.

sector “B” por la pared del fondo, en la que se encontraba María Asunción Artigas Nilo de Moyano, uruguaya, refugiada de las Naciones Unidas, detenida-desaparecida el 30 de diciembre de 1977, que me informó que estaba embarazada de aproximadamente cuatro meses y que el diagnóstico había sido confirmado por María Antonia Castro de Martínez, uruguaya, médica secuestrada en el mismo lugar en un calabozo vecino. En el sector “B” había cuando yo llegué alrededor de 21 personas. Uno de ellos era el marido de María Artigas de Moyano, Alfredo Moyano, argentino, que compartía el calabozo con Andrés Carneiro, uruguayo, estando su calabozo atrás del mío, en diagonal. Hacia los calabozos cercanos a la entrada estaban Aída Sanz y su madre. Elsa Fernández de Sanz, Carolina, esposa de Andrés, Yolanda Casco, Ileana García Ramos de Dossetti y su marido Edmundo Dossetti, Gabriel y otro de apodo Manuel o Cabezón, todos ellos uruguayos. No conozco el nombre de los demás. María de Moyano, Alfredo Moyano, Andrés Carneiro y María Antonia Castro de Martínez, con quienes podía hablar a través de la pared, me dijeron que Yolanda y Aída habían tenido en ese lugar la primera un hijo y la segunda una hija, que les fueron quitados inmediatamente después de nacer sin saber ellas dónde los llevaban. Aída fue trasladada a la Brigada de Quilmes, donde fue nuevamente torturada, entre abril y principios de mayo de 1978, junto con otros de los uruguayos del Pozo de Banfield, y allí, siempre según María de Moyano, que fue trasladada también a Quilmes y estuvo en el mismo calabozo que Aída, la vio un integrante del grupo que la detuvo, Saracho o el Zorro, quien le dijo que su hija estaba bien, en manos de una familia que la tendría hasta que ella recuperara su libertad, y le hizo firmar un papel autorizando a bautizarla. (...). El 15 de mayo me trasladaron nuevamente a la Brigada de San Justo, para un nuevo interrogatorio. Estuve allí una noche y me trasladaron de regreso a la Brigada de Banfield. Cuando llegué me pusieron en el último calabozo del ala “B” y supe que el 16 de mayo había trasladado a casi todos los que estaban en el lugar, en las dos alas. Todos los uruguayos fueron trasladados con destino desconocido, salvo María Artigas de Moyano e Ileana García Ramos de Dossetti, que quedaron en Banfield, en el primer calabozo del sector “B”. También había quedado en el lugar Eduardo Corro, mi esposo. (...). A fines de junio se produjo otro traslado pequeño, en el que se llevaron con los mismos mecanismos que en el anterior, a Ileana Ramos de Dossetti, a Noemí y al matrimonio Logares. El destino, según los guardias, era nuevamente “el sur”. (...).

Atribuido a: Se identificaron como agentes policiales.

Casos conexos: Desapariciones de Ileana García (esposa) y Alfredo Bosco, detenidos en el mismo operativo, y de otros diez uruguayos y una ciudadana argentina, todos ellos vinculados a los GAU, detenidos en Buenos Aires entre el 21.12.1977 y 27.12.1977.

Desaparición

Traslado: Destino final sin determinar.

Fecha: Probablemente 16.05.1978.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁴³.

APELLIDOS Y NOMBRES: DOSSETTI TECHEIRA, Edmundo Sabino

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1.290.473

43 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

CREDENCIAL CÍVICA: Serie BCB Nro. 23.195

PASAPORTE

CÉD. DE IDENT. DEL INTERIOR:

OCUPACIÓN: Estudiante Ciencias Económicas. Empleado de Izeta López. S.A.

ORGANIZACIÓN

DOMICILIO: Oficial 6 N° 2381 (Con. Carrasco y Veracierto) en 1973

OTROS DATOS: Oriental nacido en la 10ª Secc. Jud. de Montevideo, el 19 de noviembre de 1952.

Hijo de Edmundo y Mercedes. Soltero en 1973. Casado con Ileana GARCÍA RAMOS (en 1977).

ANTECEDENTES

23/12/971. Según nota interna N° 20/71 F.A.M. del 8/10/71 de la D.N.P.T., se establece que el causante integraba una nómina de personas que ocupaban la Universidad de la República y de la que fueron desalojados por personal de las FF.AA y de la Policía. Se elevó Oficio N°. 868/971 al Ministerio del Interior. 3/11/972 Por Memorándum N°. 2049 del 26/10/72 de la Secc. 9ª se establece que el causante fue detenido por integrar un grupo de personas que viajaban en camiones, en su mayoría estudiantes, que se dirigían a las fábricas textiles para informar a sus obreros sobre el proyecto de Ley de Enseñanza y pedir su colaboración para que el mismo no tenga andamio en las cámaras. 11/10/73. Detenido por el D-II en la intersección Avda. Garibaldi y Juan J. Amézaga, en momentos que intentaba organizar una asamblea con los empleados de Izeta López S.A. el 24/7/73. Es internado en el Cilindro Municipal. Recuperado la libertad el día 30/8/73. Ver Tomo 5, folio 313 caja 5000. 12/10/73. Ampliando la anotación anterior se informa que fue detenido el 24/7/973, internado en el Cilindro Municipal y liberado por orden superior el 30/8/973. Caja N° 5004.- apm.-

HOJA 2

9/1/974. Según informe s/n de la fecha 25/9/973 del D-II, fue despedido de la empresa Izeta y López en aplicación del decreto de fecha 4/7/73. 1/5/976: "EL POPULAR" del 12/8/973, pág. 5 es indicado por este periódico como dirigente gremial que aún se encuentra detenido.- ajcs.- 27/7/976: Referente a la anotación del 24/7/983, ver Asunto 2-1-8-18.- mle-. 29/7/976: Idem. ASUNTO 2-1-8-20.-mle.- 18/10/978 Con fecha 7/6/978 el Sr. Cónsul uruguayo en la Rep. Argentina informa sobre su desaparición la que interpuesto varios recursos de habeas corpus no arrojaron resultados positivos ya que las autoridades argentinas niegan tenerlo detenido. Asunto 8-2-9-27. Lbm. 31/10/978 "COMPAÑERO", periódico del P.V.P. N° 68/78, pág. 7, bajo el título: "¿Dónde están?", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Bs. Aires desde diciembre de 1977 (mencionado como Edmundo José DOSETTI). ASUNTO 1-6-10-21. apm -1/12/978 Boletín clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY" de setiembre de 1978, denuncia la desaparición del mismo como secuestrado en la Rep. Argentina. ASUNTO 2-4-3-217. ach. 2/12/978 Idem anotación anterior, Ver Asunto 2-4-3-225. jom. 25/9/982 "URUGUAY ¿un campo de concentración?" título de un libro publicado por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979 y en cuya página 220 figura en una nómina de detenidos en dependencias del FUSNA. Ver Bulto 306. cdif. 7/10/980 Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina. Se establece que su desaparición ocurrió el 27/12/77. La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos", le había sido enviada en forma anónima, bajo sobre,

HOJA 3

al cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda", sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba – Cerro. (Memorándum N°. 277/980 del D-II de la D.I.I. de fecha 16/7/980). ASUNTO 2-1-18-113. lac. 26/7/982. "EL DIA" del 22/7/982, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido: 27/12/77. ASUNTO 24-1-245. apm. – 3/8/982 Según P.E.I. N°622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidos en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301. Ges. 3/8/982 Boletín "Desde Uruguay" N° 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en Argentina. ASUNTO 2-4-3-237 (folio N°8). Jom. 3/8/982 En boletín clandestino "COMPAÑERO"

Nº 75/79, pág. 6, figura como “desaparecido” en Argentina el 27/12/977. ASUNTO 1-6-10-62.ec. ABRIL 1983 REVISADO.

29/3/984 Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29/2/84. Asunto 1-4-12-123. ges. 19/12/86. En nómina de “uruguayos vistos en los Pozos de Banfield, Quilmes y COTI Martínez”, publicada en “COMPANERO” (PVP) del 17/12/986, se le menciona como “detenido al 21/12/77 junto a su esposa”. Habiendo sido vistos ambos “según testigos (...) en los Pozos de Quilmes, Banfield y COTI Martínez en distintas fechas. DIC. 1988 REVISADO R 21

22/6/95 Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1-5.mca HOJA 4

22/1/99. “La República” del 19/1/99 págs. 2 y 3, se publican declaraciones del ex soldado Sergio PINTADO OTERO quien manifestó que en 1982 en lo que dio en llamarse “Operación Ruta”, traslado de presos políticos, dos presos políticos de la dictadura militar uruguaya, uno de ellos secuestrado durante su exilio en Argentina fueron ejecutados a tiros, mientras eran trasladados del Penal de Libertad a un Juzgado Militar y luego enterrados junto a un sauce, a unos 150 mts. al norte de la Ruta 1. Manifiesta que ocho soldados y él enterraron los cadáveres de los dos presos por orden del Alferez que los mató. El ex militar cree que el segundo de los presos ejecutados sería el titular. Por su parte el integrante de la Secretaría de DD.HH. del PIT CNT, Raúl OLIVERA, dijo que “cierto es que muchas de las cosas denunciadas por PINTADO parecen tener poco asidero, solo afirma que en la información con que contamos encontramos elementos que avalan, sostuvo que el titular fue secuestrado en Bs. As. el 21/12/77. Hasta ahora en ninguna publicación aparece denunciado como trasladado al Uruguay. Sin embargo en testimonios de ex detenidos sobrevivientes del llamado Pozo de Banfield, encontramos una mención al posible traslado desde Argentina a Uruguay de cinco uruguayos, entre los que se encontraría el titular. REV. 1999 Nº 075

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II).

DOSSETTI TECHEIRA, Edmundo Sabino

DATOS PERSONALES

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Uruguay. 19/11/52

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1.290.473-1

DIRECCIÓN: No

DIRECCIONES ANTERIORES: No

PROFESIÓN: Empleado

CÓNYUGE; Ileana Sara María GARCÍA

OTRAS ACTIVIDADES: Núcleo del GAU de Ciencias Económicas

CRONOLOGÍA

6/9/73 Detenido por conflicto gremial y fue puesto en libertad en esta fecha. (FICHA EMINT)

1973 Durante 1973, permanece vinculado al núcleo del GAU de Ciencias Económicas, aunque no funciona orgánicamente en el mismo. Posteriormente al entrar a trabajar en ILSA, pasa a militar al núcleo de Metalúrgicos, ayudado en 1974 con Alfredo BOSCO fundamentalmente. Luego viaja a Bs. As., integrándose al funcionamiento del GAU en Argentina, hacia el 1976. A fines de dicho año, es responsable de uno de los núcleos, integrado además por “MARCOS” (sería R.V.). Pasa a integrar la dirección del GAU en Bs. As. en lugar de Alberto CORSCH (sic) LAVIÑA, junto con Julio D’ELÍA y Raúl BORELLI. Durante su estadía en Bs. As. viajó en varias oportunidades a Montevideo, para trasladar información o discutir con el Comité Ejecutivo. Concretamente durante 1977, fue prácticamente Correo Oficial. Mientras tanto, integrantes del GAU que viajaron a Bs. As., como el caso de C.D. y G.M. (Detenidos) y Alfredo BOSCO (prófugo), se quedaron en su apartamento. Como integrante de la dirección en Bs. As. era responsable de la Organización, para la cual se veía asiduamente con Alberto CORSCH. (GAU 049).

14/8/79 Información sobre la hija del titular, Soledad DOSSETTI, uruguaya. Secuestrada el 12/12/77, con 4 meses de edad en la Argentina (Prensa-CLAMOR)

(GAU 049).

22/7/82 Figura en una lista de desaparecidos en la Argentina (Prensa-El Día) (FICHA EMINT)

14/11/84 El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el anotado. (Prensa "El Día") (GAU 049) 15/1090 Se encuentra desaparecido, detenido el 21/12/77 en su domicilio, Lavalle 1494 Apto. 12 A, Vicente López, Provincia Bs. As, junto a su esposa Ileana GARCÍA RAMOS y a Alfredo BOSCO.

Apellido paterno: DOSSETTI

Apellido materno: TECHEIRA

Nombre: EDMUNDO SABINO

C.I. 1.290473-1

Lugar y fecha de nacimiento: 19/11/52

Ocupación: empleado

Actuación: Dirigente del UNTMRA

Estado civil: casado

Nombre del cónyuge: García, Ileana Sara (en 1954)

Nombre y edad de los hijos: Soledad (1977)

Padre, nombre: Edmundo

Madre, nombre: Mercedes

Estudios: Fac. de Ciencias Económicas

Otros datos: Suegro: Ovidio, Suegra: Olga Ramos, alias "José", "El Flaco". Pasó a residir en Buenos Aires en junio de 1974. DOSS. 17678

LEGAJO

ANTECEDENTES

6/9/73. El Popular, pág. 7. Detención por conflicto gremial y fue puesto en libertad en esta fecha.

/8/82. Rec. de Prensa. "El Día". Integra una nómina de desaparecidos en la Argentina, la cual será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. S/F. Carpeta FUSNA, GAU. N° 049 Integrante del GAU ver dossiers con antecedentes.

5/10/90 Comisión investigadora sobre violación a los Derechos Humanos (1985) J.M.I. N° 1. El sujeto se encuentra desaparecido. De aquí denuncia radicada por SERPAJ a la Comisión. Fue detenido el 21/12/77 en su domicilio, Lavalle 1494 apto. 12ª, Vicente López, Prof. de Bs. As., junto a su esposa Ileana García Ramos y Alfredo Bosco Muñoz.

Carpeta: GAU N° 049

Apellidos y nombres: DOSSETTI TECHEIRA, Edmundo Sabino

Apodos: "El Flaco", "José"

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: 19/11/52 (ROU)

Prof./Ocup.: Empleado

Estudios cursados: Estudió en Fac. de Ciencias Económicas

DATOS FAMILIARES

Estado civil: casado

Esposo/a: Ileana Sara María García

Nacido/a: 31/3/54 (ROU)

Padre: Edmundo

Madre: Mercedes

Suegro: Ovidio

Suegra: Olga Ramos

Hijos/as, edad: Soledad (1977)

ANTECEDENTES

2/6/78. FUSNA. Durante 1973, permanece vinculado al núcleo del GAU de Ciencias Económicas, aunque no funcione orgánicamente en el mismo. Posteriormente al entrar a trabajar en ILSA, pasa a militar al núcleo de Metalúrgicos, ayudado en 1974 con Alfredo BOSCO fundamentalmente. Posteriormente viaja a Buenos Aires, integrándose al funcionamiento del GAU en Argentina, hacia 1976. A fines de dicho año es Responsable de uno de los núcleos, integrado por (NG) "MARCOS" (sería R.V.). Pasa a integrar la dirección del GAU en Bs. Aires, en lugar de Alberto CORSCH LAVIÑA, junto con Julio D'ELÍA y Raúl BORELLI. Durante su estadía en Bs. As. viajó en varias oportunidades a Montevideo, para trasladar información o discutir con el Comité Ejecutivo. Concretamente durante 1977, fue prácticamente el correo oficial. Mientras tanto, integrantes del GAU que viajaron a Bs. Aires, como el caso de C.D. y G.M. (Detenidos) y Alfredo BOSCO (prófugo), se quedaron en su apartamento. Como integrante de la dirección en Bs. Aires era Responsable de Organización, para lo cual (ilegible) con Alberto CORSCH.

14/8/79. CLAMOR, pág. 3. Información sobre la hija del titular, Soledad DOSSETTI, uruguaya, SECUESTRADA el 12/12/77, con 4 meses de edad, en la Argentina.

22/7/82. El Día, prensa: una denuncia de su desaparición el 21/12/77 en la Rep. Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.

14/11/84. Prensa, El Día (Uruguay). El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el titular.

Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa⁴⁴.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.I.D.

052272-2

Fs. 1

Ficha N°.

Confec.

11 SET 1974

Apellidos: DOSSETTI TECHEIRA

Nombres: Edmundo Sabino (a) "JOSÉ" (1)

Documentos: C/C: Serie: B.C.B N°: 23.195 C.I: 1.290.473

OTROS DOC. Pasaporte Lib. Enrol.

NACIMIENTO: 19.11.952 Lugar:

DOMICILIO: Oficial 6 2381 Ciudad o Localidad: Montevideo

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Empleado. Estudiante de Ciencias Económicas (5)

LUGAR: Izeta López S.A Cargo:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN: G.A.U (4)

DATOS COMPLEMENTARIOS: Est. Civil: casado

Cónyuge: Ileana Sara Ma. GARCÍA (3)

Otros familiares: Hijo de Edmundo y Mercedes

Fs. 2

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
24.7.73	DNII	Fue detenido el 24.7.73 por cortar la libertad de trabajo en Izeta López. (K)
14.06.82	Doc. 15968	Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecidos: 21.12.77. Eval. F-6 Indica (GM) (LA) (VL) (M).

44 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 416_0109.1984 a 416_0114.1984.

4.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "Uruguayos desaparecidos en Argentina suman 114", figura el causante como "desaparecido" el 21/12/77. (GM) (LA).
03.08.82	D. 17341	16.2.78. El Sr. Edmundo Sabino Dossetti, padre del causante presenta nota ante el M.RR.EE de nuestro país por las "desapariciones" de éste y de su esposa.- Ante la denuncia planteada se realizaron gestiones pertinentes por parte de nuestra Embajada en la Rep. Argentina no habiéndose obtenido resultados positivos.- (SS)- Indica lo mismo que el doc. 17100/82.- (SS)-
14.8.82	D.17761	Por gestiones realizadas por nuestra Cancillería en Argentina, se establece: fecha de "desaparición" el 21.12.77, habiendo elevado sus familiares directos una nota de reclamación el 16.2.78. Habiéndose realizado diligencias para determinar su situación, se establece que no se encuentra
052272		Fs. 3
DOSSETTI TECHEIRA, Edmundo		
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
19.8.83	29314/242	detenidos. Eval: A-1 (AD). 21.12.77: en información referente al G.A.U, obtenida por el Dpto. III del S.I.D en este período establece datos filiatorios.- Eval. A-2. Indica (1) a (4) (TL).
11.11.83	30855/14	Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82. Eval. A-1 (MB).
8.10.71	B.72.D.237	Ocupó la Universidad de la República el 8.10.71, siendo desalojado por la fuerza pública.- (W).
15.12.81	D.10371	Figura entre otros, en una lista de uruguayos "desaparecidos" en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval. A-1 (AD).
20.12.82	23125	Figura en una nómina de "desaparecidos" en nuestro país, publicad por el diario Italiano "La República" del día 10.11.82.- Indica (1). (ME)
4.1.84	D.33092/001	Indica ídem. docs. 10371 y 15968.- Eval: A-1 (PS).
052272		Fs. 4
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
2/02/84	D.17708/79	Por Oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P y Ministro de RR.EE. Eval. A-1.- (LA).
10.3.984	0383/80 Págs. 006 y 016.	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico "Compañero" del P.V.P del mes de Setiembre de 1979, mencionándose

16/3/984	8401372 Pág. 001	que “desapareció” junto con su esposa el 27 de Diciembre de 1977. Eval. B-2 (CC). 29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario “BÚSQUEDA”, se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 21/12/977. Eval: A-2 (CC)
52272		Fs. 5
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
28/07/984	17646/82 Pág. 055	29/JUN/979- En ANEXO N° 38 del EXPEDIENTE N° 575/79 del Consulado de Distrito del Uruguay en Buenos Aires se establece: 17/05/978- Se recibe nota confidencial N° 461/978 del Consulado General, comunicando recepción de nota S/06/978 del 24/04/978 del Departamento de Política Exterior de Cancillería, en el que se solicita la pertinente averiguación de paradero. 22/04/978- Por Oficios 455, 456, 458 y 459/978 se solicitan informes al Ministerio del Interior, Comando del Primer Cuerpo del Ejército, Policía Federal Argentina, y Policía de la Provincia de Buenos Aires. 05/06/978- Se recibe respuesta del Comando del Primer Cuerpo de Ejército (Nota Reservada 1J8 1038/40), informando no poseerse antecedentes sobre el paradero del causante y de su esposa, Ileana Sara María GARCÍA RAMOS, y no encontrarse detenidos en jurisdicción de dicho Comando. 23/06/978- Se recibe respuesta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Nota N° 968) indicando que los nombrados no se encuentran detenidos en el ámbito de esa Policía, significando que se instruyó sumario por “Privación ilegal de la libertad”, con
52272		Fs. 6
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
		intervención del Juez Penal del Departamento Judicial San Isidro, Dr. Ignacio GARONA y Juez de Menores, Dra. Diana PINAERDINI. 28/06/978- Se recibe respuesta del Ministerio del Interior (Nota M.I.I 222,214/78 DEPS. “RE” N1 42/78) informando que en dicho Ministerio no se registran antecedentes del paradero de los nombrados. 21/07/978- Se recibe respuesta de la Policía Federal Argentina (Nota SIC dbpd (S) N° 292) informando que los causante no se encuentran detenidos bajo el ámbito de esa Institución, “... no existiendo en su contra orden restrictiva de su libertad emanada de autoridad

competente, careciendo asimismo de antecedentes policiales y judiciales.” Evaluación: A- 1 (CC)

MICROFILMADO 17 SET. 1984

Ministerio de Defensa Nacional. Sábana GAU⁴⁵.

049- Dossetti, José.

a) “El Flaco.”

(NG) “El Flaco.”

- 1973 vinculado al núcleo de Ciencias Económicas.
- Posteriormente funciona como responsable del núcleo metalúrgico.
- 1976 se integra al GAU en Buenos Aires.

Observaciones

21.12.1977. Al momento de ser llevado detenido el matrimonio, Ileana García se negaba a abandonar a su pequeña hija, Soledad Dossetti García, de 7 meses. Los secuestradores la golpearon hasta quitársela. La bebé fue dejada en manos del portero quien radica la denuncia en la Comisaría de la zona, sin resultados. Una jueza entrega en custodia la bebé a la cárcel de mujeres “Olmos”, aduciendo que era más segura que las casa cunas. Dos meses después, la abuela materna obtuvo de la misma jueza la custodia temporaria y la autorización para trasladarla (la niña era de nacionalidad argentina) a Uruguay.

00.12.1977. En un interrogatorio en el FUSNA durante los primeros días de diciembre de 1977, a R.B. le muestran “papeles escritos a máquina” que parecían las actas de los interrogatorios de militantes GAU detenidos en Buenos Aires. Le dicen que la información que está viendo ha sido proporcionada por “nuestra agencia en Buenos Aires”. Entre el 20 y el 25 de diciembre de 1977 le leen una lista entre la que se encuentran la mayoría de los desaparecidos en Buenos Aires. Le dicen que “los tenemos” y que “si no viene para acá van a ser liquidados”. Antes de febrero de 1978, le dicen que va a “tratar de traerlos”, si es que no están liquidados”. Después de una pregunta expresa, le contestan que “están todos muertos”.

26.12.1977. Carta dirigida a Edmundo Dossetti (padre), por Fausto H. Bucchi, Vicepresidente del Consejo de Administración del edificio en que vivía el matrimonio Dossetti- García al momento de su detención,⁴⁶:

Vicente López, 26 de diciembre de 1977

Señor Edmundo Dosetti:

Nos dirigimos a Ud., basándonos en la correspondencia enviada a los esposos Dosetti, en la cual se lee su nombre en el remitente, creyéndolo por esto el familiar más cercano a ellos, a efectos de comunicarle los hechos que a continuación se sintetizan: El día 21 del corriente, entre las 22 hs. y 0.30 hs. se apersonaron al encargado del edificio individuos armados, que dijeron ser policías, y le exigieron los condujera hasta el departamento 12° “A”. Una vez allí le ordenaron que llamara a la puerta, éste así lo hizo y al franquearse la misma se introdujeron en él. Una hora después le hicieron entrega al encargado de la niña Soledad, hija del matrimonio Dosetti, aclarándole que sus padres habían sido detenidos, y que se comunicarían con sus abuelos para que se hicieran cargo de la niña, en unos dos (2) días a más tardar. Pasado el tiempo y, viendo que ninguna persona venía a hacerse cargo de la niña, y teniendo en cuenta lo irregular e inexplicable del caso, el encargado se comunicó con la policía, no dándole ésta, en ese momento, ninguna satisfacción ni solución. Puesto en conocimiento de los detalles del hecho a este Consejo de Administración, en la persona de su Vicepresidente Sr. Fausto H. Bucchi, que reside en el departamento “C” del 5o piso, se realizaron las denuncias correspondientes ante la comisaría de la zona “Balneario” 5a. de Vicente López, y

⁴⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 627_0080-1985.

⁴⁶ Legajo COMIPAZ N° 174.

ante las autoridades militares del área de Vicente López. Resultado de todos estos trámites lo da el hecho de que la criatura quedó en custodia provisoria de la Brigada Femenina de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Regional San Martín. Consultada la Jueza de Menores de San Isidro, en cuya jurisdicción se encuentra el caso, nos autorizó a comunicarles los hechos. Por lo expuesto, rogamosle se apersonen, dándole al caso carácter de extrema urgencia, para solucionar al menos la situación de la bebita Soledad.

Los detalles del caso se le explicarán personalmente a su llegada a Buenos Aires.

En espera de su inmediata respuesta, salúdale muy atentamente.

p/ Consejo de Administración

Fausto H. Bucchi (Firma)

Vicepresidente

NOTA: Ruegole concurrir con los documentos de la bebita que posea, o algún otro dato de filiación, para facilitar la entrega de la misma.

03.07.1978. Denuncia presentada por Ovidio García Perdomo y Olga Ramos Lagar, suegros de Edmundo Dosetti, ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina (1978):

Montevideo, 3 de julio de 1978

Ovidio García Perdomo, uruguayo casado de 54 años CI 719.934, y su esposa Olga Ramos Lagar de García, uruguaya de 49 años casada CI 587.439 ambos domiciliados en Humaitá 2761 apto. 101, teléfono 40 76 88 Montevideo, se presentan ante APDH para denunciar el secuestro de su hija ILEANA SARA MARÍA GARCÍA RAMOS DE DOSSETTI uruguaya casada nacida el 31 de marzo de 1954 y de su esposo EDMUNDO SABINO DOSSETTI TECHEIRA uruguayo casado nacido el 19 de noviembre de 1952. Ambos fueron secuestrados en la noche del 21 de diciembre de 1977 de su domicilio sito en Lavalle 1494 Piso 12 depto. "A" en Vicente López provincia de Buenos Aires por un grupo de personas armadas que vestían de particular y decían ser policías, fueron llevadas en coches particulares y nadie vio ningún efectivo del ejército (adjuntamos fotocopia de la carta que le fue enviada al padre de nuestro yerno por la cual nos enteramos de los únicos detalles que conocemos). Fue recibida el 5 de enero de 1978 ese mismo día viajamos a Buenos Aires las madres de ambos y se presentaron ante las autoridades argentinas, elevaron Habeas Corpus en el Juzgado Penal de San Isidro, y ante el Juzgado Federal (Talcahuano 555) el 11 de enero de 1978. Contestaron no haber sido detenidos por ninguna fuerza policial, militar, etc. e ignorar su paradero. Posteriormente debimos elevar Habeas Corpus ante el Juzgado Federal No. 3 de San Martín Pcia. de Buenos Aires y el Juzgado Federal No. 1 estos dos últimos también en San Martín Pcia. de Bs. As. todos con resultado negativo, el 31 de agosto de 1978, denunciemos los hechos al Señor General Eduardo Halbano (sic) Harguindeguy, Ministro del Interior. Concurrimos en varias oportunidades con la esperanza de tener noticias de nuestra hija pero nos contestaron no saber nada de ellos y que los buscaban que de tener noticias no lo comunicarían. Hoy a 18 meses de su desaparición nuestra angustia es mayor aún. Hemos escrito y visitado a varias personalidades, Sacerdotes, Obispos, Curia y varias Embajadas y Consulados. En la Comisaría de Vicente López está hecha la denuncia del secuestro por el portero del edificio donde vivían nuestros hijos conjuntamente con la entrega de la hijita de ambos de nombre Soledad de tan sólo 7 meses de vida con fecha 27 de diciembre de 1977 hasta hoy no hemos tenido ningún dato que nos permita por lo menos que ha sido de nuestra hija. Nuestro yerno había llegado a Bs. As. el 9 de junio de 1974 en busca de trabajo ya que el que tenía en Uruguay no le permitía formar un hogar con nuestra hija como deseaba hacerlo. El 10 de junio se presentó en migraciones para tramitar su radicación, el 14 del mismo mes se presentó a trabajar en Los Molinos del Este (no sabemos precisar su dirección), luego pasó al estudio Contable Chiriom y Veraldi, Florida 142 9eno. "F", más tarde pasó al Laboratorio Merck; por concurso de oposición y méritos ingresó en el Laboratorio de Esencias y Fragancias cito en la calle

Berruti en Martínez Pcia. de Bs. As. donde se desempeñaba como sub-contador. También realizó estudios en máquinas IBM y estudiaba inglés en el Laboratorio donde trabajaba quedando en el mismo los días martes hasta altas horas de la noche en clase. En Montevideo, había cursado el

segundo año de Facultad de Ciencias Económicas, y a raíz del problema político del Uruguay y el cierre de lugares de estudio por el periodo de 1974 fue que se trasladó a la Argentina (ilegible). Viajó varias veces a Montevideo, para ver a sus padres y novia hasta que el día 3 de octubre de 1974 vino a contraer matrimonio que se realizó el día siguiente. El 9 de ese mismo mes y año se fue con su esposa a Buenos Aires. Vivieron 5 meses en Cochabamba 2267 habitación 16. Nuestra hija obtuvo la radicación el 13 de noviembre de 1974 y en febrero de 1975 alquilaron un apartamento en Rodríguez Peña 58 7o. piso. Luego dado que querían tener hijos alquilaron un apartamento en Wernike 112 Ciudad Jardín El Palomar y desde julio de 1977 habitaban el apartamento de donde fueron sacados, no sabemos por quién. La razón de vivir en Vicente López era la cercanía a la localidad de Martínez lugar de trabajo de nuestro yerno. Nuestra hija es bachiller y de derecho, perito mercantil, dactilógrafa y maestra de inglés. En Uruguay 1 año de facultad de letras. Sus estudios de inglés los culminó en Argentina a comienzos del año 1977. Trabajó en algunos lugares y a partir de su embarazo se desempeñó en las tareas propias del hogar y el cuidado de su hijita Soledad nacida en Buenos Aires, Capital Federal el 14 de mayo de 1977. La niña se encuentra entre nosotros. Esta en Montevideo, desde el 10 de febrero de 1978, la Jueza de San Isidro nos confió su custodia. Cuando tenía 11 meses de edad nos enteramos que tenía luxación de cadera, estuvo 35 días en tracción internada y tuvo yeso por espacio de 11 meses. Desde el 17 de marzo del cte. camina pero aún continuamos con el tratamiento de su enfermedad. Estamos en el Año Internacional del Niño nosotros suplamos que ustedes intercedan ante esa Comisión para que ella lo haga ante quién corresponda para que no le sean denegados por más tiempo el derecho que tiene nuestra nietita enferma de disfrutar de los ciudadanos que sólo su madre puede darle. Nuestros hijos tenían en trámite la radicación definitiva, el 16 de marzo de 1978, tenían que presentarse al examen médico final. El número de Documento Nacional de Identidad Argentino es 92.193.740 y la Cédula de Identidad Uruguaya es 1.278.884, el de nuestro yerno es el D.N.I. argentino 92.187.121 y la Cédula de Identidad Uruguaya es 1.290.473. Ambos viajaban periódicamente a Montevideo, unas veces juntos otras separados tal como les permitían sus ocupaciones siempre a visitar a su familia. No tenían ningún tipo de antecedentes políticos ni militares (salvo una detención de unos días en el Cilindro Municipal de Montevideo, por hallarse ocupando su lugar de trabajo en una huelga, nunca estuvo incomunicados, nos referimos a nuestro yerno). Esperamos confiados en que hagan todo lo posible por ayudarnos quedando a la espera de noticias vuestras, nuestras posibilidades económicas son muy modestas pero si es necesario que uno de nosotros vaya a Bs.As. haremos un nuevo sacrificio y nos presentaremos ante quien corresponda a corroborar esta denuncia. Deseo agregar que cuando forcé la cerradura para entrar al departamento que vivía mi hija encontré que había sido saqueada, no había nada de valor salvo el refrigerador y los muebles, demás (artículos eléctricos, ropas, alhajas, batería de cocina, cristalería, cubiertos, cortinas, etc.) todo había desaparecido además de la documentación total de la beba y de ellos. No hice denuncia policial ya que a las pocas horas regresaba a Montevideo y no esperaba obtener ningún resultado. Los padres de mi yerno viven, el padre se llama Edmundo Sabino Dossetti (sic) uruguayo casado de 70 años C.I. 349.794 y su esposa Mercedes Techeira de Dossetti uruguaya casada de 63 años ambos domiciliados en pasaje 51 4446 Cerro Norte Montevideo Uruguay.

[dos firmas]

Ovidio García - Olga Ramos de García

[Fotografía del matrimonio Dossetti-García]

Gestiones

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

03.07.1978. República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

29.06.1979. República Argentina. Información sobre procedimiento seguido por el Consulado del Uruguay en Buenos Aires, en los casos de detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en los casos de solicitud de informe por desaparecidos. Síntesis del expediente elaborado por el

Consulado del Uruguay en Buenos Aires relativo a los ciudadanos uruguayos Edmundo Dossetti Techeira e Ileana Sara García Ramos.⁴⁷

No consta en nómina de requeridos que obra en esta Oficina consular.

17/5/78 Se recibe nota confidencial N° 461/978 del Consulado General, comunicado recepción de nota S/06/978 de 25-4-78 del Departamento de Política Exterior de Cancillería, en que se solicita la pertinente averiguación de paradero.

22/5/78 Por oficios 455/978, 456/978 y 459/978 se solicitan informes a Ministerio del Interior, Comando del Primer Cuerpo de Ejército, Policía Federal Argentina y Policía de la Provincia de Buenos Aires.

22/5/78 Por oficio 460/978 se informa al Consulado General acerca de las gestiones iniciadas.

5/6/78 Se recibe respuesta del Comando del Primer Cuerpo de Ejército (nota reservada 1J8 1038/40) informando no poseerse antecedentes sobre sus paraderos, y no encontrarse detenidos en jurisdicción de dicho Comando.

7/6/78 Por oficio 519/978 se informa al Consulado General.

23/6/78 Se recibe respuesta de Policía de la Provincia de Buenos Aires (nota N° 968) indicando que los nombrados no se encuentran detenidos en el ámbito de esa Policía, significando que se instruyó el correspondiente sumario por “Privación Ilegal de la Libertad” con intervención del Juez Penal del Departamento Judicial San Isidro, Dr. Ignacio Garona y Juez de Menores, Dra. Diana Pinaerdini.

27/6/78 Por oficio 580/978 se informa al Consulado General.

28/6/78 Se recibe respuesta del Ministerio del Interior (nota M.I. 222.214/78 DEPS. “RE” N° 42/78) informando que en dicho Ministerio no se registran antecedentes del paradero de los nombrados.

28/6/78 Por oficio 586/978 se informa al Consulado General.

21/7/78 Se recibe respuesta de Policía Federal Argentina (nota SIC dbpe (S) N° 292) informando que los causantes no se encuentran detenidos bajo el ámbito de esa Institución, (...) *no existiendo en su contra orden restrictiva de su libertad emanada de autoridad competente, careciendo asimismo de antecedentes policiales y judiciales.*

25/7/78 Por oficio 2/978-690 se informa al Consulado General.

SITUACIÓN ACTUAL: se desconoce paradero de los causantes, no habiendo sido localizados por autoridades argentinas competentes a la fecha.

12.08.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gestiones realizadas por la Cancillería referente a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina⁴⁸.

Montevideo, 12 de agosto de 1982

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA GENERAL DON GERMÁN DE LA FUENTE

Presente:

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme al señor Director a efectos de poner en su conocimiento las gestiones realizadas por la Cancillería referentes a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.

(...)

ESTANISLAO VALDÉS OTERO

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

GESTIONES EFECTUADAS POR LA CANCELLERÍA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE CIUDADANOS URUGUAYOS RADICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

A solicitud de familiares directos de los uruguayos que se mencionarán a continuación, la

⁴⁷ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0403 a 139_0404.

⁴⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0814 a 139_0819.

Cancillería realizó gestiones a través de la Embajada en Buenos Aires ante las autoridades argentinas competentes.

Dichas gestiones tuvieron por objeto recabar información acerca del paradero de las referidas personas.

En todos estos casos las diligencias practicadas arrojaron resultado negativo, no encontrándose ninguno de ellos bajo detención.

(...)

DOSSETTI, Edmundo; GARCÍA DE DOSSETTI, Ileana: Fecha de desaparición 21.12.77; nota de reclamación 16.2.78. La autoridad argentina que informó fue Comando del Primer Cuerpo del Ejército (7.6.78), Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires (27.6.78) y Policía Federal Argentina (25.7.78).

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo No. 7733.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 44.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de las personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo II, Acta N° 23, Anexo N° fojas 00178.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6). Considera confirmadas 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior–, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en los cuales como criterio general se dio muerte a las personas detenidas. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo EDMUNDO SABINO DOSSETTI TECHEIRA (C.I. 1.290.473-1), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que: 1. Fue detenido en su domicilio de la calle Lavalle 1494, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, el día 21 de diciembre de 1977 junto a su esposa Ileana Sara María García Ramos y un compañero de militancia, Alfredo Bosco, quienes también continúan desaparecidos, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*

2. Estuvo detenido en el centro clandestino de detención BANFIELD. Podría haber estado detenido también en el CENTRO DE OPERACIONES TÁCTICAS No 1 (COT 1 MARTÍNEZ).

3. Fue probablemente “trasladado”, con destino final desconocido, junto a otros uruguayos, el día

16 de mayo de 1978.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

26.09.2005. Comando General de la Armada. OF COMAR N° 277/26/09/05.

RESERVADO.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina. Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina.

Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta las investigaciones realizadas por los Señores Almirantes responsables de los Grandes Mandos con Unidades que tuvieron relación con los hechos que se tratan de aclarar, datos de archivo y entrevistas a Personal Superior y Subalterno de la época en que sucedieron los hechos.- Se considera de importancia la búsqueda de antecedentes y datos de archivos realizados en distintas Unidades y que trajo aparejado, la obtención de documentos que se consideran, aportan datos valiosos para aclarar situaciones de detención y en algunos casos desapariciones de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.- Saluda a Usted atentamente.-

Vicealmirante Tabaré Daners Eyras

Comandante en Jefe de la Armada

Este informe presenta lo averiguado respecto al destino de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina partiendo de lo manifestado de la Comisión para la Paz y de lo publicado en el libro “a todos ellos”. La búsqueda de información se orientó hacia fines de 1977, a la detención de un ciudadano argentino perteneciente al Movimiento Montoneros, que desencadenó la caída de los militantes de los Grupos de Acción Unificadora y otros, y que, al mismo tiempo, profundizó las relaciones entre las inteligencias operativas de las Armadas del Río de la Plata. La información recabada surge de datos de archivo, informaciones de prensa, publicaciones emanadas de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, investigaciones en ámbitos del Comando de Flota, Prefectura Nacional Naval y Estado Mayor General y entrevistas a personal superior y subalterno de la época en cuestión. Resumen Sumario:

Tras analizar la información recabada se arribó a las siguientes conclusiones:

- 1. Existió coordinación e intercambio de información entre el FUSNA y la ESMA y entre los organismos de Prefectura de ambos países, no existiendo registros ni testimonios que permitan inferir vínculos con otros órganos argentinos.*
- 2. El ciudadano argentino Óscar DE GREGORIO fue detenido por efectivos de la Armada Nacional y entregado a la Armada Argentina previa coordinación gubernamental.*
- 3. Las detenciones del matrimonio Michelena- De Gouveia y de Fernando Martínez Santoro, ocurridas en Buenos Aires a mediados de 1977, habrían sido realizadas por un organismo policial argentino identificado como “P.P.- B III”. Los ciudadanos desaparecidos Corchs, D’Elía, Borelli, Moyano y Sobrino, detenidos a finales de diciembre del mismo año en la Argentina, posiblemente también. No se descarta que los restantes uruguayos detenidos en ese mes hayan seguido el mismo proceso.*
- 4. Probablemente efectivos del organismo policial mencionado en el numeral anterior haya dado muerte a Luis Fernando Martínez Santoro en una fecha cercana y posterior al 30 de agosto de 1977.*
- 5. Las detenciones de los integrantes de la “Regional Buenos Aires del GAU”, quienes estaban bajo vigilancia desde la caída de Michelena, De Gouveia y Martínez Santoro, posiblemente precipitaron a partir de la captura en Uruguay de De Gregorio y una célula del Movimiento Montonero y la caída del GAU en Montevideo.*
- 6. No existen indicios de traslados de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina a Unidades de la Armada Nacional, ni de uruguayos detenidos por la Armada Nacional a Buenos Aires.*
- 7. Los oficiales de la Armada entrevistados manifestaron no haber estado en los Centros Clandestinos de Reclusión conocidos como “Pozos de Quilmes y de Banfield” lugares de detención*

de los uruguayos detenidos en diciembre de 1977 de acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz.

8. Durante 1978 un ciudadano de nacionalidad argentina detenido por nuestra Prefectura fue entregado a su similar argentina, no existiendo registro de la identificación del mismo.

9. El empleo de apremios físicos en el FUSNA como método de interrogatorio no fue sistematizado. Estas prácticas se llevaron a cabo, casi con exclusividad, a partir de mediados de la década del 70 y fueron resistidos en forma explícita y frontal, por la casi totalidad del Cuerpo de Oficiales de esa Unidad.

10. Como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, tanto los registros consultados, como las averiguaciones personales efectuadas, como las informaciones recabadas de los diferentes medios y organizaciones, permiten expresar que no existieron decesos o desapariciones en el ámbito de la Armada Nacional. (...)

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986. 0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986 De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1. Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente. Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada. De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas: a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973. En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos. Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creo la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil. Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los

vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país. Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

DUARTE LUJÁN, León Gualberto⁴⁹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C. I. 1.073.374–6.

Credencial Cívica: BXA 1207.

Individual dactiloscópica: V3333 Y2222.

Edad: 48 años.

Fecha de nacimiento: 05.04.1948.

Lugar: Santiago Vázquez, Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 2.

Domicilio: Pajas Blancas, Montevideo.

Estudiante:

Ocupación: Empleado de FUNSA hasta 1975.

Alias: El Loco.

Militancia: Dirigente de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE); Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de FUNSA, fundador de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) e integrante del Secretariado Ejecutivo de la CNT (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 13.07.1976

Lugar: Cafetería en Boedo entre Carlos Calvo y San Juan, Buenos Aires. Argentina.

Hora: Hacia el final de la tarde.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: León Duarte se encontraba en una cafetería junto a otro uruguayo, Sergio López Burgos, cuando irrumpen diez o doce personas armadas y se los llevan por la fuerza. León Duarte y Sergio López comienzan a gritar que son sindicalistas uruguayos y que están siendo secuestrados; en la calle reciben golpes y son conducidos en automóvil a Orletti.

Testigos: Sergio López Burgos, Elba Rama Molla, Enrique Rodríguez Larreta, Alicia Cadenas Ravella, Eduardo Dean Bermúdez, Ana Cuadros, Sara Méndez, Asilú Maceiro, María del Pilar Nores, María del Carmen Martínez Addiego (detenidos en “Automotoras Orletti”, sobrevivientes). Washington “Perro” Pérez (se encuentra y conversa con Duarte en Automotores Orletti la noche del 17 al 18 de julio de 1976).

Testimonios: Testimonio de Sergio López Burgos ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, Montevideo: (...) *Estando con Duarte en una cafetería en Boedo entre Carlos Calvo y San Juan, nos detuvieron entre 10 o 12 personas armadas, entre las que reconocí al oficial uruguayo Manuel Cordero.*

Testimonio de Asilú Maceiro ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, Montevideo⁵⁰: (...) *En el lugar que fuimos llevados había un número grande de personas, en el cual reconozco a León Duarte, que lo tenía muy cerca. Yo caí en el piso al lado de él. A pesar de no verlo, porque teníamos los ojos tapados, lo reconocí por la voz. El nos pedía calma y nos alentaba un poco. El estaba ahí en primera instancia. Luego lo llevaron para una sesión de tortura y no lo volvieron a traer. Yo no lo oí más.*

Testimonio de Washington Pérez ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, Montevideo⁵¹: (...) *Más impactante y tremenda fue la oportunidad de ver al compañero León Duarte. Yo lo conocía a*

49 Legajo COMIPAZ N° 138.

50 Archivo personal Sara Méndez– Raúl Olivera. Formato Electrónico. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

51 Ídem.

Duarte de antes de entrar en FUNSA, de la calle Yacaré, cuando íbamos a ver los festivales de boxeo en el Boston de la Aduana. Me dijeron lo mismo que en la otra situación, que había una persona amiga que iba a hablar conmigo. Puedo describir el impacto que me produjo esto. Yo conocía a Duarte desde 1953; en el gremio de FUNSA; había trabajado en el conjunto del movimiento obrero, en la organización sindical, era el secretario, ahora desaparecido en la Argentina. Venía con una camiseta de media manga y una bufanda envuelta; parecía una momia, totalmente blanco. La primera impresión que tuve cuando me abrazó era que había estado sobre un lugar muy frío, porque estaba tremendamente blanco; los pies estaban descalzos.

El estado de la ropa era tremendo. Lo primero que le pregunté es cómo estaba. Me dijo: “¿cómo voy a estar? Hace cuatro o cinco días que me están dando”. Yo les dije a ellos que me habían puesto de intermediario en el caso de Gatti (...).

Le pregunto: “¿Hace días que no comes?” y me dice: “Sí, hace cuatro o cinco días que apenas me dieron un pedazo de pan y un poco de agua”. (...).

Duarte me plantea que al otro día esa gente iba a hacer un contacto conmigo para ver cómo se podía instrumentar el pago del rescate para obtener su libertad. En esa noche me doy un abrazo con el compañero y me dice: “Andate porque estos son unos asesinos”. Hasta hoy no he sabido más nada de los compañeros.”

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre el 05.04 y 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados. Detención y desaparición de Hugo Méndez (GAU 15.06.1976) y de Francisco Candia (PCU 17-06.1976). Detención de: María del Carmen Martínez (GAU 15.06.1976), Jorge González Cardozo y Elizabeth Pérez Lutz (MLN 17.06.1976).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: Después del 24-26.07.1976, momento en que se efectúa el traslado masivo de los demás detenidos en “Automotores Orletti” hacia Montevideo; éstos son los últimos que lo ven con vida.

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Sergio López Burgos: *Allí nos hacen subir a un avión con una calefacción muy fuerte. Viajamos tres cuartos de hora. (...). Hay tres personas que no viajan con nosotros: Gatti, Duarte y Méndez. Tampoco el pequeño Simón Riquelo. Ya en Uruguay constaté que entre nosotros no estaban ni Gerardo Gatti Antuña ni León Duarte Luján ni Hugo Méndez, ni Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez.*

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Prontuario 4854⁵².

Hoja Nro. 1

Prontuario 485.

DUARTE LUJÁN, León Gualberto (a) “Avellaneda” (a) “Máximo” 08038

Clasificación: ANARQUISTA

Prontuario: 1.073.374.-. C. Civ.: B.X.A.1207

52 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

R.F.:1.374.525.

Gremio a que pertenece. "FUNSA"

R.O.E.-

"ORGANIZACIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA" "33" "PARTIDO por la VICTORIA del PUEBLO" (P.V.P.)

Organización: "Unión de Obreros y Empleados de Funsa". - Federación Anarquista del Uruguay, Domicilio. Filipinas No. 4180 (1958). Pedro Piñeyría 4530 (XIII/965).- Pedro Piñeyría No. 4828 (en 1968).- Igual domicilio en Julio /969.- Oficial 2 No. 3360, Ap. 6.- (1972) igual en 1973.-

Datos personales: Nacido en la 16a. Sección del Depto. de Montevideo (Uruguay) el día 25 de abril de 1928; hijo de León y de Celia; Estatura 1m75, complexión grande, ojos azules claros, cabellos castaños claros.-

Casado con Hortencia P. de DUARTE (1) (1) Extraído del ASUNTO N°. 3-1—109.- EMC/ni.

OBSERVACIONES

Con fecha 15/II/57, se establece que integra la Comisión Directiva de la Unión de Obreros y Empleados de Funsa.cl. Con fecha 26/I/958, integrante de la C. Directiva de la misma gremial.eas. Posteriormente se establece que ocupa el cargo de de Secretario General, en esta gremial. eas.- 9/IV/964: Según declaraciones V.O.O., también obrero de FUNSA, el causante le indicó que pasara a residir a la finca de la calle Galicia No. 1225, donde se efectuaban reuniones de la Federación Anarquista de Uruguay.- ap.- Con fecha 30/7/63, Presidente de la Unión de Obreros y Empleados de Funsa por el período 1963- 1964.-ww.-

VIII/965: Titular de la Comisión Directiva de la Unión de Obreros y Empleados de Funsa por el período agosto 65/67.wjf.- Hizo uso de la palabra en la asamblea general de todos los gremios convocada por la Convención Nal. de Trabajadores el día 24.10.965 en el Palacio Peñarol, reclamando la cesación de las Medidas Prontas de Seguridad. Ver al respecto "El Popular" del día 25.- wrl.-

HOJA No.2-

OBSERVACIONES.

11/XII/965: En la fecha es detenido en el interior del local del Sindicato Funsa, por integrar una reunión gremial no autorizada estando vigentes las Medidas Prontas de Seguridad. Firma conjuntamente con políticos y otros dirigentes gremiales, una petición que fuera elevada a la Suprema Corte de Justicia, solicitando la libertad de los Dirigentes Sindicales Comunistas de Artigas, Julio VIQUE, Nelson SANTANA y Ataliva CASTILLO, cuya nómina es publicada en "El Popular" del 12/IX/966 pág. .-jlp.- 17/XII/967: Visitó a los detenidos vinculados a los periódicos Época y El Sol.-ap.- 12/XII/968: Estando en vigencia el Decreto de Medidas Prontas de Seguridad, fue detenido por orden superior. Internado en el Grupo de Artillería No.5.-ap.- 18/VII/969: El causante dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay, fue detenido el día 4 de julio/969 por arrojar agua con una manguera a un oficial del Ejército, estando en vigencia el Decreto sobre las Medidas Prontas de Seguridad. El mismo fue entregado a la Marina.-lac.-/9/X/968: según información confidencial es uno de los dirigentes principales de la Unión de Obreros, empleados y supervisores de Funsa. Vive en concubinato con Hortensia Pereira, también obrera de Funsa. ap.- 21/6/71: Según información anónima llegada a esta Dirección el causante estaría vinculado al grupo sedicioso MLN. En la misma información se establece que incitaría a sus compañeros de trabajo a prepararse para la revolución. -(apm) Semanario "Sur" de fecha 22 de setiembre de 1971, -pág. 10:- El causante en su carácter de Secretario General del Sindicato de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA, formula declaraciones- lac.- 15/VI/972. Detenido por el Depto. 4.-om.-3/VII/972. "El Popular" Pág. 11: informa que la fábrica permanece ocupada por sus obreros exigiendo la libertad del causante. om.- 17/X/972. De acuerdo a relación

HOJA No. 3

OBSERVACIONES.

de detenidos recibido en este Departamento procedente del Servicio de Información de Defensa

(SID), en la fecha, se encuentra detenido en el Grupo de Artillería N° 5, por pertenecer al "O.P.R." 33.- JF.- Fue puesto en libertad en el mes de noviembre de 1972.-hpf. 18/IV/972: Podría tratarse del redactor responsable del Periódico "COMPAÑERO".-jf.- 21/V/973: Según relación s/n del E.M.G.E. recibido el día 11/V/973 en este Dpto., fue puesto en libertad por orden del Jdo. Militar de 3er. Turno.-

jf.-14/VIII/973: Según P. de N. de la DNII del 22/VII/973 se encuentra detenido a disposición del D-5 de la DNII.-ww.- 15/X/973: Detenido el 13/VII/973 por el Dpto. N° 4, por "reunión gremial no autorizada", en el interior de la Parroquia San Juan Bautista, sita en Luis Lamas y Ramón Massini. Fue entregado a la Escuela de Armas y Servicios. (Ver tomo 3, folio 81 de Caja 5003).-ec.-

12/I/974. Según lista de movimiento de detenidos de la E.A y S. recuperó la libertad el 11/1/74.rma.-

26/3.1974: Por Memo. 90 (2da. Parte) del 7/7/73 del SID, se establece que integraba la dirección del OPR 33 llamada "Fomento".-apm.- 5/9/1975. Por Comunicado N° 1275 de las FF. CC., se establece que se requiere su captura por disposición del Juez Militar de Instrucción, por integrar cuadros del ROE y hallarse prófugo. Dicho grupo que recibía directivas desde Buenos Aires emanadas de sus cabecillas Gerardo Francisco Gatti Antuña y Hugo Andrés Cores Pérez, intentaba crear el Frente Nacional de Resistencia (FNR) para tratar de promover el caos y descontento entre la masa trabajadora.- Dicho Frente aglutinaría a todos los grupos subversivos de izquierda que actúan dentro y fuera del país.-apm.-

HOJA No. 4

OBSERVACIONES

30/X/75: Resistencia Oriental (Boletín de fecha 23/9/75) Pág. 2; publica una nota relacionada con su situación. (Cpta. 7345).-uftm.-17/11/ 75. Con referencia a su captura puede verse Oficio N° 1006 del 27/8/75 Jdo. Militar 2do. Turno, donde se establece que está imputado de "Asistencia a la Asociación Subversiva".-edf.- 19/I/976.- Según "El Popular" de fecha 1º/VIII/72 pág. 2: Se cursa pedido de informe al Minis. de Def. Nal. por parte del Senador Zelmar Michelini a raíz de su detención y la actual situación del mismo.- FL/wftm.- 12/II/976:- "Marcha" del 26/IV/963, pág. 3:- Hará uso de la palabra por CX 30, en representación de la Federación Anarquista Uruguaya.-AR/gvb. 12/4/976: "El Popular" del 31/7/973, pág. 7: Indicado por este periódico como dirigente sindical que se encuentra detenido.- ajcs- 16/VIII/976:- Se inf. por Mem. No. 2. 908/976 al SID.-ljp.-10/9/76. Según el diario "Heraldo" de Bs. Aires se encontraría secuestrado desde el mes de julio de 1976, ver Asunto No. 1-4-10-10.- Lbm.- 29/Oct./976: Por Cdo. Esp. Nro. 22/76 de las FF. CC., se estableció que junto a los hermanos Mauricio y Gerardo Gatti Antuña, Alberto Mechoso Méndez y otros, integran la dirección del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) que se formó de la alianza del "O.P.R. 33" y el "F.R.T.". -ec.- 24/I/1977. Según Acta N° 2350 tomada el 21/2/76 a (...), se establece que integraba el Secretariado de la CNT, en representación del gremio de FUNSA (Operación "Morgan" del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.- apm.- 26/I/1977: Según Acta N° 2554 tomada en noviembre de 1976 a (...), se establece que en 1972 integró con el declarante, MG, Washington Pérez Rossini, LCRS y WB, el sector obrero (en formación) del ROE, y con Washington.

HOJA No. 5

OBSERVACIONES

Pérez, el declarante, DB y JCB, la Comisión Sindical de la mencionada organización. A fines de 1974 y estando ya proscriptas las organizaciones subversivas, integra la Dirección de ROE y FAU con José Félix Díaz Bayardes, Carlos Coitiño, D.B.S. y José Pedro Charlo.- En Montevideo se ocupaba de los contactos de ROE con el P. Comunista y con el Movimiento 26 de Marzo.- En 1975 en la ciudad de Buenos Aires integra con José Pedro Charlo y Daniel Bentancour, la dirección del Sector Obrero y

Popular del P.V.P. (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81. 15/2/1977.- Participó de una reunión de la proscripta C.N.T. realizada en el domicilio del Dr. F., a la cual

asistieron A.M.R., José D'Elía, Gerardo Cuesta, Turiansky y Quinteros.- Acta No 2400 tomada el 23/2/76 a (...) (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.-apm.- 24/3/1977. Según Acta No 2551 tomada en setiembre de 1976 (...), a fines de 1975 lo integró al PVP y luego lo conectó con J.P. C. (a) Alfredo, de quien pasaría a depender. (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P. Comunista) ASUNTO 2-1-2-81.-apm.- 11/4/977. Según folletín del "ROE", adjunto al Boletín de "GRISUR", de fecha 8/12/976, en reportaje realizado al compañero Hugo Cores en Radio Lombardía (Milán), el 30 de noviembre de 1976, expresa que Washington Pérez, denuncia ante Comisiones de Derechos Humanos de la OEA, Senado Norteamericano, y Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, la situación del titular (secuestrado en Bs.As. al igual que Gerardo Gatti).

ASUNTO 1-4-10-23-/ GEP.- 18/4/1977: Según Acta No. 3032 tomada en noviembre de 1976 a (...), se establece que en setiembre de 1970

HOJA No. 6

OBSERVACIONES

participó en el atentado con bombas de alquitrán contra el frente de la firma AYAX S.A., junto a Washington Pérez, J.F., L.C.R.S. e I.T.-(Sin F. de I.)(Operación "Morgan" del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.- apm.- 22/4/977:- en el boletín de la Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay, de Diciembre – Enero 1977, en un artículo titulado "Como ésta, son miles las cartas enviadas", se solicita la inmediata libertad del titular, al igual que la de otros que se encuentran en igual situación. VER ASUNTO 2-4-3-92, Gep. 26/4/1977: En 1974 junto a M.Á.F.G. mantienen conversaciones con R.C.O., a quien proporcionan una tesis de partido y una plataforma política del P.V.P.- (Partido por la Victoria del Pueblo) Acta No.3008 tomada en setiembre de 1976 a (...) (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.-apm.- 4/5/977: La Oficina Internacional del Trabajo (O.I.T.) solicita informes a nuestro Gobierno sobre la detención del titular.- Ver ASUNTO 15- -127.-mle.- 8/VI/1977: El titular es mencionado en el Documento firmado por Enrique RODRÍGUEZ LARRETA PIERA, el cual fue presentado por el Sr. Joseph Spear del Equipo Periodistas Jack Anderson, ante nuestra Misión Diplomática en Washington el 7/4/977, (VER ASUNTO 17-4—1).-cri.-10/V/977:- Según Memo. No. 259/977 de fecha 27/V/977 del D-2 de la D.N.I.I., figura en lista de uruguayos desaparecidos a partir del 24/II/976, en la Argentina, Ver Asunto 2-4-3-113.-hc-

MICROFILMADO- AGOSTO 1977

21/XI/77:- Según Acta s/n que le fuera el 17/12/74 (...) en el D-5 de la DNII

HOJA No 7

OBSERVACIONES

se establece que a partir de 1970 asistía a los plenarios sindicales que se realizaban en el Sindicato de FUNSA y en el Sindicato de Panaderos, con la presencia de Carlos Coitiño, Gilberto Coghlan, Hugo Casariego, Bidegain, Washington Pérez, Hugo Cores, Gerardo Gatti, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, María Emilia Islas Gatti y el declarante, y en los que se organizaban las tareas a efectuar en los sindicatos.- ASUNTO 1-6-6-34.-apm.- 13/3/978:- Según Boletín del Partido por la Victoria del Pueblo, fechado diciembre /977, Montevideo, se establece que en el curso de una Conferencia Extraordinaria el titular fue designado Vicepresidente de dicho Partido.-Asunto 1-6-10-7.-apm.- 27/3/978. Figura en un panfleto del P.V.P. fechado en enero/978.- ASUNTO 1-6-10-8.-wftm.- 10/4/978:- Según Parte Especial de Información No. 13/978 del 13/3/978 de la Secretaría de la DNII, según contralor efectuado entre mayo y octubre de 1973, el titular en ese entonces Secretario General del Sindicato de Funsas, concurría con asiduidad al local donde se editaban las revistas "Compañero", órgano legal del ROE, fachada del OPR 33, actual PVP, y "Mate Amargo" vinculada a movimientos sediciosos, en calle Juan Carlos Gómez 1380 (sede de "El Debate").- Desde allí mantenía contactos telefónicos.- Se consigna que en una oportunidad envió un artículo a Margarita Michelini para ser insertado en el periódico "Compañero".-

ASUNTO 1-6-10-9.-apm.- 22/4/978: ANTEL.- Depto. Contralor de Radiodifusión.- Versión No. 8

del 13/2/78.- Audición:- “Quince minutos con Uruguay” propalada por Radio Moscú el 11/2/78. Se establece que la Federación Central y las Comisiones Obreras de Cataluña cursaron cable a las autoridades de Uruguay demandando la libertad del titular.- ASUNTO 2-1-18-33.-apm.- 24/4/978:- ANTEL.- Depto. Contralor de Radiodifusión.- Versión No.6, Radio Moscú, Audición:- “Quince minutos con

HOJA No. 8

OBSERVACIONES

Uruguay”.- En dicha audición se denuncia los procedimientos de que son objeto los presos políticos en cuanto a la defensa jurídica y otras violaciones de derechos, entre ellos el ocultamiento por meses o años del lugar de detención y la situación de los presos.- En esta condición de desaparecidos” se encontraría el titular.-ASUNTO 2-1-18-33.-apm.- 3/5/978:- Boletín de la Resistencia (P.V.P.) No. 31, correspondiente a febrero de 1978.- Se establece que el titular fue nombrado Vicepresidente del Partido por la Victoria del Pueblo en ocasión de la Conferencia Nacional extraordinaria de dicho partido, realizada en algún lugar en el exterior en el mes de noviembre de 1977.- Asunto 2-5-3-57.-spm.- 24/5/978:- Hoja suelta del P.V.P. fechada enero/978.- En la misma se expresa que el 1/2/78 se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.- Las denuncias contra nuestro Gobierno serán tratadas por el plenario del organismo.- La sesión tendrá lugar a partir del 27/2/78 aproximadamente.- En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del titular, (Dirigente del R.O.E.-P.V.P.) secuestrado en B. Aires entre junio y julio de 1976.- ASUNTO 1-6-10-10.-apm.- 25/5/978:- Hoja suelta del P.V.P. del 10/2/78.- Se plantea la interrogante acerca de su paradero y se agrega que fue secuestrado en la ciudad de Buenos Aires.- ASUNTO 1-6-10-11-apm.- 27/X/978: Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “secuestrados” en Argentina.- Un denominado Comité de Residentes uruguayos en Buenos Aires, recoge denuncia y eleva al Embajador Uruguayo ante la O.N.U. una carta con fecha 18/3/977, denunciando la detención de él y de otros uruguayos en la Argentina por parte de militares uruguayos.- Ver Asunto N° 1-1-19-2 (folio N° 7).-ni.-. 27/10/978- Boletín “Carta” No. 86 de junio de 1978.- Pág 4 y 5.- Se menciona que continúa desaparecido.- ASUNTO 2-4-3-198.-apm.- 30/10/978:- Compañero”, periódico

HOJA No. 9

OBSERVACIONES

del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título “¿Dónde están?” Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, del 13/7/1976.- ASUNTO 1-6-10-21.- apm.- 2/XI/978:- “Compañero” periódico del PVP, No. 64, 1/5/78.- Viejo militante de FUNSA, cofundador de la C.N.T. en 1964, uno de los principales dirigentes del ROE (PVP) y Director del periódico “Compañero”.- Secuestrado el 13/7/1976 en Buenos Aires.- ASUNTO 1-6-10-14.- 4/XI/978:- “Compañero” No. 67, del 1/8/78, pág.

9.- Se establece que en el “Acto unitario de la oposición”, celebrado el 22/6/78 en Barcelona, España por exiliados uruguayos, a través de un mensaje de la ex CNT se reclamo por su libertad.- ASUNTO 1-6-10-20.-apm.- 17/XI/978:- Boletín clandestino “Desde Uruguay” No. 14, 2da. quincena julio /78, pág. 1.- en acto realizado el 12/7/78 en el teatro del Congreso del Trabajo de Méjico, con asistencia de representantes de la ex CNT, se reclamó por su libertad.- ASUNTO 2-4-3-210.-apm.- 29/XI/978: Según la Audición “QUINCE MINUTOS CON URUGUAY” por Radio Moscú, del 22-7-78, en el Congreso del Trabajo efectuado recientemente en México, se decidió realizar gestiones para lograr obtener su libertad.- Ver Cpta. de Asuntos No. 2-1-18-43.-Lbm.- 7/XII/978.- Ídem que anotación anterior ver Cpta. de asuntos No. 2-1-18-43.- Lbm., 13/XIII/978.- Boletín clandestino “DESDE URUGUAY” No. 20, 2da. quincena, Oct. 78, publica carta dirigida al Presidente de la ROU, firmada por integrantes de sindicatos españoles controlados por comunistas, exigiendo su inmediata aparición, figurando en nómina de dirigentes sindicales desaparecidos.- Ver asunto 2-4-2-331,jra.- 14/XII/978.- Según panfleto “CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY” fue secuestrado en la Argentina por orden

del gobierno del Uruguay al igual, dice, que numerosos militantes sindicales, entre ellos tam-

HOJA No. 10

OBSERVACIONES

bién Elsa Altuna .-2-4-3-316.-jra.- 26/XII/78.- Figura en una lista de personas denunciadas como desaparecidas en nuestro// país, dirigidas a la Cancillería Británica y firmada por el “MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS Y DESAPARECIDOS” Asunto Nro. 2-4-3-222.- jom.- 12/1/979:- Boletín clandestino “Desde Uruguay”, No. 11, pág. 16, 1era. Quincena junio/78.- Se establece que el XXXI Congreso de la UGT, central sindical socialista española, resolvió exigir su libertad, al igual que la de los demás presos o desaparecidos.- ASUNTO 2-1-19-65.-apm.- 05/02/979. Por Parte Especial de Información del EME de fecha 12 de Octubre del 78, al cual se adjunta informe de los Servicios de Control de Radiodifusión de Antel, sobre la audición de Radio Moscú en su espacio “QUINCE MINUTOS CON URUGUAY” hace referencias que entre unos cien dirigentes políticos se encontraría el titular.- VER ASUNTO No. 2-1-18-65.-jcll.- 1/III/979: Según Información proporcionada por un diario italiano, se realiza una entrevista con el Sr. Enrique RODRÍGUEZ LARRETA, en el que informa que fue secuestrado en Buenos Aires entre los días 13 y 14 de julio por un comando de militares argentinos y uruguayos y que el declarante en su cautiverio reconoció como detenido al titular. ASUNTO Nro. 1-1-19-3 (folio Nro. 2).-ni.- 2/III/79.- Boletín “Desde Uruguay” Nro. 22 de noviembre 1978, figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la Argentina.- Ver asunto Nro. 2-4-3-237. (folio No. 8).-jom.- 20/III/79:- “COMPAÑERO” correspondiente al 1ro. de Mayo de 1978, en el cual se informa sobre su militancia y su presunto “secuestro”, por un grupo de militares.- ASUNTO No. 1-6-10-16 (folio No. 1)ni.- 2/III/979- Pasquín “COMPAÑERO”, correspondien-

HOJA No. 11

OBSERVACIONES

te al 1ro/V/978, figura mencionado junto a un grupo de personas que se encuentran según la fuente “presos, muertos o desaparecidos”. ASUNTO 1-6-10-16 (folio No. 3).-ni.- 30/4/1979:- Versión 110 del 28/X/778 de la Audición “QUINCE MINUTOS CON URUGUAY” que se propala por Radio Moscú.- Se informa que el titular continúa desaparecido.- ASUNTO 2-1-19-119.-apm.- 12/9/1979: En su pág. 24 Boletín, N° 28, titulado Informaciones y Documentos de la Oficina de Prensa del PVP, publica fotografía del titular debajo de la misma dice: integrante del Secretariado Ejecutivo de la C.N.T. Secuestrado el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires. A tres años de su desaparición, redoblar los esfuerzos en la lucha por todos los desaparecidos.- Ver Asunto 1-4-3-38.-jam.- 24/9/979: (Boletín clandestino “Desde Uruguay, No. 10, 2da. Quincena mayo/79).- En un manifiesto de la clandestina CNT, titulado: “1° de Mayo de lucha contra el fascismo, por las libertades”, se reclama su libertad. ASUNTO 2-4-3-270.-apm.- 25/9/979: (Boletín clandestino “Desde Uruguay, No. 10, 2da. Quincena mayo/78).- En declaración emitida por el Consejo Nacional Sindical de Colombia por la que se reclamó a las autoridades uruguayas la libertad de los presos sindicales, se informó que entre los detenidos y torturados se encuentra el titular, ex dirigente de la CNT.- ASUNTO 2-4-3-177.-apm.- 26/9/979: (Boletín clandestino “Compañero” No. 73 del 1/V/979), pág. 6.- Se informa que fue fundador de este periódico en el año 1971.- ASUNTO 1-4-3-39.-apm.- 29/X/979: (Suplemente Especial No, 73 del 1/V/79 del boletín “Compañero”, órgano del PVP, dedicado al Establecimiento Militar de Reclusión No. 2).- Mencionado como dirigente histórico del movimiento obrero “uruguayo” e integrante de la dirección del PVP, cuya “desaparición” se denuncia luego del “secuestro de que fuera objeto en B. Aires”.- Asunto 1-6-10-32.-apm.-

HOJA No. 12

OBSERVACIONES

29/XI/979:- Por P.E.I. N° 45/979 de la DNII. Dpto. 1 se transcribe panfleto del Partido por la Victoria del Pueblo en el que es mencionado. Ver ASUNTO N° 1-6-10-30.-cdif.- 30/XI/979:- Boletín

especial de la CNT de marzo/79).- Mencionado en una carta enviada por el Congreso del Trabajo de Méjico al Secretario General de las Naciones Unidas, solicitando la intervención de dicho organismo para lograr la libertad de los presos sindicales uruguayos.- ASUNTO 3-3-2-56.-apm.- 3/3/980. La Embajada de Uruguay en EE. UU., hace llegar una nota que varias organizaciones sindicales del Canadá le hicieron llegar, reclamando el respeto por los Derechos del Hombre y la libertad de varios dirigentes sindicales detenidos en el País.- Ver asunto 2-1-19-146.-jam.- 25/3/980: 26/3/980:- (diario brasileño "CooJornal", No. 36, pág. 6. dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978.- Fue detenido el 13/7/976.- ASUNTO, bulto 193.-apm.-28/5/80.- Mencionado en el Boletín "Causa del Pueblo" Nro. 0 de octubre de 1979, entre los desaparecidos del PCR en la Argentina.- Asunto No. 1-6-3-14.-jom.- 26/8/980: Mencionado en un cable remitido a la Embajada Uruguaya en Panamá, por la Federación Nacional de Trabajadores Democráticos de ese país, exigiéndose su libertad y el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT.- Ver ASUNTO 3-4-1-35.-jam.- 1/9/980:- Por Memo. 71/78 del D-II del EME del 21/8/78 se transcribe versión de la audición "Quince minutos con Uruguay" del 19/8/78 propalada por Radio Moscú, en la que se le incluye en una nómina de presos políticos desaparecidos.- ASUNTO 2-1-18-52.-apm.-

HOJA No. 13

OBSERVACIONES

8/IX/980:- "URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 109 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif. 11/9/980:- El Boletín clandestino No. 74 denominado "COMPAÑERO" de fecha 18/8/79, publica bajo el título ¿Dónde están los demás presos políticos desaparecidos?; declaraciones de varios dirigentes políticos uruguayos. Ver asunto 1-6-10- 57.-jam.- 18/IX/980:- Ampliando anotación de la fecha 8/IX/980 se establece que en la citada publicación en la página 151 figura en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif.- 2/10/980:- Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 13/7/76.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.- 2/10/980: Por Memorándum Reservado No. 39/80 del 12/ 8/80 del D-2, se informa que su nombre integra una nómina de dirigentes sindicales dada a conocer por FDC en la onda radial rusa "Paz y Progreso", que se utilizará en la propaganda de una "Jornada Mundial por los Desaparecidos" anunciada para el 31 /10/ 980.- ASUNTO 3-4-2-5.-apm.- 4/10/980: Organizaciones sindicales de Panamá cursaron telegramas al señor Embajador de Uruguay en dicho país, pidiendo por la libertad del titular.- ASUNTO 2-1-19-306.-apm.-6/10/980- El Boletín "DESDE URUGUAY" N° 7, 1ª quincena abril/80, pág. 1, informa que son mencionado en un documento de intelectuales

HOJA No. 14

OBSERVACIONES

franceses, como "símbolos de todo un pueblo martirizado y humillado". Ver asunto 2-4-3-315.-eb.- 6/10/980:- El Secretariado Ejecutivo de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, solicita que se le conceda amnistía a "los compañeros" detenidos en cárceles uruguayas, entre los que se menciona al titular.- ASUNTO 2-1-19-305.-apm.- 10/10/980:- El Diario de Marka de Perú en su edición del 15/7/980 lo incluye en una nómina de personas detenidas en Argentina y trasladadas a Uruguay acusadas de pertenecer al PVP.- Este diario lo da como detenido.- ASUNTO 1-6-10-63.-apm.- 31/10/980:- En boletín clandestino "Compañero" (órgano del P.V.P.) N° 75/79, pág. 6, es mencionado como desaparecido en Buenos Aires el 13/7/76. En las pág. 10 y 11, dentro de sus numerosas actividades indica que en 1975 pasó a la Argentina donde siguió

desplegando una amplia actividad política. Dirigiendo el sector obrero de esa organización, impulsó la realización de la llamada "Campaña de Alejandra" en la cual las propuestas políticas del P.V.P. fueron discutidas por más de 200 sindicalistas en actividad en Montevideo.- ver Asunto 1-6-10-62.-ec.- 26/11/80:- Según la revista israelita "SEMANA", No. 546, del 1 al 7/10/80, el 23/10/80, se realizaría una jornada mundial por los "desaparecidos" en el Uruguay entre los que figura el titular.- ver Bulto No. 331.-jom.- 1/12/1980.- Nombrado como desaparecido en la República Argentina. Boletín Clandestino n. 24/78, 2da. Quincena de Diciembre. Ver asunto 2-4-3-330.-eb- 22/1/981:- Figura en una nómina de nombres que la Coordinadora de la Convención Nacional de Trabajadores en el exterior reclama para que aparezcan con vida.- Se aclara que dichas personas figuran como desaparecidas en el Uruguay (Boletín clandestino DESDE URUGUAY No. 20, de la 2da. quincena octubre/80) ASUNTO 2-4-3-332.-apm.- 28/1/51: SID/217/mcp.-

HOJA No. 15

OBSERVACIONES

29/1/981:- El boletín clandestino "Desde Uruguay", No. 17 de la 1ra. quincena de setiembre de 1980, lo incluye en una nómina de "desaparecidos" en Uruguay.- Asunto 2-4-3-333.- apm.- 30/1/81.- Radio Moscú en su audición del 1/11/80 "PANORAMA URUGUAYO" informa sobre su "injusta detención en el Uruguay por defender sus ideas".- Asunto No. 2-1-18-300.-jom.- 5/2/81.- "COMPAÑERO", órgano del PVP, No. 78 del 20/10/80, pág. 3, publica que en 1971 escribía en dicho periódico "animando y orientando las luchas del R.O.E. con espíritu de resistencia, con las mismas banderas por el socialismo y la libertad".- ASUNTO Nro. 1-6-10-70.-jom.- 30/4/981:- Es mencionado por Radio Moscú en su audición "PANORAMA URUGUAYO" del 31/1/981, como uno de los presos políticos desaparecidos en Uruguay.- ASUNTO 2-1-19-375.-apm.- 3/6/1981: CARTA N° 100/981 lo nombra como desaparecido en el Uruguay, Ver asunto 2-4-3-355.eb. 5/VIII/81:- Es mencionado en la audición PANORAMA URUGUAYO de Radio Moscú del día 14/VI/81 como integrante de una nómina de "desaparecidos" en nuestro país.- Ver Asunto 2-1-18-377.-rba.- 10/8/981: Nombrado como fundador del órgano oficial del PVP: "COMPAÑERO" No. 80/981.- VER ASUNTO No. 1-6-10-77.-ffoo.- 14/10/981: Nombrado por un dirigente de la CNT – Sixto AMARO- en un acto realizado en Canadá, donde se reclama su libertad. Según información del Boletín clandestino DESDE URUGUAY No. 17/981. Ver ASUNTO 2-4-3-281. MLE- 16/2/982: Mencionado en declaraciones de Enrique Carlos Rodríguez Larreta Piera Muñoz, con respecto a su cautiverio en Buenos Aires, las que habrían sido confeccionadas para algún organismo internacional.- ASUNTO 8-2-9-302.-apm.- 30/4/982:- Según PEI (I) No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina, con fecha 26/9/976. Ver asunto 8-2-4-301.-lyf.- 23/7/982:- "El Día" del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desapareci-

HOJA No. 16.

OBSERVACIONES.

dos en la Argentina, que analizará próximamente la comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido 13/7/76. ASUNTO 24-1- -245.-apm.- 26/7/82.- Referente a anotación del 16/2/82 se establece que las mismas fueron confeccionadas para la CIDH, (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Asunto 2-4-7-239.-jom.- El 11/6/80 la "Federación Nacional de Trabajadores Democráticos" de Panamá envió un mensaje a nuestras autoridades solicitando la libertad del titular y otros detenidos.- Asunto 2-1-18-217.-apm.- 3/11/1982.- Por informe de la Junta de Comandantes en Jefe del 8/6/1977 figura como desconectado del MLN. Ver asunto 1-2-1-20.-eb. 12/5/983: En la fecha se transcriben las anotaciones de la Ficha Nro. 08032 a nombre de León DUARTE, por tratarse del titular: 18/4/972: En la fecha se establece que es Redactor Responsable del semanario "COMPAÑERO", órgano del R.O.E. (Resistencia Obrero Estudiantil).- 28/12/973: Se establece que figura en una Relación secreta de las FF.CC. del 30/11/73, de personas a ser detenidas.-apm.- 3/11/1982.- Por Informe de

la Junta de Comandantes en Jefe del 8/6/1977 figura como desconectado del MLN.- Ver ASUNTO 1-2-1-20.eb.

HOJA No. 17.

FECHA 28/7/1983.- Según el "Programa Uruguay" de Radio Moscú correspondiente al 13 de diciembre de 1982, es mencionado conjuntamente con otros dirigentes políticos y Sindicales como "desaparecido" o "preso político" de los que no se ha vuelto a saber. Ver asunto 8-2-9-386.eb.

ABRIL 1983- REVISADO.- R 57

9/DIC/83: Audición "Programa para Uruguay", propalado por ondas de Radio Berlín Internacional el día 15/IV/82.- Se informa que la proscripta C.N.T. (en el Exterior) ha programado en el marco de la "campana internacional" de desprestigio contra URUGUAY, para el día 15 de abril de 1982 una "JORNADA MUNDIAL POR LOS PRESOS POLÍTICOS Y DESAPARECIDOS EN URUGUAY", a realizarse en la ciudad de Estocolmo, usando su nombre como bandera política de la misma.- ASUNTO N° 8-2-9-339.-EMC/ni.- 28/3/84: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29-2-84. Asunto 1-4-12-123.-ges.- 30/III/1984: "JAQUE" edición del 23/III/84 pág. 17: Bajo el título "Apelarán disolución del PIT y la Ley de Huelga" se publica una entrevista al dirigente sindical de F.U.N.S.A., Juan Carlos PEREYRA PEREIRA, el que se refiere a la problemática nacional y sindical. Informó a su vez, que junto a Hortensia P. de DUARTE integraron una "delegación Oficial de trabajadores" los que concurrieron a la ciudad de Buenos Aires para exigir la "aparición" con vida de éste, no teniéndose ningún tipo de noticias desde el año 1976. ASUNTO N° 3-1- -109.- EMC/ni.- 4/4/1984.- Figura entre las personas cuya aparición se reclama en Declaración emitida el 11/3/1983 en Roma por la Federación Sindical Unitaria de Italia (CGIL-CSIL-UIL), según artículo de la pág. del N° 8 de segunda quincena de abril de 1983 del boletín clandestino DESDE URUGUAY. VER ASUNTO 2-4-3-526.eb.

8/5/84: ASAMBLEA del 1ro/3/84, pág. 7, publica un Comunicado de Prensa emitido por la Unión de Obreros y Empleados y Supervisores de FUNSA, más información complementaria recogida por el Semanario, sobre la suerte corrida por el titular, al cual se da como desaparecido desde el año 197 en la ciudad de Buenos Aires.- mdt.- 6/VIII/84: Por Memo. 60/84 del 3/VII/84 del SID se informa de la situación actual del Frente Amplio, en donde se informa que con fecha 3/VII/84 se reunió la Intersectorial, donde se resolvió llevar a cabo una serie de movilizaciones, en el mes de julio, llevándose a cabo un acto el 13/VII/84 al conmemorarse fecha de la desaparición del titular. Ver Asunto 9-2-1-270,.rba.- 9/10/84: Requerido N° 1718 del Jdo. Mil. de Instrucción de 2do. Turno.- Ver nómina de requeridos del SID de fecha 5-10-84.- Bulto 567 hoja 20.-ges.- 28/3/1985: Por oficio n. 48/85 del Juzgado Militar de Instrucción de 2° Turno, atento a lo establecido en los incisos b) y d) del art. 7° de la ley de amnistía, se ha dispuesto dejar sin efecto su captura. Ver ASUNTO 16-5- -639.eb.

10/3/87: En "Mate Amargo" No. 12, Pág. 10 y 11, se publican escritos de Wáshington Pérez (alias "Perro"), que relatan su secuestro en Buenos Aires, así como el pedido de un rescate de U\$S.2.000.000 por parte de miembros de las FF.AA. uruguayas y argentinas en Automotores Orletti. M. Amargo, fecha 21.1.87.-STS.rl.

08/06/89: "LA REPÚBLICA" del 26/01/89 pág. 3.- Se informa que el abogado Jorge BAÑOS – abatido el día 23ENE989 en enfrentamiento con las FF.AA. Argentinas- tuvo participación en temas vinculados a la defensa de los Derechos Humanos y particularmente en relación a los uruguayos "desaparecidos" en la R. ARGENTINA, entre los que se menciona a éste. BULTO 636 Tomo 3 Hoja No. –

DICIEMBRE 1988 REVISADO- R.- 73

HOJA No.- 18

FECHA

19/7/991: Mencionado en un artículo del mensuario SOLIDARIDAD del mes de julio/991 pág. 2, por ser este mes donde murieron más militantes de izquierda en distintos años; el artículo se titula

A PESAR DE LA IMPUNIDAD “CUANTOS AÑOS DE GENTE”.- jcaa.- 15/10/93:- Integra lista de los principales dirigentes de la FAU.- As. 1-6-2-17-ntls.- 22/VI/95 Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- -5.-RBA.-

13.3.96: “La República” 14.7.95. P15, bajo el título “A 19 años del secuestro de León Duarte”, se publica art. referido a la persona del titular y su secuestro el 13.7.96 en Bs. As.- Asimismo se convoca a seguir luchando por la victoria y a concurrir al acto en el Teatro Astral del 27 de julio próximo al cumplirse el 20 aniversario del PVP.-hc.- REV. 2000. N° 002.

5/4/2002- Según se informa en La República, del 17/3/2002, pág.2, el informante argentino que proporcionó los datos que permitieron la localización de Simón RIQUELO, confesó conocer el destino del titular. Dijo que éste y Gerardo GATTI, perecieron como consecuencia de apremios físicos, luego de fallido intento de extorsión en el que los militares uruguayos y argentinos que comandaban Orletti procuraron exigir un recate en dinero a las organizaciones políticas y sociales a las que pertenecían.- (BULTO 712) (JOM)

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁵³.

N° 1 (5M)

NOMBRE: León Gualberto

APELLIDOS: DUARTE LUJÁN

ORGANIZACIÓN/S: Partido de la Victoria del Pueblo

ALIAS: “Máximo”

DETENCIONES/ O/ PROCESOS: REQUERIDO (ilegible)

DOMICILIO Y TELÉFONO: Oficial 2 Nro. 3360 ap. 6

DOCUMENTACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1.073.374

PASAPORTE:

CREDENCIAL CÍVICA:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 30 – Abril – 1928 en Montevideo

RELACIÓN FAMILIAR

PADRES

CASADO CON

HIJOS

HERMANOS

FUE CRO. /A DE:

ESTUDIO Y OCUPACIONES

Obrero de FUNSA – Dirigente Sindical

OTROS DATOS:

Ideología trostkista – Fundador de la C.N.T. – Dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay – Varias veces detenidos por desórdenes a partir del año 1959.

Dirección en Buenos Aires: (ilegible) 001 (B)

25145

LEÓN GUALBERTO DUARTE LUJÁN.- -I-

C.I. 1.073.374.-

F.N. 30-04-928 en MONTEVIDEO.-

Ult. Dom. Con. Oficial 2 N° 3360 Ap. 6 (en 1973).-

ALIAS: “MÁXIMO” – “AVELLANEDA” - “RAÚL” – “LOCO”

Congreso – 136 – Claustro K-A.-

53 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 124r_0247 a 124r_0251.

04-07-969.- Fue detenido por arrojar agua con una manguera a un Oficial del Ejército.-

[Foto recortada. Ilegible]

Haciendo uso de la palabra manifestó: “no más diálogos y maniobras entreguistas, con los de arriba; desatar la que ellos quieren, la violencia. No esperar más.” Habló de CASTRO, del “CHE”, de CUBA, de VIET-NAM, simil de la violencia que aplasta todas las reacciones.- Un ejemplo es UTAA, es FUNSA, que está en posición de liquidar a los que la explotan.- 18-08-972.- Por informes de una persona infiltrada en un primer momento en la R.O.E. y posteriormente en la O.P.R. 33 lo sindicaba como integrante de la última Organización.- 09-05-975.- Se solicita su Requisitoria NACIONAL.- 26-06-975.- Por la D.N.I.I.: El 04-07-973.- Detenido por participar en reuniones no autorizadas.- 07-07-973.- Liberado.- 01-01-974.- Nuevamente detenido y liberado el 23-02-974.- 2(ilegible) – 06-69.- Fue detenido por vinculación con la Organización subversiva y violación de las M.P.S.- En su reclamo por la liberación del detenido los funcionarios de la FUNSA realizan paros parciales.- Integrante del Sindicato de FUNSA, figura como simpatizante y probable colaborador de B.M., J.V., H. R. y C., sindicados éstos como presuntos Tupamaros.- Integrante de la Dirección del O.P.R.33 llamada Fomento junto a H.S.P., J.C.M.M..- Anarquista.- Integraba el Movimiento de Resistencia.- La inspección realizada en su domicilio dio resultados negativos.-

005

25145

Detenido en el exterior (Despacho Sr. Cdte. Lamy) [manuscrito].⁵⁴

Fs 1

052736

NOMBRE: DUARTE Luján, LEÓN GUALBERTO

EDAD

DIRECCIÓN

C.C. o C.IDENTIDAD

ESTATURA, PESO Y CUTIS

PROFESIÓN

OBSERVACIONES

052736

Fs 1⁵⁵

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.I.D.

Dep. 1

Sub-Secc A/N

Confec. 1/VIII/72

Apellidos: DUARTE LUJÁN

Nombres: León Gualberto

(a) “AVELLANEDA” “RAÚL” “LOCO” (14)

(a) “MÁXIMO” (16)

DOCUMENTOS: C/C. BXA-1207 (7) C/I 1.073.374 (3)

OTROS DOC Pasaporte Lib. Enrol. etc.

NACIMIENTO: 25 de Abril de 1928 (4) Montevideo

DOMICILIO: Galicia 1225 (2) Montevideo

Oficial 2 N° 3360 Apto. 6 (5) (1973) (9)

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Obrero

LUGAR: F.U.N.S.A.

IDEOLOGÍA POLÍTICA: Trostkista, anarquista “PVP” (15)

⁵⁴ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 227_1543.1984.

⁵⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 416_0115.1984 a 416_0136.1984.

*DATOS COMPLEMENTARIOS: Dirigente sindical de F.U.N.S.A. "O.P.R. 33" (15) Casado (11) con Hortencia PEREIRA (12).
Hijo de: León y Celia (10)
Secretario Gral. Sindic.
Estatura: 1m.75, complexión grande, ojos azules claros, cabellos castaños (6)*

052736		Fs 2
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
<i>Fecha: 28/6/69</i>	<i>Prensa</i>	<i>Fue detenido por violación de las M.P.S. En reclamo de su liberación los funcionarios de F.U.N.S.A. realizan paros parciales.</i>
<i>2/1/72</i>	<i>D.22</i>	<i>Integrante del sindicato de FUNSA, figura como simpatizante y probable colaborador de. B. M., J. V., H. R. y C., sindicados éstos como presuntos tupamaros (CC).</i>
<i>23/6/72</i>	<i>Marcha</i>	<i>Secretario General del Sindicato de FUNSA. Asesor de los Obreros de la fábrica Seral. Fue detenido el día 15 de junio, en averiguación.-</i>
<i>23.8.72</i>	<i>2644 (O. Bat.)</i>	<i>Integra la dirección del OPR 33 llamada Fomento junto a G. de A. P., H. C. P., N. T., O.C., L.A.F.D.S., J.C.M.M. y W. P. En la fecha detenido en el Grupo de Artillería N° 5.- (EE)</i>
<i>30/X/972.</i>	<i>D.3705.R.D.</i>	<i>Continúa detenido en el Gpo. A. N° 5.- (J).- Eval. A-2 (BB).-</i>
<i>5/6/72</i>	<i>D.1393</i>	<i>Reitera datos de Documentos anteriores. Anarquista – Integra el movimiento de Resistencia.- (H).</i>
<i>16/6/1972</i>	<i>D. 1744 J.P.M (Nro. 6)</i>	<i>Fue detenido a disposición del Gpo. Art. N° 5. La inspección efectuada en su domicilio no arrojó resultados positivos.- (C.C)</i>
<i>24/X a 27/X/72</i>	<i>P.P.P. 4054. Hoja 1 – Anex. 2</i>	<i>Internado en el Gpo. A. 5. Fue liberado por Ord. J.M.I. 3er. T (D)</i>

052736		Fs. 3
<i>FICHA COMPLEMENTARIA</i>		
<i>Documento</i>		
<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>	<i>Antecedentes</i>
<i>12/IV/959</i>	<i>El Popular</i>	<i>Secretario General de la Unión de Obreros y Empleados y Supervisores de FUNSA (Autónomo).- Es reportado por este diario comunista sobre la posible constitución de una Central Única de Trabajadores, declarándose partidario de la misma.</i>
<i>11/XII/965</i>	<i>48/3.-</i>	<i>Dirigente de FUNSA.- Detenido en la Secc. 5ª con motivo de las Medidas Prontas de Seguridad, pero el reseñado permaneció internado en el Hospital Pasteur.-</i>
<i>25-X-965.-</i>	<i>75/2188 Época.-</i>	<i>En el diario "Época" de la fecha se publica parte del discurso que el reseñado, en representación de la Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA, pronunció en la primera Asamblea General de dirigentes gremiales.-</i>

29/X/965 75/2242 ---

En la Asamblea General de Trabajadores, realizada el día 24 de los corrientes en el Palacio Peñarol el reseñado en representación de los obreros de FUNZA (sic), poniendo de manifiesto la actual unidad de los trabajadores y de los gremios, hizo uso de la palabra.- Este acto fue organizado por la Mesa Sindical Coordinadora.

052736

Fs. 4

FICHA COMPLEMENTARIA

Documento

<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>
21/X/65	75/2166

Antecedentes

El reseñado figura en una relación de personas que fueron detenidas por violación a las Medidas Prontas de Seguridad, que fueron decretadas por el Consejo Nacional de Gobierno. Su detención se realizó por parte de la Policía en el Departamento de Montevideo.-

18/XII/968 B-33-D-106

Internado en el Grupo de Artillería N° 5.- el

17/XII/968 fue retirado por parte de la Jefatura de Policía.-

20/XII/72 D.4379

Dirigente de FUNSA, liberado

recientemente por FF.CC. Hizo uso de la palabra en el acto realizado en el Platense Patín Club, por el Sindicato de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA. En su oratoria se refiere a la situación de los presos políticos, haciendo un llamamiento a que el pueblo luche, al igual que él, por la libertad de los detenidos y por todos aquellos que actualmente se encuentran encarcelados para lograr que sean puestos en libertad. (R)

23.10.73 3637

En la Finca de Galicia 1225, se efectúan reuniones de la Fed. Anarquista del Uruguay. 18.6.69 – Figura como dirigente de la FAU, siendo detenido el 4.7.69 por arrojar agua con una manguera a un Of. del Ejército. Ampliando el Doc. 4054 se encuentra a disposición de la DNII.- (DD) (1) (2)

052736

Fs. 5

FICHA COMPLEMENTARIA

Documento

<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>
30.11.73	4083 28.5.968 –

Antecedentes

Concurrió al Platense Patín Club, donde tuvo lugar un Festival de despedida a los cañeros. Haciendo uso de la palabra manifestó: “no más diálogo y maniobras entreguistas, con los de arriba; desatar lo que ellos quieren, la violencia. No esperar más”.-

Habló de Castro, del “Che”, de Cuba, de Viet-Nam, simil de la violencia que aplasta a todas las reacciones. Un ejemplo de UTAA, es FUNSA, que está en posición de liquidar a los que le explotan.- (ID)

18-8-72	2560	Por informes dados por una persona infiltrada en un primer momento en la ROE y posteriormente en el OPR 33 le sindicaba como integrante de la última organización.- (DD)
10/5/72	Doc.787 Parte de O.C.O.A.	Con fecha 9 de mayo de 1975 se solicita su requisitoria nacional.- ((C.C))
26.675	DNII	Detenido el 4/7/73 por participar en reuniones no autorizadas; liberado el 7/7/73. Detenido nuevamente el 1º/1/74 y liberado el 23/2/74. (BB).
052736		
FICHA COMPLEMENTARIA		
Documento		
Fecha	Origen	Antecedentes
5.9.1975	Cdo. FF.CC. N° 1275	Se ha dispuesto su captura por integrar los cuadros del R.O.E. (Resistencia Obrero Estudiantil) y encontrarse prófugo.- Integrante además del "O.P.R. 33".- Indica (3) al (6).- ((C.C))
30.4.77	DOC. 0397 -	Según lo publicado por el Diario "EL PAÍS" de fecha 30.10.76. el causante integraba la dirección de la Organización terrorista "Por la Victoria del Pueblo", que planeaba una ola de asesinatos y atentados en nuestro país.- (SS)-
25/5/78		-Se contestó por Oficio N° 169/D-I/978 para O.C.I.P.- (U).
2/7/79		- Se contestó por Memo. (A) N° 3418 a la P.N.N. (Z).-
052736		Fs 7
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
17.1.79	Doc. 0067	Según programa "15 MINUTOS CON URUGUAY" de fecha 8.1.79 el que se emite por ondas cortas de "Radio Moscú" (URSS), se dio lectura a un "Llamamiento por la libertad de los Presos Políticos en el Uruguay" el que fue publicado en la prensa de OSLO (NORUEGA) por las Organizaciones Políticas Democráticas Juveniles de Noruega, el que lo menciona conjuntamente con otros uruguayos como "presos políticos desaparecidos en Uruguay".- (M)
15.12.81	D. 10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos "desaparecidos" en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval. A-1.- (AD)
2.9.81.	D. 7459	"RADIO BERLÍN" 01.9.81-CARACAS: Figura en una lista de trabajadores que han sido "secuestrados y desaparecidos", como el caso de Ataliva CASTILLO y otros.- (M).-
07.1.82	D.10827	"RADIO BERLÍN": Según un documento del Comité Central del P.C.U., figura en una lista de uruguayos desaparecidos.- (SJ)
06.05.82.	D. 14543	Mencionado página/s [manuscrito] 294,298, 302, 304,310 del libro "TESTIMONIO DE UNA NACIÓN AGREDIDA".- EVALUACIÓN: A-1.- (GM) (LA)

052736		Fs. 8
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
14.06.82	15968	[manuscrito] Ídem a Doc. 10371, aportando fecha de desaparecido: 13/7/76.- Eval. F-6 (LA)
24.07.82	D.17100	Según lo publicado por el diario "EL DÍA" del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114" figura el causante como "Desaparecido el 13/7/76.- (GM) (LA)
03.08.82.		Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para el Sr. Director S.I.D. (SS)
2.8.82	D.17341	Indica lo mismo que el Doc. 17100/82.- (SS)
6.9.82	D. 18592	1.2.74: Decretase clausura con fecha 7.2.74, se establece su entrada en el Supremo Tribunal Militar.- Eval. A-2 (M) Indica (7) al (10).-
2.9.82	D. 18386	Detenido en averiguaciones relacionadas al secuestro del S. MOLAGUERO, liberado el 1ro. de Julio de 1972.- 15/6/72: Fue detenido por el Grupo A. N° 4, habiendo sido liberado el 30.6.72. 30/7/72, detenido por el Gpo. A. N° 5 en el sindicato de FUNSA en averiguaciones del O.P.R. 33 siendo liberado el 25.10.72. Participó como negociador durante el conflicto de SERAL, como integrante del Comité Coordinador de la Industria del Caucho.

052736		Fs 9
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
		El periódico "LE MONDE" con fecha 5/2/78, da a conocer la detención en la Argentina del Dirigente Sindical Uruguayo Ataliva CASTILLO, mencionando entre otros militantes uruguayos al causante.- Eval. B-2.- Indica (11) y (12)
23.12.82	23206	11.12.82. Es mencionado por Radio Moscú en su audición de la fecha, como "desaparecido". Eval. A-1. (ME)
19/03/83	25145/01	Indica Ídem documentos anteriores, aportando la siguiente información: -1971/1978: En información referente al P.V.P., obtenida por el Depto. III/S.I.D. en este período, se establece que: Fundador de la C.N.T. Evaluación: A-2 (P) Indica 14 y 15.
30/08/83	D.29769 Pág. 53, 71, 05, 3	-1971/1978. En información referente al "O.P.R. 33", obtenida por el Depto. III/S.I.D., en este período, se establece: Responsable de la Mesa Sindical de la C.N.T., integrante de la Mesa Coordinadora. Dirección en Buenos Aires. EVAL: A-2 (P) Aporta (15).-

052736		Fs 10
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
7.10.83	30855/13	Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval: A-1. (MB)

5.1.84	D. 33092/001	Indica ídem docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos.- Eval: A-1 (PS)
2/02/84	D.17708/79	Por Oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D. tomará a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P. y Ministro de RR.EE. Eval. A-1 (LA)
2.5.73	1024	Hizo declaraciones al semanario "RESPUESTA", expresando que se debe centrar la lucha por los salarios, de los presos políticos y contra la ley de enseñanza. A pesar de ser independiente, no excluye la alianza con otros sectores o grupos gremiales (K).
13.7.73	DNII	Fue detenido el 11.7.73 cuando se realizaba un operativo en la Iglesia San Juan Bautista y el pasaba frente a la puerta caminando, liberado el 14.7.73 (K)
26.6.75	DNII	Detenido el 4.7.73 por participar en reuniones no autorizadas; liberado el 7.7.73. Detenido nuevamente el 10.1.74
052736		Fs 11
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar y liberado el 23.2.74 [ilegible]
11.9.74	2291 DNII	Durante los años anteriores, cuando se desarrollaban las manifestaciones estudiantiles y diversas formas de atentados, éste, controlaba, adiestraba y enviaba a estos grupos llamados R.O.E. Tenía colaboradores obreros dentro de FUNSA. Eval. C-2 (M).
28.1.66	EPOCA	Respondiendo con esta fecha a la encuesta que realiza Época, sobre la Asamblea Nacional de Sindicatos, que representará en nombre de la Unión de Obreros y Empleados Supervisores de FUNSA, de la cual es Secretario General.
28.L6.69	Inf. Gremios	Fue detenido por violación de las MPS. En reclamo de su liberación, los funcionarios de FUNSA realizan paros parciales.
25.6.71	EL POPULAR	Hizo uso de la palabra en el 2º Congreso de la CNT, realizado entre los días 23 y 26 de junio del corriente año, fijando la posición del Sindicato de FUNSA, de que no se votaba afirmativamente el Informe de este Congreso (T)
052736		Fs 12
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
2.1.72	Doc. 22	Integrante del Sindicato de FUNSA, figura como simpatizante y probable colaborador de B.M., J.V., H.R. y C., quienes son sindicados como presuntos tupamaros (T)
23.6.72	MARCHA	SECRETARIO GENERAL DEL

		<i>SINDICATO DE FUNSA.- Asesor de los obreros de la fábrica "SERAL" (T) Fue detenido el día 15 de junio en averiguación*</i>
1.11.72	EL POPULAR	<i>Fue puesto en libertad, se encontraba detenido desde el 30.7.72, fecha en que las FF.CC. allanaron el sindicato de FUNSA (T).</i>
21.2.84	8401010/004	<i>En la revista "EL PORTEÑO" del mes de febrero '84 se publica un artículo referente a la situación del Uruguay, en la que es mencionado como Secretario General del Sindicato de FUNSA, por un dirigente del PVP. Eval. A-1 (SI)</i>
052736		FICHA COMPLEMENTARIA Fs 13
Fecha	Origen	Antecedentes
20/XII/72	D. 4379	<i>Secretario General de FUNSA (gremial), activo militante de extrema izquierda, habiendo estado detenido en varias oportunidades por ser integrante de estos grupos (R)</i>
3.4.73	589	<i>Figura como dirigente de los grupos anarquistas de la Unión de Ob. y Emp. Supervisores de FUNSA (G)</i>
19.8.73	2539	<i>Figura como orador en el acto realizado en el local de FUNSA diciendo entre otras cosas: que se debía rechazar la Ley Sindical.- (G) (ev. A1)</i>
16-3-77	D. 0258	<i>Figura en una nómina de Sindicalistas de diversos gremios, sobre los cuales el Poder Ejecutivo había solicitado información y posteriormente comunicó demás datos de los mismos. – Miembro del sindicato autónomo de la empresa FUNSA.- Es objeto de una orden de detención (acusado de pertenecer a una organización sediciosa).- Acusado además de asistencia a asociación subversiva.- (sin fechas).- (Información sin evaluar) (M).-</i>
28/5/78		<i>Se contestó por Oficio N° 169/D-I/978 para O.C.I.P.- (U)</i>
052736		FICHA COMPLEMENTARIA Fs 14
Fecha	Origen	Antecedentes
21.2.84	8401023/002	<i>Según lo publicado por el diario "LA VOZ" del 10.2.84, pág. 6; una delegación de gremialistas uruguayos viajó a Bs. As. con el fin de reclamar su aparición con vida. Eval. A-2 (SI)</i>
24.2.84	8401156/1	<i>En artículo publicado por el semanario Búsqueda N° 226 del 28.2.84, pág. 9 se establece que la esposa del causante, acompañada por S. B. y J. C. P. viajaron a Buenos Aires para realizar gestiones tendientes a ubicar su paradero. El artículo indica además que el causante, fundador de la C.N.T., y Secretario del sindicato de FUNSA se exilió en la Argentina en 1974, siendo detenido el 13 de julio de 1976 en un bar céntrico de Buenos Aires junto a otros uruguayos por efectivos militares y personas vestidas de civil quienes lo introdujeron a golpes en vehículos policiales. Un mínimo de 22 personas dijeron haber</i>

visto al causante en un “sitio de reclusión clandestino”
ubicado en las calles LAMARCA y VE-

Fs. 15

052736

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

NANCIO FLORES en Buenos Aires, lugar conocido como “pozo Orletti”. El artículo menciona a Enrique Rodríguez Larreta, Margarita Michelini, Washington Pérez y Alicia Cárdenas como personas que han declarado haber estado detenidas en el mismo lugar y tener conocimiento de la presencia del causante en el lugar. (OO)

24.2.84

32256/31

OCT/83 – Es mencionado en la Pág. 31 del libro “Violaciones a los Derechos Humanos en la R.O.U.”, editado por Amnistía Internacional, donde se expresa que el sindicalista uruguayo Washington PÉREZ, detenido el 13.6.76, reconoció en “centros de detención secretos en Buenos Aires” al causante, entre otras personas. Eval: A-1 (OO)

24.2.84

D. 1825/76

El periódico brasileño “Correo do Povo” del 22 de setiembre de 1976, publica una denuncia de Amnesty Internacional realizada por Washington PÉREZ donde éste último afirma haber reconocido a un comisario de la Policía uruguaya y a un Coronel del Ejército argentino entre las personas que lo obligan a actuar como intermediario ante el Grupo Resistencia Obrera (sic) Estudiantil a efectos de “liberar” al causante y a Gerardo GATTI a cambio de una considerable suma de dinero. (TL)

Fs. 16

052736

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

24.2.84

8401187/01/02

23.2.84: En artículo publicado en el Diario “Buenos Aires Herald” de la fecha se informa que el periodista uruguayo Enrique RODRÍGUEZ LARRETA presentó una denuncia ante las autoridades argentinas en la que se menciona al causante de quien se establece: “RODRÍGUEZ LARRETA dijo que reconoció (en el lugar de detención al que fue conducido) a gran cantidad de uruguayos, incluyendo a los líderes sindicales Gerardo GATTI, Hugo MÉNDEZ y el causante. Otros eran Margarita MICHELINI, hija del Senador Zelmar MICHELINI asesinado en Argentina, Sara Rita LOMPODIO, Edelwis (sic) ZAHN y otros totalizando 24 personas. PRENSA (TL)

1.3.84

8401124/013

22.2.84. En la fecha se establece que según lo publicado por “CONVICCIÓN”, una delegación de Amnesty International de Italia, manifestó en nuestro país, que en fábricas italianas se está efectuando una campaña por el causante. Eval A-2 (SI)

07.3.84

0383/80 Pags. 006 y 010

Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el N° 75 de la Revista “COMPAÑERO”

del P.V.P. del mes de septiembre de 1979, estableciéndose que “hay por lo menos 22 testigos de que a finales de julio, DUARTE se encontraba en manos de la O.C.O.A. Se hace referencia además al testimonio de Alicia CÁRDENAS o CADENAS, en el cual se dice que “es todo coincidente con el de otros compañeros, que habiendo estado detenidos fueron trasladados a Uruguay y algunos de los cuales se encuentran refugiados en Suecia después de haber cumplido dos o tres años de condena”.- EVALUACIÓN B-2 (CC)

7.3.84	8401294/013	Indica Ídem documento 8401187/84 Eval. A-2 (TL)
12.03.984	8401366 págs. 09-16-24-27-28 y 33	22/FEB/984 – En Comunicado de Prensa del “Centro de Estudios Legales y Sociales” (C.E.L.S.) de la ciudad de Buenos Aires, se publica la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción N° 22, Seccional 148 de esa ciudad por el ciudadano uruguayo Enrique RODRÍGUEZ LARRETA PIERA, contra integrantes de las FF.AA. argentinas y uruguayas, en la cual menciona al causante como “integrante de la Dirección del P.V.P.” Quedó en su lugar de detención en Argentina cuando el denunciante partió.
052736		Fs. 18
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
		“Se denuncia que estaba vivo en la Argentina y hoy se encuentra desaparecido” EVAL: A-1 (CC)
14.3.984	8401372 Pág. 001	29/FEB/984 – Según lo publicado por el Semanario “BUSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 13/JUL/976. EVAL: A-2 (CC)
16.3.84	8401570/0)7	Indica Ídem documento 8401187/84. Eval. A-1 (TL)-
052736		Fs. 19
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
28.3.84	8401998/014	21.3.84. En la fecha se establece que en la edición del 16.3.84 de la revista “AVANZADA”, de la Asociación Sindical Uruguaya, se informa que una delegación de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA, viajó a Bs. As. para investigar todo lo relativo a su desaparición. Eval. A-1 (SI)
30/04/984	8402976 Pag. 006	26/ABR7984 – En volante titulado “Dónde

están?” León Duarte y todos los desaparecidos” incautado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco al sindicalista italiano Giuseppe TORRI al arribo a nuestro país con motivo del acto del 1ro. de mayo próximo, se establece respecto al causante: “residía en Buenos Aires – República Argentina en carácter de refugiado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR). Fecha del arresto: 13/07/976 en un Bar de la calle de San Juan (Buenos Aires – Capital Federal) por fuerzas de seguridad conjuntas argentinas y uruguayas. Testimonio de su detención es Sergio LÓPEZ BURGOS, quien estuvo detenido en el mismo lugar que LEÓN DUARTE, y posteriormente transportado ilegalmente a Uruguay, donde luego de un falso proceso fue transferido a la Cárcel de Libertad. Actualmente se encuentra residiendo en Austria como refugiado político”.*

052736		
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
		<i>Admisión del arresto en forma oral o escribir admisión del Capitán SILVEIRA, miembro del O.C.O.A. al Señor Washington PÉREZ en julio del 76 en forma personal” (CC)</i>
23.5.84	33007	27.8.75 – Indica Ídem Cdo. FF.CC. N° 1275, aportando: por el delito establecido en el Art. 60 (VI) del C/P/M (Asistencia a la Asociación Subversiva). Eval: A-1 (M).
9.7.84	8404776/01	13.7.84: En la fecha se llevará a cabo un acto en el local del Sindicato de FUNSA, por su desaparición, organizado por el PIT. Eval. B-1 (SI)
12.7.84	8404471/1	7.7.84 – En la fecha se llevará a cabo un homenaje en el local del Sindicato de FUNSA, con motivo de su “desaparición”. Eval: B-2 (00)
052736		Fs. 21
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
28/07/984	8405133 Pág. 001	19/JUL/984 – El Semanario “ASAMBLEA” en su Pág. 13, publica un artículo titulado “LEÓN DUARTE: VIVO EN LOS QUE LUCHAN”, en el que se establece: “fue secuestrado en momentos en que se encontraba con varios compañeros en un bar céntrico de Buenos Aires”. “Según numerosos testimonios, fue llevado a una prisión clandestina, centro de torturas denominado “Automotores Orletti”, ubicado en las calles Emilio Lamarca y Venancio Flores” En el mismo artículo se hace referencia a la entrevista que con él supuestamente tuvo Washington PÉREZ, actuando como intermediario en su posible rescate. Se transcribe además parte del testimonio brindado por Alicia CÁRDENAS, secuestrada en la misma fecha que DUARTE y trasladada luego a Uruguay, quien dice: “...El compañero LEÓN DUARTE se encontraba a mi

lado esos días con los pies y las manos totalmente hinchadas; no podía moverse ni para tomar nada que me pedía se lo diera en la boca. En ese estado lo llevaron nuevas sesiones de tortura. Luego de una de ellas, lo traen y lo tiran en el piso mojado, lo rodean de cadenas de barcos a las que conectaron cables de electricidad. Estas sesiones duraban varias horas. Un día lo subieron a un

///

052736

Fs. 22

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
8.8.84	8405050/01	camión y no supe más de él. Allí éramos un grupo aproximado de 30 personas". (CC) 13.7.84: Indica Ídem. Doc. 8404776/01. Eval. B-1. (MB)
30/08/984	8407235 Pág. 01	28/AGO/984 – El Semanario "AQUÍ" en su Pág. 009, publica una información de la Agencia AFP de Buenos Aires, en la que se establece que el ex funcionario de la Secretaría de Informaciones del Estado Argentino (SIDE) General (R) Otto PALADINO y Aníbal GORDON, también vinculado a dicho Organismo, fueron hallados culpables a "primera vista" del secuestro de 12 personas entre ellas 9 uruguayos, mencionándose entre los mismos al causante y a Gerardo GATTI, quienes permanecen "desaparecidos".

MICROFILMADO 17 SET 1984

[sello]

C. PVP

HOJAS: 1/4⁵⁶

1

NOMBRES Y APELLIDOS: León Gualberto DUARTE LUJÁN

ALIAS: Máximo – Avellaneda – Raúl – Loco –

F.N.: 30ABR928 LUGAR: Mdeo. C.I. 1073374 C.C. PASAPORTE

DOMICILIOS: Oficial 2 3360/6 (73)

PROF/OCUP. LUGAR DE TRABAJO / ESTUDIO: FUNSA

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

EST. CIVIL ESPOSO/A: Hortencia PEREIRA

PADRE MADRE

HIJOS/AS: Gualberto, Ernesto

HERMANOS/AS

OTROS DATOS

Fecha Anotaciones

8MAY59 El Popular: Dirigente de la Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de Funsa. Manifiesta en el este diario comunista su confianza en la Asamblea Consultiva y es favorable a la Central Única de Trabajadores, propiciada por la Central Obrera comunista (UGT).-

11JUN59 El Popular: Uso de la palabra en representación de la Unión de Obreros y Empleados y Supervisores de FUNSA, en el acto que se realizó ayer 10 de

56 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_0306.1985 a 624_0307.1985.

junio en el Paraninfo de la Universidad, en homenaje al obrero cinematográfico Urián Correa (Comunista), muerto en el Cine Trocadero en el año 48.-

- 2Abr64 El Popular: Es integrante de la Comisión del Interior de la central de Trabajadores del Uruguay.- Brindó declaraciones para el "Popular" del día 5 de marzo de 1964, con referencia al problema de los cañeros de U.T.A.A.-
- 10Abr64 B-76-(ilegible)-95-
B-72-D-26 – En la fecha se realizó un acto en el Paraninfo de la Universidad, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en el que el reseñado usó de la palabra, por FUNSA.-
- 11Abr64 "Época". Hizo uso de la palabra en el Paraninfo de la Universidad en el día de ayer, en un acto realizado por la FEUU en apoyo a los cañeros de Artigas.
- 2May64 "Época" Hizo uso de la palabra en Agraciada y Colonia en un acto público con motivo de la conmemoración del 17 de mayo.-
Ficha N° 9822 [manuscrito].

2/4

- | Fecha | Anotaciones |
|---------|---|
| 1ºMay64 | B-72-D-30 En representación de Funsas, interviene y hace uso de la palabra en un acto público organizado por la central de Trabajadores del Uruguay (CTU) entre las 17 y 25 y 19 y 15 del día de ayer, en Agraciada y Colonia.- |
| 6Abr65 | B-35-D-1 En el día de la fecha hizo uso de la palabra en representación de los Empleados y obreros de FUNSA en un acto organizado por la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay en las calles 8 de Octubre y Marcos Sastre.- |
| 22Abr65 | B-75(1)D-60 El Popular: Intervino en la mesa Redonda convocada por la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay la que tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura con la finalidad de criticar dos decretos del Poder Ejecutivo de fecha 8 de abril del corriente año.- |
| 30Abr65 | B-75-D-551. "Época" Entrevistado por este diario en su calidad de integrante del Secretariado del C.N.T. al efecto de conocer sus opiniones en referencia a importantes puntos relacionados con el 1º de Mayo, entre otras cosas manifiesta que la C.N.T., desempeña un papel sumamente importante y que el movimiento obrero con expresión del 6 de abril no hizo otra cosa que demostrar que está comprendida la situación de crisis y que a medida que la conciencia aumenta más profundas habrán de ser las movilizaciones. |
| 22May65 | "Época" Electo dirigente (suplente) de la CTU en ocasión del II Congreso de la cantidad mencionada.- |
| 1Jun65 | B-72-D-107 En la fecha se realizó en la plaza independencia de la ciudad de Montevideo, un acto público organizado por la "Convención Nacional de Trabajadores "(C.N.T.)" "Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (F.E.U.U.) y partidos políticos, para ingresar al mencionado acto partió una Sub-columna desde las calles Corrales y Capdevilla, frente al local de "FUNSA" en el mencionado punto se realizó un pequeño acto donde el reseñado hizo uso de la palabra en representación del Personal de Funsas.- |
| 25Oct65 | 75/2188 Época: En el diario Época de la fecha se publicó una parte del discurso que el reseñado, en representación de la Unión de Obreros y empleados y supervisores de Funsas, pronunció en la (ilegible) Asamblea General de Dirigentes Gremiales.- |
| 29Oct65 | 75/224 En la Asamblea General de Trabajadores realizada el día 24 de los corrientes en el Palacio Peñarol el reseñado en representación de los obreros de Funsas, poniendo de manifiesto la unidad de los trabajadores de los |

gremios, hizo uso de la palabra. Este acto fue organizado por la mesa sindical coordinadora.

- 11Dic65 Detenido en el interior del local del Sindicato de Funsa por (ilegible) una reunión gremial no autorizada, estando vigente las M.P.S..
- 16Abr66 B-75-D-734 Habló en acto del Partido Socialista, en la Plaza Libertad, con motivo del 1° de Mayo.
- 21Oct66 B-75-D-44 Su nombre figura en una Convocatoria que se formula por parte del Comité Sindical (Obreros y Empleados), para las reuniones que realizan particularmente las Comisiones de Organización y Relaciones todos los miércoles a las 1930 horas.
- 12Dic68 Estando en vigencia las M.P.S. fue detenido e internado en el Grupo de Artillería N° 5.- Dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay (FUA (sic)), fue detenido el 4 de julio de 1969, por arrojar agua con una manguera a un Oficial del Ejército estando en vigencia las M.P.S. El mismo fue entregado a la Marina.-
- 18Dic68 B-33-D-106 El 17/12/68 fue retirado por parte de la Jefatura de Policía.
- 28Jun69 Prensa: Fue detenido por violación de las M.P.S. En reclamo de su libertad los funcionarios de Funsa realizan paros parciales.-
- 25Oct71 PDJPM Detenido conjuntamente con otros 9 sediciosos en momentos que llevaban a cargo una reunión en la finca cita en Fraternidad 4097. En el lugar se incautaron panfletos referente "A la Organización Popular Revolucionaria 33".
- 29Oct71 72/265 Puesto en libertad por Orden del Señor Juez Letrado de 1ª Instancia 2 Turno. Internado bajo el régimen de M.P.S.
- 26Nov71 75/1033 Internado en la Unidad Militar de Punta de Rieles, realiza huelga de hambre en protesta por las condiciones allá existentes.

00.09.1975. Ejército Nacional. Departamento II. Requisitoria de captura⁵⁷.

*EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO II
MONTEVIDEO
161200-SET-1975*

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN (I) N° 759/75

I.- EVALUACIÓN: A- 1

II.- RESPONDE A: Información existente en el Dpto II del E.M.E.

III.- TEXTO: Se requiere la captura de las personas que se enumeran a continuación por pertenecer al grupo "Resistencia Obrero Estudiantil" (ROE) y haber pasado a la clandestinidad.- Una vez producidas las mismas se informará de inmediato a este Departamento II, a los efectos de comunicar al Señor Juez Militar de 2do. Turno quien solicitará la aprehensión de los mismos.-

(...)

3.- LEÓN GUALBERTO DUARTE LUJÁN.- Nacido en Montevideo, el 23-ABR-1928, con C.I. N° 1.073.374.- Empleado de FUNSA.- Estatura 1,75 mts, complexión gruesa, ojos azul claros, cabellos castaños claros.- Último domicilio conocido en OFICIAL N° 2 – 3360 apto. 6.-

(...)

NOTA: LA PRESENTE REQUISITORIA ES DE CARÁCTER INTERNO.

(...)

Por el Cte. en Jefe del Ejército y p.s.o.

57 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 677_0595.1975 a 677_0597.1975.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército.-
GENERAL Luis V. F. QUEIROLO.-
AUTENTICA: El Jefe del Departamento II (E-2) del E.M.E.-
CORONEL Nelson B. Viar.

Observaciones

14.08.1972. Poder Legislativo. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre Actividades Terroristas. Escuadrón de la Muerte. Nota N° 168/72.

Señor Ministro del Interior

Don Alejandro Rovira

En nombre de la Comisión Especial Investigadora sobre Actividades Terroristas, cumpíame solicitar al señor Ministro, copia de los antecedentes relacionados con la detención del dirigente gremial señor León Duarte.

Saludo al Ministro con mi mayor consideración.

Eduardo Paz Aguirre

Presidente

Luis M. Paravis

Secretario

17.10.1972. Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa (SID). Relación de detenidos. Figura que se encuentra detenido en el Grupo de Artillería N° 5 por pertenecer a la OPR- 33, integrando sus cuadros de dirección.

04.07.1973. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Departamento N° 4. Es detenido por participar en una reunión gremial no autorizada que se realizaba en la Parroquia San Juan Bautista durante la huelga general de la CNT.

13.07.1973. Es internado en la Escuela de Armas y Servicios bajo Medidas Prontas de Seguridad.

00.06.1975. Parte de Uruguay hacia la República Argentina. Refugiado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).

05.09.1975. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 1275. Se requiere su captura por pertenecer a la dirección de la ROE y hallarse prófugo.

29.10.1976. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado Especial N° 22/76. Establece que forma parte de la Dirección del Partido por la Victoria del Pueblo en Buenos Aires, junto a Mauricio Gatti, Gerardo Gatti y Alberto Mechoso Méndez.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

República Argentina. Comando del Ejército.

República Oriental del Uruguay. Comando del Ejército.

República Oriental del Uruguay. Embajada de EEUU.

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

República Argentina. Organización de las Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

00.08.1976. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 2537.

09.02.1984. Comisión Nacional para la Investigación de Desaparición de Personas. Petitorio presentado por Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA junto a Hortensia Pereira de Duarte.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiria, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 43.

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 128. Tomo VII, Fojas 1294-1389-1390. Tomo VIII, Fojas 1713. Acta N° 4, Tomo I, Fojas 00031 y 00051. Acta N° 14, Tomo II, Fojas 509-511. Acta N° 18, Tomo II, Fojas 592. Declaran: 09.05.1985 Sara Méndez y Ana Quadros. 13.05.1985 Enrique Rodríguez Martínez. 08.07.1985 Enrique Rodríguez Larreta. 22.07.1985 Asilú Maceiro, Eduardo Dean, Elba Rama Molla. 05.08.1985 María del Carmen Martínez Addiego.

Respuestas del Gobierno uruguayo

09.12.1980. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe⁵⁸.

Servicio de Información y Defensa. Departamento II (Exterior)

Parte Especial de Información Nro. CE 100/80. Para el Sr. Director de Política Exterior del M. RR. EE.

Evaluación: A-1. Ejemplar Nro. 1

Asunto: Contestación de Antecedentes solicitados por Télex a 676 del 17/XI/980-

Texto:

Referente a: DUARTE LUJÁN; León Gualberto

Nacido el: 30/IV/928

C. Identidad: 1:073.525

Domicilio: Galicia 1225

Ocupación: Obrero de FUNSA

Antecedentes:

4/VII/973.- En la fecha es detenido por participar en una reunión no autorizada.-

7/VIII/973: En la fecha recupera su libertad.-

9/I/974: Detenido en averiguaciones

22/II/974: En la fecha recupera su libertad.-

Dirigente de FUNSA

Secretario General del Sindicato de FUNSA

5/IX/975: Se ha dispuesto su captura por integrar los cuadros del R.O.E. y encontrarse prófugo.-

El 1er. Subdirector del S.I.D.

Coronel (Av) José R. Hegui. (Firma)

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad:

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno (tachado 2do.) María Elena Antuña de Gatti, Marta Luisa Donadio de Méndez, Hortensia Pereira de Duarte por Gerardo Gatti Antuña, José Hugo Méndez Donadio, Francisco Edgardo Candia y León Duarte Luján.

“ANTUÑA DE GATTI, Ma. ELENA y OTRAS. Denuncia. F. P/100/85”.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes funcionarios públicos del Estado y aquéllos que resulten de la averiguación de los hechos denunciados y cuyas calidades de funcionarios públicos, lo eran al tiempo de la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales: General Amauri Prantl, Coronel Ramírez, Mayor Ernesto Rama, Capitán Jorge Silveira, Mayor José Nino Gavazzo, Mayor Manuel Cordero, Mayor Enrique Martínez, Capitán Arab, Capitán Ricardo Medina, Capitán Vázquez, Teniente Maurente.

⁵⁸ Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información N° CE 100/80.

Las personas referidas supra eran, al tiempo de la comisión de los hechos denunciados, funcionarios dependientes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA), y del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID)

Los delitos cometidos, lo fueron contra los siguientes ciudadanos uruguayos, residentes en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a la fecha detenidos-desaparecidos: GERARDO GATTI ANTUÑA, JOSÉ HUGO MÉNDEZ DONADIO, FRANCISCO EDGARDO CANDIA y LEÓN DUARTE LUJÁN.

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos. Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciante a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciante ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Coronel (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: Sírvasse Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto. II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE:

1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2,3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decretase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.*

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...)* Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en

lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88 en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuna de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo: Adjunta Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270. Adjunta exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que, en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo considera: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia”. Ficha P/100/85.

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de

Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484. Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes. Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas)

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del expediente N° 258/89.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurense, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de asociación para delinquir por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

16.04.2007. Presidencia de la República. Resuelve que el caso de León Duarte no se encuentra comprendido dentro de la ley 15.848.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Juez, Dr. Luis Charles. Oficio S-0259

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006.

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz

Edificio Libertad

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) León DUARTE (...)

Fdo. Dr. Luis Charles

Juez Letrado Penal 19° Turno

10.11.2007.- Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) Cúpleme responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo los datos obtenidos.

3.- *En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.*

4.- *Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).*

26.03.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19° Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye a León Duarte, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presentó un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “Gavazzo, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en 1° Instancia por el Juez Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de León Gualberto Duarte Luján.

Acciones Civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestino de detención de detención en los cuales como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo LEÓN GUALBERTO DUARTE LUJÁN (CI 1.073.373), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 13 de julio de 1976, junto a otros uruguayos en horas de la noche, en un bar de la calle San Justo – Capital Federal-, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Estuvo detenido en el centro clandestino de detención AUTOMOTORES ORLETTI.

3. Se lo vio con vida en ese mismo centro clandestino de detención hasta el 17 de julio, en mal estado de salud por las reiteradas torturas recibidas.

4. Fue probablemente “trasladado”, con destino final desconocido, después de esa fecha.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúmplame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creo la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

02.08.2006. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: